BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CÔNG THÀNH PHA

PHÁP LUẬT VỀ NGHĨA VỤ CỦA CÁ NHÂN TRONG GIAO DỊCH CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

LUẬN VĂN THẠC SĨ
NGÀNH LUẬT KINH TẾ
MÃ SỐ 8380107

NĂM 2024

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CÔNG THÀNH PHA
MÃ HỌC VIÊN: M3422041

PHÁP LUẬT VỀ NGHĨA VỤ CỦA CÁ NHÂN TRONG GIAO DỊCH CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

LUẬN VĂN THẠC SĨ
CHUYÊN NGÀNH: LUẬT KINH TẾ
MÃ SỐ 8380107

NGƯỜI HƯỚNG DẪN
PGS.TS. PHAN TRUNG HIỀN
TS. LÊ NGỌC THẠNH

NĂM 2024

TÓM TẮT

Tên đề tài: **Pháp luật về nghĩa vụ của cá nhân trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất.**

Chuyên ngành: **Luật Kinh tế** Mã số: **8380107** Ngành: **Luật kinh tế**

Người hướng dẫn: **PGS.TS. Phan Trung Hiền – Trưởng Khoa Luật, Trường Đại học Cần Thơ; TS. Lê Ngọc Thạnh – Giảng viên Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh.**

Tác giả: **Công Thành Pha** Khóa **29** Niên khóa: **2022 - 2024**

Giới thiệu: Pháp luật về nghĩa vụ của cá nhân trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất thời gian qua góp phần không nhỏ vào việc ổn định thị trường bất động sản, tạo môi trường pháp lý thuận lợi để các bên giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoạt động theo quy định, giúp các cơ quan quản lý đất đai quản lý một cách hiệu quả. Tuy nhiên, sau thời gian áp dụng, các quy định của pháp luật đất đai đã bộc lộ nhiều hạn chế làm ảnh hưởng đến nguồn lực phát triển đất nước - giá trị kinh tế của đất đai chưa được khai thác hiệu quả. Vì vậy, cần phải nghiên cứu để đưa ra các giải pháp hoàn thiện chế định về nghĩa vụ của cá nhân trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Mục tiêu: Nghiên cứu những vấn đề lý luận và quy định pháp luật về nghĩa vụ của cá nhân trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Từ thực tiễn áp dụng, tác giả nêu lên những điểm tích cực và những bất cập của quy định pháp luật, từ đó đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về nghĩa vụ của cá nhân trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Phương pháp: Để làm rõ các cơ sở lý luận và quy định pháp luật về nghĩa vụ của cá nhân trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu lý luận, phương pháp tiếp cận lịch sử để tìm hiểu quá trình hình thành và phát triển của các quy định về nghĩa vụ của cá nhân trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên cơ sở nghiên cứu theo một trình tự, bố cục hợp lý, chặt chẽ, logic và gắn kết được những vấn đề cần nghiên cứu. Ngoài ra, phương pháp phân tích và chứng minh được sử dụng hợp lý để đưa ra những luận điểm, luận cứ khoa học, từ đó phân tích và chứng minh vấn đề nhằm đảm bảo các giải pháp mà luận văn đưa ra thật sự thuyết phục.

Kết quả: Luận văn đã đưa ra một số giải pháp để khắc phục những bất cập mà các quy định pháp luật đang áp dụng trên thực tiễn và những thiếu sót mà quy định pháp luật chưa kịp thời điều chỉnh. Nổi bật là giải pháp cho ba vấn đề sau: (i) Nghĩa vụ cung cấp thông tin trong quá trình giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất góp phần đảm bảo minh bạch trong giao kết hợp đồng, tránh tranh chấp về quyền sử dụng đất; (ii) Nghĩa vụ về minh bạch tài chính giảm thiểu thất thoát nguồn thu của ngân sách nhà

nước; (iii) nghĩa vụ đăng ký giúp nâng cao công tác quản lý nhà nước về đất đai, ý thức trách nhiệm của các bên trong giao dịch về đăng ký đất đai.

Kết luận: Thông qua kết quả nghiên cứu đề tài, người viết nhận thấy những quy định về nghĩa vụ của cá nhân trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã đóng góp không nhỏ vào việc phát triển thị trường bất động sản nói chung, thị trường giao dịch quyền sử dụng đất nói riêng. Tuy nhiên, quy định pháp luật vẫn còn nhiều hạn chế như: chưa đảm bảo nguyên tắc thiện chí, trung thực khi cung cấp thông tin trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất; nghĩa vụ tài chính của các bên trong giao dịch chưa minh bạch dẫn đến việc trốn thuế; nghĩa vụ về đăng ký đất đai chưa được quy định cụ thể, rõ ràng... Ngoài ra, tình trạng thực hiện pháp luật không đúng với quy định vẫn còn tồn tại trên thực tế. Từ đó, người viết đã đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý về nghĩa vụ của cá nhân trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất góp phần đảm bảo cho các giao dịch này vận hành thông suốt, đồng bộ, công khai minh bạch, biến đất đai trở thành nguồn lực, nguồn vốn to lớn để phát triển đất nước.

Từ khóa: nghĩa vụ cá nhân, chuyển nhượng, quyền sử dụng đất.

ABSTRACT

Title: **The Law on Obligations of Individuals in Land Use Rights Transfer Transactions.**

Specialization: **Economic Law** Code: **8380107** Field: **Economic Law**

Advisors: **Assoc. Prof. Dr. Phan Trung Hien – Head of the Faculty of Law, Can Tho University; Dr. Lê Ngoc Thanh – Lecturer at Ho Chi Minh City University of Technology.**

Author: **Công Thanh Pha** Course: **29** Academic Year: **2022 - 2024**

Introduction: The law on the obligations of individuals in land use rights transfer transactions has significantly contributed to stabilizing the real estate market and creating a favorable legal environment for parties engaged in land use rights transfer transactions to operate in accordance with regulations, thereby helping land management agencies to manage land efficiently. However, over time, the provisions of land law have revealed many limitations that impact the resource development of the country—the economic value of land has not been effectively utilized. Therefore, it is necessary to research and propose solutions to improve the regulations on individual obligations in land use rights transfer transactions.

Objective: This study aims to examine the theoretical issues and legal regulations regarding the obligations of individuals in land use rights transfer transactions. Based on practical application, the author highlights the positive aspects and shortcomings of the legal provisions, thereby proposing solutions to improve the law on obligations of individuals in land use rights transfer transactions.

Methodology: To clarify the theoretical foundations and legal provisions regarding the obligations of individuals in land use rights transfer transactions, the author uses theoretical research methods and historical approaches to understand the formation and development process of the regulations concerning individual obligations in land use rights transfer transactions based on a reasonable and logical sequence and structure that connects the issues needing research. Additionally, analytical methods and logical proof are appropriately utilized to present scientific arguments, analyzing and demonstrating issues to ensure that the solutions proposed in the thesis are genuinely convincing.

Results: The thesis has proposed several solutions to address the shortcomings of the legal regulations currently applied in practice and the deficiencies that have not been timely adjusted by the legal regulations. Notably, the solutions focus on three issues: (i) The obligation to provide information in the process of transferring land use rights contributes to ensuring transparency in contract formation, preventing disputes regarding land use rights; (ii) The obligation for financial transparency reduces the loss of revenue for the state budget; (iii) The obligation to register helps enhance state

management of land and the sense of responsibility of the parties involved in land registration transactions.

Conclusion: Through the research results on the subject, the author recognizes that the provisions relating to the obligations of individuals in land use rights transfer transactions have significantly contributed to the development of the real estate market in general and the land use rights transaction market in particular. However, the legal regulations still have many limitations, such as: not ensuring the principles of good faith and honesty when providing information in land use rights transfer transactions; the financial obligations of the parties in transactions are not transparent, leading to tax evasion; land registration obligations have not been specified clearly and concretely... Moreover, the reality of law enforcement that does not comply with regulations still exists. Therefore, the author has proposed solutions to improve the legal framework regarding the obligations of individuals in land use rights transfer transactions, contributing to ensuring that these transactions operate smoothly, synchronously, transparently, and turning land into a significant resource and capital source for national development.

Keywords: individual obligations, transfer, land use rights.

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU 1
1. Lý do chọn đề tài 1
2. Mục tiêu nghiên cứu 2
3. Câu hỏi nghiên cứu 2
4. Tình hình nghiên cứu 3
5. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 7
5.1. Đối tượng nghiên cứu 7
5.2. Phạm vi nghiên cứu 7
6. Phương pháp nghiên cứu 7
7. Ý nghĩa khoa học và giá trị ứng dụng của đề tài 8
7.1. Ý nghĩa khoa học 8
7.2. Giá trị ứng dụng của đề tài 8
8. Bố cục của luận văn 8
CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NGHĨA VỤ CỦA CÁ NHÂN TRONG GIAO DỊCH CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 10
1.1 Khái quát về giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất 10
1.1.1 Khái niệm và bản chất giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất 10
1.1.2 Đặc điểm giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất 14
1.1.3 Hình thức giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất 18
1.1.4 Nội dung giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất 20
1.1.5 Vai trò giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất 21
1.2 Khái quát về nghĩa vụ của cá nhân trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất 22
1.2.1 Một số khái niệm có liên quan 22
1.2.2 Đặc điểm về nghĩa vụ của cá nhân trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất 26
1.2.3 Sự cần thiết ghi nhận nghĩa vụ của cá nhân trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong pháp luật 28
1.2.4 Lược sử hình thành và phát triển quy định pháp luật về nghĩa vụ của cá nhân trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất 30
1.3 Các tiêu chí để xây dựng và hoàn thiện pháp luật về nghĩa vụ của cá nhân trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất 33
1.3.1 Pháp luật về nghĩa vụ của cá nhân trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên cơ sở hợp hiến và hợp pháp 33
1.3.2 Phải đảm bảo tính đồng bộ và thống nhất bởi các văn bản quy phạm pháp luật trong việc điều chỉnh các quan hệ về nghĩa vụ của cá nhân trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất 34

1.3.3 Phải đảm bảo tính công khai và minh bạch đối với các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về nghĩa vụ của cá nhân trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất 35
1.3.4 Giải pháp hoàn thiện pháp luật về nghĩa vụ của cá nhân trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải được thực hiện trên cơ sở không xâm phạm quyền và lợi ích của Nhà nước, các bên trong quan hệ hợp đồng và đối với bên thứ ba 36
1.3.5 Pháp luật về nghĩa vụ của cá nhân trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên cơ sở kế thừa các quy định pháp luật trong nước, đồng thời mở cửa, hội nhập và có chọn lọc 36
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 37
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ NGHĨA VỤ CỦA CÁ NHÂN TRONG GIAO DỊCH CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 38
2.1 Nghĩa vụ cung cấp thông tin trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất 38
2.1.1 Quy định pháp luật về nghĩa vụ cung cấp thông tin trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất 38
2.1.2 Thực trạng áp dụng pháp luật về nghĩa vụ cung cấp thông tin trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất 40
2.1.3 Kiến nghị hoàn thiện pháp luật về nghĩa vụ cung cấp thông tin trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất 42
2.2 Nghĩa vụ tài chính của cá nhân trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất 44
2.2.1 Quy định pháp luật về nghĩa vụ tài chính của cá nhân trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất 44
2.2.2 Thực trạng áp dụng pháp luật về nghĩa vụ tài chính của cá nhân trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất 48
2.2.3 Kiến nghị hoàn thiện pháp luật về nghĩa vụ tài chính của cá nhân trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất 52
2.3 Nghĩa vụ đăng ký đất đai trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất 55
2.3.1 Quy định pháp luật về nghĩa vụ đăng ký đất đai trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất 55
2.3.2 Thực trạng áp dụng pháp luật về nghĩa vụ đăng ký đất đai trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất 57
2.3.3 Kiến nghị hoàn thiện pháp luật về nghĩa vụ đăng ký đất đai trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất 61
2.4 Nghĩa vụ khác về nghĩa vụ của cá nhân trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất 63
2.4.1 Quy định pháp luật về các nghĩa vụ khác của cá nhân trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất 63

2.4.2 Thực trạng áp dụng pháp luật về các nghĩa vụ khác của cá nhân trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất 67
2.4.3 Kiến nghị hoàn thiện pháp luật về các nghĩa vụ khác của cá nhân trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất 70
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 72
KẾT LUẬN 73
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .....

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

STT	Từ viết tắt	Diễn giải
1	BLDS	Bộ luật Dân sự
2	LĐĐ	Luật Đất đai
3	NVCCN	Nghĩa vụ của cá nhân
4	QSDĐ	Quyền sử dụng đất
5	TAND	Tòa án nhân dân
6	UBND	Ủy ban nhân dân

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Hiện nay, trong sự phát triển của nền kinh tế thị trường, các giao dịch dân sự, thương mại ngày càng trở nên phong phú và đa dạng. Trong đó, các giao dịch có liên quan đến QSDĐ chiếm tỷ lệ lớn. Có thể khẳng định rằng, QSDĐ của các chủ thể sử dụng để tham gia vào phần lớn các quan hệ kinh tế với ý nghĩa là yếu tố đầu vào không thể thiếu cho các chủ thể hoạt động kinh doanh.

Trên thực tế, giao dịch chuyển nhượng QSDĐ đây là phương thức dịch chuyển linh hoạt về QSDĐ trên thị trường, tuân thủ đầy đủ các quy luật của thị trường như cung - cầu, cạnh tranh, giá cả, tôn trọng quyền tự do ý chí, thỏa thuận của các chủ thể giao dịch mà ít có sự can thiệp và tham gia sâu của Nhà nước trong quá trình xác lập và thực hiện giao dịch. Tuy nhiên, từ tính chất linh hoạt này, giao dịch chuyển nhượng QSDĐ cũng là hình thức góp phần thúc đẩy tích tụ và tập trung đất đai vào tay những người có nhu cầu và khả năng sử dụng đất, biết làm giàu trên đất, làm cho đất đai từ một thứ tài nguyên thuần túy được thiên nhiên ban tặng trở thành tài sản có giá, là hàng hóa có giá trị lưu thông trên thị trường.

Trong bối cảnh nhiều hoạt động đối với giao dịch chuyển nhượng QSDĐ đã và đang diễn ra hàng ngày với sự tham gia của nhiều loại chủ thể (pháp nhân, cá nhân, người quốc tịch nước ngoài...) với việc chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng nhiều loại đất khác nhau (đất thổ cư, đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất dự án....) diễn ra với nhiều hình thức khác nhau như: hợp đồng chuyển nhượng, hợp đồng ủy quyền, hợp đồng góp vốn, hợp đồng mua bán viết tay, mua bán đất thông qua vi bằng, cho đến các hoạt động mua bán nhà đất với hành vi "lướt sóng" thông qua công chứng bảo lưu với mục đích trốn thuế đã và đang xảy ra rất nhiều ở từng địa phương, tạo ra những cơn sốt đất đai giả tạo, cục bộ để trục lợi... Nhiều giao dịch chuyển nhượng QSDĐ không tuân thủ quy định pháp luật hoặc QSDĐ chưa đủ điều kiện chuyển nhượng dẫn đến việc "lách luật" trong chuyển nhượng QSDĐ. Đáng chú ý hơn, giao dịch chuyển nhượng QSDĐ trái pháp luật được thực hiện trên cơ sở có sự thỏa thuận, "thông đồng ý kiến" của các bên trong giao dịch chuyển nhượng QSDĐ nhằm đối phó với pháp luật, trốn tránh thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước: thuế, phí, lệ phí… với giá trị lớn. Từ đó, minh chứng cho việc mục đích các bên giao dịch nhà đất vượt ngoài nhu cầu để ở và canh tác của nó, mà xuất phát từ hoạt động đầu tư, đầu cơ, sinh lợi, kinh doanh hàng hóa, hàng hóa ở đây chính là QSDĐ.

Thời gian gần đây, thị trường bất động sản có nhiều khởi sắc, giá bất động sản tăng gấp nhiều lần khi LĐĐ năm 2024 sẽ áp dụng từ ngày 01/8/2024, trong đó có sự thay đổi theo hướng tiếp cận đất đai thông qua giao dịch chuyển nhượng đảm bảo lợi ích cho các chủ thể sử dụng đất. Tuy nhiên, các giao dịch bất động sản diễn ra sôi động nhưng bên bán và bên mua thường có hành vi chỉ muốn thực hiện quyền mà không

muốn thực hiện nghĩa vụ, mặc dù trong lĩnh vực quyền con người, mối quan hệ giữa quyền - nghĩa vụ (trách nhiệm) của cá nhân và vấn đề giới hạn áp dụng quyền con người là những vấn đề rất nhạy cảm. Những hành vi trái pháp luật này đã gây thất thu cho ngân sách, gia tăng tình trạng đầu cơ bất động sản, tạo nên những yếu tố mất ổn định nền kinh tế.

Nhận thấy được tầm quan trọng của đất đai đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước nói chung và tính chất linh hoạt nhưng cũng rất phức tạp của quan hệ chuyển nhượng QSDĐ trên thực tế nói riêng, pháp luật đất đai và pháp luật khác có liên quan qua các thời kỳ được xây dựng, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện theo hướng ngày càng hợp lý hơn, toàn diện và đầy đủ hơn. Bên cạnh LĐĐ 2013, BLDS 2015 thì đặc biệt gần đây, LĐĐ năm 2024 đã tạo ra hành lang pháp lý tương đối đầy đủ cho các chủ thể tham gia vào các giao dịch chuyển nhượng QSDĐ trên thị trường.

Từ những vấn đề trên, sự cần thiết khách quan ở cả hiện tại và tương lai vẫn đang và sẽ rất cần phải có các công trình tiếp tục được nghiên cứu vừa mang tính tổng thể, toàn diện, vừa mang tính chuyên sâu ở cả khía cạnh lý luận, pháp luật thực định, cũng như thực tiễn thực thi về NVCCN trong giao dịch chuyển nhượng QSDĐ, sự nghiên cứu cần phải đặt trong mối quan hệ gắn bó mật thiết và phù hợp với nền kinh tế thị trường, với hội nhập kinh tế quốc tế, Tác giả lựa chọn đề tài: ***"Pháp luật về nghĩa vụ của cá nhân trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất"*** để làm đề tài nghiên cứu luận văn thạc sĩ chuyên ngành luật kinh tế của mình. Thông qua đề tài này, Tác giả muốn góp ý bổ sung một số điểm hạn chế của quy định pháp luật liên quan đến NVCCN trong giao dịch chuyển nhượng QSDĐ và đưa ra một số kiến nghị để hoàn thiện pháp luật tại Việt Nam.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu nghiên cứu đề tài là nhằm tạo cơ sở lý luận, thực tiễn và làm sáng tỏ thực trạng quy định của pháp luật về NVCCN trong giao dịch chuyển nhượng QSDĐ tại Việt Nam. Bên cạnh đó, đề tài cũng nhằm mục đích đưa ra một số kiến nghị, giải pháp nhằm năng cao hiệu quả thực hiện NVCCN trong giao dịch chuyển nhượng QSDĐ tại Việt Nam.

3. Câu hỏi nghiên cứu

Để hoàn thành mục tiêu nghiên cứu đặt ra, Tác giả xác định câu hỏi nghiên cứu chính của luận văn này như sau: "***Khi xây dựng pháp luật về NVCCN trong giao dịch chuyển nhượng QSDĐ cần phải chú trọng đến những vấn đề nào để đảm bảo quyền lợi của các chủ thể là cá nhân trong quá trình giao dịch chuyển nhượng QSDĐ và vừa đảm bảo hài hòa lợi ích, thực hiện nghĩa vụ có trách nhiệm đối với các chủ thể khác có liên quan?***

Để trả lời câu hỏi nghiên cứu trên, Tác giả phân loại nội dung trong phạm vi nghiên cứu và tự đặt ra hai câu hỏi nghiên cứu phụ để tìm ra lời giải đáp và hai câu hỏi nghiên cứu này cũng chính là các vấn đề sẽ được giải quyết trong các chương của luận văn:

Câu hỏi thứ nhất: Cơ sở lý luận làm nền tảng cho việc phân tích và hoàn thiện quy định pháp luật về NVCCN trong giao dịch chuyển nhượng QSDĐ là gì?

Câu hỏi thứ hai: Quy định pháp luật Việt Nam hiện nay có kiểm soát được việc thực thi NVCCN trong giao dịch chuyển nhượng QSDĐ không? Thực trạng pháp luật về NVCCN trong giao dịch chuyển nhượng QSDĐ là gì, đâu là tồn tại, hạn chế? Từ thực trạng pháp luật cùng với thực tiễn áp dụng, những giải pháp nào được đặt ra nhằm thực thi NVCCN trong giao dịch chuyển nhượng QSDĐ sao cho đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch, thực thi có trách nhiệm?

4. Tình hình nghiên cứu

Cho đến thời điểm hiện tại, ở đã có rất nhiều công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn đã được công bố, có thể khái quát thành các nhóm chính sau:

Thứ nhất, *nghiên cứu về nghĩa vụ đối với người sử dụng đất*. Công trình "***Pháp luật về nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất đối với Nhà nước qua thực tiễn thi hành trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi***" của Tác giả Trương Thị Thi, Luận văn Thạc sĩ Luật học, Trường Đại học Luật - Đại học Huế, năm 2022. Luận văn được Tác giả khái quát một cách cụ thể các quy định pháp luật về nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất đối với Nhà nước theo hướng bao quát từ việc thu hồi đất nhằm đảm bảo hài hòa giữa lợi ích của Nhà nước với người sử dụng đất. Ngoài ra, luận văn còn tập trung phân tích nội dung những quy định về điều kiện phát sinh các nghĩa vụ của người sử dụng đất trên cơ sở trình tự, thủ tục mà pháp luật quy định dựa trên từng loại nhóm nghĩa vụ tài chính mà người sử dụng đất có nghĩa vụ phải nộp cho Nhà nước. Qua đó, Luận văn nêu và phân tích thực trạng pháp luật cũng như những khó khăn, hạn chế để đưa ra những giải pháp định hướng nhằm hoàn thiện pháp luật về nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất đối với Nhà nước; Công trình "***Tính đồng bộ, thống nhất của các quy định về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất trong Luật Đất đai***" của Tác giả Nguyễn Quang Tuyến & Hoàng Thế Cường được đăng trên Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, số 4 năm 2021. Bài viết chỉ ra tính động đồng bộ, thống nhất trong các quy định về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất của LĐĐ năm 2013 trong nội dung các quy định về quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất và trong nội dung các quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức sử dụng đất, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất và kiến nghị sửa đổi, bổ sung; Công trình "***Pháp luật đăng ký quyền sử dụng đất ở Việt Nam***" của Tác giả Nguyễn Việt Dũng, Luận văn Thạc sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2016. Luận văn góp phần hoàn thiện hệ thống cơ sở lý luận về đăng ký đất đai và pháp luật về đăng ký đất đai thông qua việc nghiên cứu những vấn đề lý luận về chế định pháp luật đăng ký QSDĐ ở Việt Nam. Thông qua việc phân tích thực trạng áp dụng pháp luật, luận văn

chỉ ra những thành tựu và hạn chế, bất cập cũng như định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về đăng ký QSDĐ ở Việt Nam; Công trình "***Nâng cao trách nhiệm của người sử dụng đất trong việc sử dụng đất đai hiệu quả***" của Tác giả Nguyễn Khánh Ly được đăng trên Tạp chí Quản lý Nhà nước, số 318 năm 2022. Bài viết chỉ ra sự cần thiết tăng cường quản lý và sử dụng đất đai hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nguyên tắc sử dụng đất đai hiệu quả và trách nhiệm của người sử dụng đất và đề xuất nâng cao trách nhiệm của người sử dụng đất trong việc sử dụng đất đai hiệu quả; Công trình "***Những vấn đề về quyền sử dụng đất theo Luật Kinh doanh bất động sản và các quy định pháp luật khác***" của Tác giả Lê Ngọc Thạnh được đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, số 12 (268) năm 2014. Trên cơ sở tìm hiểu hàng hóa chủ yếu của việc kinh doanh bất động sản, đồng thời phân tích một số bất cập trong Luật Kinh doanh bất động sản và pháp luật về đất đai, Tác giả đề nghị xem xét về tên gọi của Luật Kinh doanh bất động sản và sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật có liên quan đến nội dung về giấy tờ hợp pháp chứng minh QSDĐ theo quy định pháp luật, cũng như việc chuyển nhượng, cho thuê QSDĐ thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới, dự án khu nhà ở; Công trình "***Bình luận chế định quản lý Nhà nước về đất đai trong Luật Đất đai năm 2013***" của Tác giả Trần Quang Huy, Nxb. Tư pháp, năm 2017. Trong mười sáu chương bình luận liên quan đến chế định quản lý Nhà nước về đất đai, Tác giả có nhắc đến các quy định về đăng ký đất đai, về cấp giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, về hệ thống thông tin đất đai và thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai; Công trình "***Giáo trình Luật Đất đai***" Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh, Tái bản lần thứ nhất: Nxb. Hồng Đức năm 2018. Trong tám chương của giáo trình, Tác giả có nhắc đến những vấn đề lý luận về ngành LĐĐ, lý luận liên quan đến địa vị pháp lý của người sử dụng đất và lý luận về thủ tục hành chính về đất đai; Công trình "***Giáo trình Luật Thuế Việt Nam***" của Tác giả Phạm Thị Giang Thu, Nxb. Công an nhân dân năm 2019. Trong tám chương của giáo trình, Tác giả có nhắc đến những vấn đề cơ bản của pháp luật thuế, về pháp luật thuế thu nhập và lý luận pháp luật thuế đối với đất đai.

Thứ hai, *nghiên cứu về quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng*. Công trình "***Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật dân sự***" của Tác giả Trương Ngọc Hoa, Luận văn Thạc sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2020. Luận văn chỉ ra những vấn đề lý luận về hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ trong có nội dung về chủ thể hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ. Luận văn cũng đánh giá thực trạng pháp luật về quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ cũng như những giải pháp hoàn thiện pháp luật về hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ như giải pháp về cấp giấy chứng nhận QSDĐ, giải pháp về thủ tục hành chính, giải pháp về nghĩa vụ tài chính liên quan đến chuyển nhượng QSDĐ; Công trình "***Trách nhiệm giải trình của đại diện chủ sở hữu về đất đai ở Việt Nam***" của Tác giả Phan Trung Hiền được đăng trên Tạp chí khoa học đại học quốc gia Hà Nội, số 08 năm 2021. Bài viết tập trung vào trách nhiệm giải trình của Nhà nước với tư cách là đại diện chủ sở hữu trong

quá trình quản lý đất đai tại Việt Nam. Dựa trên các yêu cầu của việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và quyền sở hữu đất đai của toàn dân. Ngoài ra, bài viết chỉ ra những lỗ hổng trong luật pháp và rào cản trong quá trình thực hiện trách nhiệm giải trình trong lĩnh vực đất đai. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất các giải pháp cải thiện luật pháp để đảm bảo trách nhiệm giải trình của Nhà nước, thông qua các cơ quan liên quan, được giao quyền đại diện cho chủ sở hữu đất đai tại Việt Nam; Công trình "***Pháp luật về nhận quyền sử dụng đất ở và quyền thuê mua nhà ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài***" của các Tác giả Lê Ngọc Thạnh & Nguyễn Thị Kim Quyên được đăng trên Tạp chí Tài Nguyên và Môi Trường, số 05(333) năm 2017. Nhóm Tác giả đã khái quát về người Việt Nam định cư ở nước ngoài, về quyền nhận QSDĐ của người Việt Nam định cư ở nước ngoài và về thuê mua nhà ở theo pháp luật về nhà ở và đề xuất một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật; Công trình "***Chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo pháp luật Việt Nam***" của Tác giả Nguyễn Văn Hiến, Luận án Tiến sĩ Luật học, Học viện Khoa học Xã hội năm 2017. Luận án là công trình tập trung nghiên cứu chuyên sâu về chuyển nhượng QSDĐ theo pháp luật Việt Nam. Luận án có những điểm mới đóng góp vào khoa học pháp lý như sau: (i), Luận án phân tích, làm rõ khái niệm, đặc điểm, bản chất của QSDĐ từ đó xác định sự khác nhau giữa tài sản là QSDĐ với các loại tài sản khác; (ii), Luận án đã phân tích, luận giải tính đặc thù nào tác động và ảnh hưởng đến chuyển nhượng QSDĐ. Đồng thời, làm rõ vai trò điều chỉnh của pháp luật, qua đó nêu ra các yêu cầu điều chỉnh của pháp luật về chuyển nhượng QSDĐ cho phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế ở nước ta hiện nay; (iii) Luận án đã chỉ rõ những nguyên nhân căn bản của những hạn chế, vướng mắc, những rào cản đã và đang hiện hữu trong đời sống thực tế khi các chủ thể tham gia giao dịch chuyển nhượng QSDĐ qua những tranh chấp phát sinh; (iv) Luận án đã chỉ ra những định hướng, yêu cầu và đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về chuyển nhượng QSDĐ, đảm bảo các giao dịch chuyển nhượng QSDĐ được vận hành thuận lợi, ít tốn kém, giảm thiểu rủi ro, minh bạch, khách quan, chính quy và công khai hóa; Công trình "***Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở theo pháp luật hiện hành của Việt Nam***" của Tác giả Nguyễn Thuỳ Trang, Luận án Tiến sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2017. Luận án nghiên cứu hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ ở trên cơ sở các vấn đề lý luận, thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng quy định pháp luật về hợp đồng và QSDĐ ở trong hệ thống pháp luật dân sự, đất đai, kinh doanh bất động sản, nhà ở… lấy quy định về hợp đồng của pháp luật dân sự làm trung tâm. Trong đó đất ở và QSDĐ ở là một trong những nội dung được luận án phân tích chuyên sâu trên cả phương diện lý luận, thực trạng và định hướng hoàn thiện pháp luật, bởi tính đặc thù của loại tài sản này so với các loại tài sản khác trong giao dịch dân sự; Công trình ***"Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo mẫu: pháp luật, thực tiễn và kiến nghị hoàn thiện - Hội thảo khoa học pháp luật về hợp đồng mẫu, khoa luật kinh tế, trường đại học Phan Thiết"*** của Tác giả Lê Ngọc Thạnh, xuất bản năm 2023 tr.123-133; Tác giả phân tích và chỉ ra

rằng hợp đồng theo mẫu (hợp đồng mẫu) vừa phụ thuộc vào ý chí của các bên tham gia giao dịch đồng thời cũng là ý chí của cơ quan quản lý Nhà nước trong mối quan hệ chuyển nhượng QSDĐ. Trên cơ sở đó, Tác giả kiến nghị sửa đổi, bổ sung một số quy định pháp luật có liên quan nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể tham gia quan hệ pháp luật chuyển nhượng quyền sử dụng đất; Công trình "***Những rủi ro khi nhận chuyển nhượng suất tái định cư là đất ở chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất***" của các Tác giả Phan Trung Hiền & Phạm Hồng Du được đăng trên Tạp chí Nghề Luật, số 1 năm 2018. Khi bị thu hồi đất, nếu có đủ điều kiện theo quy định thì người có đất bị thu hồi sẽ được bố trí tái định cư bằng nhà ở hoặc đất ở (suất tái định cư) nhằm mục đích giúp người có đất bị thu hồi ổn định chỗ ở và cuộc sống. Tuy nhiên, trên thực tế thì phần lớn các suất tái định cư này lại được giao dịch mua bán, chuyển nhượng rầm rộ trên thị trường. Do chưa được cấp giấy chứng nhận nên các suất tái định cư này không thể tiến hành các thủ tục mua bán, chuyển nhượng theo quy định của pháp luật được. Để tạo sự an tâm cho người mua, nhận chuyển nhượng suất tái định cư thì các bên tìm cách "lách luật". Giải pháp phổ biến nhất hiện nay được các bên lựa chọn là giao kết bằng "hợp đồng ủy quyền" để mua bán, chuyển nhượng suất tái định cư. Dù được xem là "giải pháp ưu việt" khi lựa chọn hình thức giao dịch qua ủy quyền. Tuy nhiên, qua tìm hiểu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, thì hình thức giao dịch này vẫn tồn tại rất nhiều rủi ro khó lường cho cả hai bên, mà đặc biệt là bên mua, nhận chuyển nhượng suất tái định cư. Trong phạm vi của bài viết này, nhóm Tác giả đi sâu vào phân tích những rủi ro khi nhận chuyển nhượng suất tái định cư là đất ở chưa có giấy chứng nhận và có đề xuất một số giải pháp để nhằm hạn chế rủi ro khi tham gia giao dịch này; Công trình "***Pháp luật về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng từ thực tiễn tỉnh Hải Dương***" của Tác giả Vũ Thị Thanh Thủy, Luận văn Thạc sĩ, năm 2016. Nhóm giải pháp xây dựng và hoàn thiện các quy định pháp luật điều chỉnh hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ được Tác giả trình bày với 3 giải pháp cụ thể là: (i) Thực hiện cải cách các thủ tục hành chính: Đơn giản thủ tục đăng ký chuyển QSDĐ; Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, tài liệu địa chính; Phát triển hệ thống thông tin, các tổ chức tư vấn, dịch vụ về chuyển nhượng QSDĐ; (ii) Hoàn thiện pháp luật về giá đất: Kiện toàn cơ quan định giá đất của Nhà nước, làm tốt công tác theo dõi, cập nhật biến động giá đất trên thị trường; thiết lập hệ thống cơ quan giám sát, thanh tra, kiểm tra hoạt động chuyển nhượng QSDĐ; (iii) Hoàn thiện pháp luật về nghĩa vụ tài chính và thủ tục thực hiện các nghĩa vụ trong hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ: Quy định rõ việc thuế thu nhập từ chuyển nhượng QSDĐ; có các chế tài xử lý nghiêm hành vi trốn thuế…

Ngoài ra, Tác giả còn tham khảo một số công trình nghiên cứu liên quan như: Doãn Hồng Nhung & Nguyễn Thị Nắng Mai: "Một số giao dịch tư lợi trong thực tiễn chuyển nhượng QSDĐ", Tạp chí Nhà nước và pháp luật, số 3(287), 2012, tr.60-65; Lê Vũ Nam & Tống Hào Kiệt: "Một số bất cập trong quy định của pháp luật liên quan đến việc xử lý những giao dịch dân sự nhằm trốn tránh nghĩa vụ", Tạp chí TAND, số 5, 2021, tr. 8-12; Nguyễn Văn Hiến: "Bản chất của hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ theo

pháp luật hiện hành", Tạp chí Dân chủ và pháp luật, số 294, 2016, tr. 25-28; Phan Thị Hồng: "Đăng ký đất đai và giao dịch chuyển nhượng QSDĐ tại Việt Nam", Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, số 2 (406), 2022, tr. 62-70; Trần Tú Anh & Huỳnh Minh Khánh: "Vi phạm nghĩa vụ trả tiền trong hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ có điều kiện hủy bỏ hợp đồng?", Tạp chí Kiểm sát, số 11, 2023, tr. 54-57; Tưởng Duy Lượng: "Xác định thiệt hại và bồi thường thiệt hại khi hợp đồng mua bán nhà, hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ vô hiệu", Tạp chí Kiểm sát, số 03, 2023, tr. 13-21…

5. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu

5.1. Đối tượng nghiên cứu

Luận văn tập trung nghiên cứu các quy định của pháp luật liên quan đến NVCCN trong giao dịch chuyển nhượng QSDĐ và thực trạng thực hiện các quy định này của pháp luật.

5.2. Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi về nội dung. Đề tài nghiên cứu quy định của pháp luật liên quan nghĩa vụ của NVCCN trong giao dịch chuyển nhượng QSDĐ giữa các bên trong giao dịch chuyển nhượng đối với nhau, nghĩa vụ với cơ quan, tổ chức khác và nghĩa vụ đối với Nhà nước.

Phạm vi về không gian. Đề tài nghiên cứu ở Việt Nam.

Phạm vi về thời gian. Luận văn nghiên cứu các quy định của pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật về NVCCN trong giao dịch chuyển nhượng QSDĐ từ khi LĐĐ năm 2013, BLDS năm 2015 và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đang có hiệu lực thi hành. Tuy nhiên, tác giả có so sánh, đối chiếu với các quy định của Luật Đất đai năm 2024 có liên quan khi đánh giá thực trạng pháp luật.

6. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp luận. Phương pháp luận của Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử là những phương pháp luận khoa học được vận dụng nghiên cứu trong toàn bộ các chương của luận văn để làm sáng tỏ những vấn đề cần nghiên cứu pháp luật về NVCCN trong giao dịch chuyển nhượng QSDĐ.

Phương pháp tiếp cận lịch sử. Phương pháp tiếp cận lịch sử được sử dụng để đánh giá sự vận động, thay đổi của các quy định pháp luật về NVCCN trong giao dịch chuyển nhượng QSDĐ qua các thời kỳ lịch sử và được vận dung nghiên cứu trong cả hai chương của Luận văn, trong đó tập trung chủ yếu các quy định pháp luật về NVCCN trong giao dịch chuyển nhượng QSDĐ. Từ phương pháp tiếp cận lịch sử, luận văn đưa ra nhận xét, đánh giá sự kế thừa, phát triển của các quy định pháp luật về NVCCN trong giao dịch chuyển nhượng QSDĐ qua từng thời kỳ, từ đó đưa ra những kiến nghị, đề xuất hoàn thiện pháp luật phù hợp.

Phương pháp nghiên cứu lý luận. Được sử dụng xuyên suốt toàn bộ trong các chương của luận văn, nhằm trình bày các vấn đề, nội dung nghiên cứu theo một trình tự, bố cục hợp lý, chặt chẽ, logic và gắn kết được những vấn đề cần nghiên cứu.

Phương pháp chứng minh. Thông qua phương pháp chứng minh, các luận điểm, luận cứ khoa học được trình bày một cách hợp lý, hệ thống, có tính thuyết phục và chính xác. Do vậy, phương pháp này được sử dụng xuyên suốt nội dung của luận văn, từ những vấn đề lý luận, cho đến những quy định pháp luật và kiến nghị hoàn thiện pháp luật về NVCCN trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Phương pháp phân tích. Thông qua phương pháp phân tích, những quy định pháp luật về NVCCN trong giao dịch chuyển nhượng QSDĐ sẽ được Tác giả nhìn nhận, đánh giá chủ yếu ở chương 2 của Luận văn.

Ngoài ra, Tác giả còn sử dụng một số phương pháp khác như diễn giải, bình luận và tổng hợp để phân tích những nội dung của văn bản quy phạm pháp luật, bản án liên quan đến pháp luật về NVCCN trong giao dịch chuyển nhượng QSDĐ.

7. Ý nghĩa khoa học và giá trị ứng dụng của đề tài

7.1. Ý nghĩa khoa học

Thông qua việc nghiên cứu khoa học đề tài "***Pháp luật về nghĩa vụ của cá nhân trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất***", Luận văn là công trình nghiên cứu tổng hợp, làm rõ bản chất pháp luật về NVCCN trong giao dịch chuyển nhượng QSDĐ dựa trên hệ thống cơ sở lý luận và thực tiễn áp dụng pháp luật thông qua LĐĐ năm 2013 và BLDS năm 2015. Đồng thời, Tác giả kết hợp so sánh, đối chiếu với LĐĐ năm 2024. Luận văn chỉ rõ những bất cập, hạn chế trong quá trình thực thi pháp luật về NVCCN trong giao dịch chuyển nhượng QSDĐ. Từ đó, kiến nghị và đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật về NVCCN trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

7.2. Giá trị ứng dụng của đề tài

Luận văn là công trình nghiên cứu được Tác giả sử dụng các phương pháp khoa học và dựa trên các văn bản quy phạm pháp luật, tài liệu khoa học đã được công bố cùng các tài liệu có tính khoa học liên quan. Vì vậy, đây là công trình có tính khoa học, mang tính tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu và vận dụng trong thực tế.

8. Bố cục của luận văn

Ngoài phần phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo thì đề tài "***Pháp luật về nghĩa vụ của cá nhân trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất***" gồm có hai chương:

Chương 1: Những vấn đề lý luận về nghĩa vụ của cá nhân trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Trong chương này, Tác giả sẽ làm rõ hệ thống cơ sở lý luận liên quan đến NVCCN trong giao dịch chuyển nhượng QSDĐ từ các nội dung cơ bản như khái niệm, đặc điểm, vai trò, ý nghĩa cho đến các nội dung trọng tâm như bản chất, cơ sở khoa học, các yêu cầu cần đảm bảo nhằm xác định mối quan hệ giữa quyền - nghĩa vụ (trách nhiệm) của cá nhân trong giao dịch chuyển nhượng QSDĐ. Tác giả cũng đưa ra một số tiêu chí để xây dựng và hoàn thiện pháp luật về nghĩa vụ của cá nhân trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Chương 2: Thực trạng pháp luật và giải pháp hoàn thiện pháp luật về nghĩa vụ của cá nhân trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Trong chương này, Tác giả sẽ làm sáng tỏ thực trạng pháp luật cũng như thực tiễn áp dụng pháp luật về NVCCN trong giao dịch chuyển nhượng QSDĐ từ các nội dung liên quan đến nghĩa vụ cung cấp thông tin, nghĩa vụ tài chính, nghĩa vụ đăng ký... Trên cơ sở đó, Tác giả nghiên cứu đề xuất các giải pháp góp phần hoàn thiện các quy định của pháp luật liên quan đến NVCCN trong giao dịch chuyển nhượng QSDĐ trong nền kinh tế thị trường.

CHƯƠNG 1

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NGHĨA VỤ CỦA CÁ NHÂN TRONG GIAO DỊCH CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

1.1 Khái quát về giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất

1.1.1 Khái niệm và bản chất giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Thứ nhất, *khái niệm giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất.*

Mỗi quốc gia, mỗi dân tộc đều nhìn nhận đất đai là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt quan trọng và không thể thay thế[1]. Đất đai vừa mang giá trị kinh tế, vừa mang giá trị xã hội. Nhà nước với tư cách đại diện chủ sở hữu về đất đai, có đầy đủ các quyền năng của chủ sở hữu về đất đai như chiếm hữu, sử dụng và định đoạt. Trong ba quyền năng của chủ sở hữu, quyền sử dụng được xem là quyền năng quan trọng và có ý nghĩa thiết thực, bởi quyền sử dụng trực tiếp mang lại những giá trị lợi ích cho chủ sở hữu[2]. Có thể nhận thấy, trong điều kiện hiện nay thực hiện nhất quán quan điểm đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam là hết sức cần thiết[3].

Theo Từ điển Luật học, QSDĐ được xác định như sau: "*QSDĐ là quyền của các chủ thể được khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi ích từ việc sử dụng đất được Nhà nước giao, cho thuê hoặc được chuyển giao từ những chủ thể khác thông qua việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho... từ những chủ thể khác có QSDĐ... Khái niệm về QSDĐ trong công trình này thiên về việc xác định quyền khai thác lợi ích từ đất, quyền chuyển QSDĐ và nguồn gốc của QSDĐ*"[4]. Trong khi đó, Giáo trình LĐĐ của Trường Đại học Luật Hà Nội thì cho rằng: "*QSDĐ là quyền khai thác các thuộc tính có ích của đất đai để phục vụ cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước*"[5]. Xét về khía cạnh kinh tế, QSDĐ có ý nghĩa quan trọng vì nó làm thỏa mãn các nhu cầu và mang lại lợi ích vật chất cho các chủ sử dụng trong quá trình sử dụng đất[6]. Quyền sử dụng đất là quyền tài sản trị giá được bằng tiền[7]. Quyền sử dụng đất đã tách khỏi quyền sở hữu và trở thành một loại quyền về tài sản thuộc sở hữu

---

[1] Quang Phong. (2022). *Tổng Bí thư: Đất đai là tài sản đặc biệt của quốc gia*, https://dantri.com.vn/xa-hoi/tong-bi-thu-dat-dai-la-tai-san-dac-biet-cua-quoc-gia-20220504101950787.htm, truy cập ngày [24/7/2024].

[2] Nguyễn Văn Điền (2021). Quyền sở hữu và căn cứ xác lập quyền sở hữu tài sản theo quy định của pháp luật hiện hành, Tạp chí Dân chủ và pháp luật, https://danchuphapluat.vn/quyen-so-huu-va-can-cu-xac-lap-quyen-so-huu-tai-san-theo-quy-dinh-cua-phap-luat-hien-hanh, truy cập ngày [25/7/2024].

[3] Vũ Văn Phúc. (2022). Chế độ sở hữu toàn dân về đất đai do Nhà nước đại diện chủ sở hữu ở Việt Nam, *Tạp chí Ban Tuyên giáo Trung ương*, https://www.tuyengiao.vn/che-do-so-huu-toan-dan-ve-dat-dai-do-nha-nuoc-dai-dien-chu-so-huu-o-viet-nam-143012, truy cập ngày [27/06/2024].

[4] Viện Khoa học pháp lý (năm 2006), *Từ điển Luật học* (trang 655), Nxb. Từ điển Bách khoa và Nxb. Tư pháp, Hà Nội. tr.655.

[5] Đại học luật Hà Nội. (2011). *Giáo trình Luật Đất đai*, Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội. tr.92.

[6] Trường Đại học Luật Hà Nội. (2008). *Giáo trình Luật đất đ*ai, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội - 2008, tr.92.

[7] Điều 115 Bộ luật Dân sự năm 2015.

của người sử dụng đất[8]. Người sử dụng đất được thực hiện mọi hành vi theo ý chí của mình để nắm giữ, chi phối tài sản miễn sao không trái pháp luật, không trái đạo đức xã hội. Và QSDĐ có thể chuyển giao cho người khác theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật.

Mặc dù nghiên cứu ở nhiều góc độ khác nhau, song nội hàm của các khái niệm về quyền sử dụng đất nêu trên có các đặc điểm chủ yếu như: (i) Quyền sử dụng đất là quyền khai thác giá trị của đất đai; (ii) Chủ thể thực hiện việc khai thác chính là người sử dụng đất (tổ chức, hộ gia đình, cá nhân) và (iii) Quyền sử dụng đất không phải là quyền sở hữu đất đai[9]. Tiếp tục kế thừa và phát triển nội dung của các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc, tại Nghị quyết số 18-NQ/TW, Đảng ta khẳng định QSDĐ là *"một loại tài sản và hàng hóa đặc biệt, nhưng không phải là quyền sở hữu"*[10]. Nhìn từ phương diện kinh tế, một hàng hóa thông thường bao giờ cũng có giá trị và giá trị sử dụng, trong đó giá trị của hàng hóa được xác định bằng lao động kết tinh trong hàng hóa, nhưng giá trị của QSDĐ không được xác định thông qua quy luật thông thường, không có hao phí lao động nào được bỏ ra để hình thành nên đất. Qua đó, chúng ta có thể nhận thấy tính chất đặc biệt của loại hàng hóa "QSDĐ" trên thị trường, cũng như để quyền sử dụng đất phát huy được vai trò là một loại hàng hóa đặc biệt trên thị trường thì Nhà nước phải xác lập cơ chế quản lý hữu hiệu, phù hợp nhằm "*tạo cơ sở pháp lý cho việc hình thành và phát triển thị trường bất động sản, bao gồm cả quyền sử dụng đất, từng bước mở rộng thị trường bất động sản cho người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài đầu tư ở Việt Nam*"[11].

Tác giả đồng ý quan điểm của Tác giả Hồ Quang Huy cho rằng nhìn từ góc độ khoa học pháp lý thì QSDĐ cần được định nghĩa như sau: *Quyền sử dụng đất là quyền tài sản thuộc sở hữu của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân phát sinh trên cơ sở quyết định giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc từ các giao dịch nhận chuyển quyền sử dụng đất. Việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt quyền sử dụng đất phải tuân thủ các điều kiện, thủ tục do pháp luật quy định*[12].

---

[8] Phạm Thị Thanh Vân. (2015). *Chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở theo pháp luật Việt Nam* (Luận án Tiến sĩ Luật học, Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội), tr.14.

[9] Lê Hiệp. (2022). *Tổng bí thư: "Quyền sử dụng đất không phải quyền sở hữu"*. https://thanhnien.vn/tong-bi-thu-quyen-su-dung-dat-khong-phai-quyen-so-huu-1851457098.htm, truy cập ngày [25/7/2024].

[10] Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

[11] Hồ Quang Huy. (2017). Suy nghĩ về khái niệm quyền sử dụng đất của Việt Nam. Cổng thông tin Bộ Tư pháp, https://moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/nghien-cuutraodoi.aspx?ItemID=2168#:~:text=Theo%20T%E1%BB%AB%20%C4%91i%E1%BB%83n%20Lu%E1%BA%ADt%20h%E1%BB%8Dc,..%E2%80%9D%5B7%5D., truy cập ngày [25/7/2024].

[12] Hồ Quang Huy. (2017). Suy nghĩ về khái niệm quyền sử dụng đất của Việt Nam. Cổng thông tin Bộ Tư pháp, https://moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/nghien-cuu-trao-doi.aspx?ItemID=2168#:~:text=Theo%20T%E1%BB%AB%20%C4%91i%E1%BB%83n%20Lu%E1%BA%ADt%20h%E1%BB%8Dc,..%E2%80%9D%5B7%5D, truy cập ngày [25/7/2024].

Như vậy, dưới góc độ pháp lý, QSDĐ được hiểu là *tổng hợp các quy phạm pháp luật do Nhà nước ban hành quy định cho người sử dụng đất được thực hiện các quyền cụ thể trong quá trình khai thác và sử dụng đất. QSDĐ được đảm bảo thực hiện bằng sức mạnh của Nhà nước*. Nghiên cứu vấn đề này có ý nghĩa quan trọng khi xem xét điều kiện, tư cách chủ thể và các điều kiện pháp lý khác đối với QSDĐ khi tham gia giao dịch chuyển nhượng QSDĐ trên thị trường. Theo đó, chỉ những chủ thể sử dụng đất hợp pháp và chỉ những QSDĐ được pháp luật công nhận có đủ điều kiện tham gia giao dịch chuyển nhượng trên thị trường thì giao dịch đó mới hợp pháp, mới được xác lập và được bảo vệ bởi hành lang pháp lý và cơ chế bảo đảm thực thi bởi quyền lực Nhà nước.

Khái niệm giao dịch chuyển nhượng QSDĐ không phải là một khái niệm đã có từ lâu đời như khái niệm "mua, bán đất" mà mới xuất hiện khi LĐĐ năm 1993 xác lập cho phép hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất có quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thừa kế, thế chấp QSDĐ. Kế thừa quan điểm này, đến LĐĐ năm 2003 và LĐĐ năm 2013, việc chuyển nhượng QSDĐ được pháp luật tiếp tục ghi nhận. Theo đó, Điều 46 LĐĐ năm 2003 quy định: "*Người sử dụng đất thực hiện quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, cho thuê, cho thuê lại QSDĐ; thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng QSDĐ theo quy định của Luật này*"[13]. Điều 167 LĐĐ năm 2013 quy định: "*Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn QSDĐ theo quy định của Luật này*"[14]. LĐĐ năm 2024 quy định về chuyển QSDĐ như sau: "*Chuyển QSDĐ là việc chuyển giao QSDĐ từ người này sang người khác thông qua hình thức chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho QSDĐ, góp vốn bằng QSDĐ*"[15] và được ghi nhận đó là quyền công dân đối với đất đai[16]. Như vậy, pháp luật ghi nhận chuyển nhượng QSDĐ là mối quan hệ giữa bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng. Trong đó, bên chuyển nhượng vừa "chuyển giao đất" vừa chuyển giao "QSDĐ" cho bên nhận chuyển nhượng. Thông qua hoạt động này. nhận thấy việc cho phép chuyển nhượng QSDĐ của chủ sử dụng đất không làm ảnh hưởng hay mất đi giá trị QSDĐ, bởi Nhà nước vẫn là chủ thể thực hiện quyền quản lý và định đoạt đối với đất đai. Về bản chất, chuyển nhượng QSDĐ là một giao dịch dân sự có tính "thương mại" và tính "kinh tế" giữa bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng. Nhà nước chỉ đóng vai trò là người quản lý, chứng nhận và cho phép thực hiện quyền chuyển nhượng QSDĐ thông qua quy định cụ thể về điều kiện, trình tự, thủ tục cũng như quy định việc giải quyết tranh chấp và xử lý vi phạm trong quá trình chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Tóm lại, pháp luật về giao dịch chuyển nhượng QSDĐ có yếu tố lịch sử, đó là sự kế thừa và hoàn thiện các quy phạm điều chỉnh về chuyển nhượng QSDĐ. Pháp luật về

[13] Khoản 2 Điều 46 Luật Đất đai năm 2003.
[14] Khoản 1 Điều 167 Luật Đất đai năm 2013.
[15] Khoản 12 Điều 3 Luật Đất đai năm 2024.
[16] Khoản 5 Điều 23 Luật Đất đai năm 2024.

giao dịch chuyển nhượng QSDĐ chịu sự điều chỉnh của nhiều ngành luật như dân sự, đất đai... Như vậy, có thể hiểu một cách khái quát giao dịch chuyển nhượng QSDĐ *"là sự thỏa thuận ý chí giữa các bên nhằm làm phát sinh một quan hệ pháp luật mà trong đó, một bên có nghĩa vụ chuyển giao QSDĐ cho bên kia với tư cách là chuyển giao quyền sở hữu một tài sản còn bên kia có nghĩa vụ thanh toán cho bên đã chuyển giao QSDĐ một khoản tiền tương ứng với giá trị QSDĐ được xác định theo thỏa thuận của các bên trên cơ sở một diện tích đất nhất định đảm bảo theo những điều kiện, trình tự và thủ tục luật định"*.

Thứ hai, *bản chất giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất.*

Giao dịch chuyển nhượng QSDĐ trước tiên được hiểu là một dạng giao dịch dân sự được thực hiện bởi các chủ thể có đầy đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi theo quy định của pháp luật dân sự. Tuy nhiên, QSDĐ là một loại tài sản (hàng hóa) đặc biệt được phái sinh trên cơ sở quyền sở hữu đại diện của Nhà nước trao quyền và công nhận quyền theo tinh thần của Hiến pháp năm 2013[17] và trên tinh thần của LĐĐ năm 2013[18] và gần đây nhất là LĐĐ năm 2024[19] nên chủ thể thực hiện giao dịch QSDĐ còn phải đảm bảo tư cách là chủ thể sử dụng đất và đảm bảo điều kiện được phép giao dịch QSDĐ theo quy định của pháp LĐĐ. Bị chi phối và giới hạn bởi ý chí của chủ sở hữu đại diện là Nhà nước nên việc thiết lập giao dịch về QSDĐ chịu sự chi phối và kiểm soát chặt chẽ của cả pháp luật nội dung và pháp luật thủ tục.

Ở góc độ pháp luật. Dưới góc độ pháp luật, mặc dù hàng loạt các văn bản pháp luật được ban hành và điều chỉnh ở nhiều khía cạnh khác nhau về giao dịch chuyển nhượng QSDĐ, song xét trong mối quan hệ tổng thể của sự thống nhất pháp luật nhằm điều chỉnh các giao dịch về QSDĐ nói chung và giao dịch chuyển nhượng QSDĐ nói riêng cho thấy, pháp luật hiện hành vẫn còn nhiều quy định chưa thống nhất, thậm chí còn mâu thuẫn và loại trừ lẫn nhau, nhiều quy định xét về mục đích, ý nghĩa là sự cần thiết, song lại xa rời với thực tiễn thực thi và khó hiện thực hóa được trên thực tế; nhiều quy định tỏ ra lỏng lẻo và thiếu cơ chế bảo đảm để thực thi có hiệu quả trên thực tế và chúng là hệ lụy cho những động thái "lách luật", vi phạm khi ký kết và thực hiện hợp đồng[20]. Không chỉ dừng lại ở đó, đặt trong điều kiện của nền kinh tế thị trường và xu thế kinh tế hội nhập cũng cho thấy, vẫn còn nhiều rào cản cho việc tiếp cận đất đai thông qua cơ chế chuyển nhượng QSDĐ để đầu tư, vận hành giao dịch chuyển nhượng QSDĐ trên thực tế còn nhiều vướng mắc về quy trình, thủ tục và còn nhiều rào cản bởi các quy định, cơ chế[21]. Giao dịch chuyển nhượng QSDĐ và quan hệ

[17] Điều 53 Hiến pháp năm 2013.
[18] Điều 4 Luật Đất đai năm 2013.
[19] Điều 12 Luật Đất đai năm 2024.
[20] Nam Kiên. (2024). Những rủi ro, hệ lụy khi ký kết "hợp đồng giả cách" và một số giải pháp ngăn chặn, *Tạp chí điện tử pháp lý*, https://phaply.net.vn/nhung-rui-ro-he-luy-khi-ky-ket-hop-dong-gia-cach-va-mot-so-giai-phap-ngan-chan-a256669.html, truy cập ngày [25/7/2024].
[21] Nguyễn Quang Tuyến, Trần Đức Thịnh. (2019). Sử dụng đất manh mún - Rào cản trong tiếp cận đất đai và sự phát triển của thị trường bất động sản nông nghiệp. Tạp chí Dân chủ và pháp luật, https://danchuphapluat.vn/su-

pháp luật về giao dịch chuyển nhượng QSDĐ là hai phạm trù khác nhau. Trong đó, việc chuyển nhượng với góc độ là sự kiện pháp lý, là nguyên nhân thì quan hệ chuyển nhượng QSDĐ là kết quả. Xem xét giao dịch chuyển nhượng QSDĐ theo phương diện là một quan hệ pháp luật chính là việc dựa vào quy định của pháp luật để xác định quyền và nghĩa vụ của các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng (các quyền và nghĩa vụ do các bên thỏa thuận từ hợp đồng được pháp luật thừa nhận hoặc các quyền, nghĩa vụ khác do pháp luật quy định).

Ở góc độ kinh tế. Dưới góc độ kinh tế thì giao dịch chuyển nhượng QSDĐ là quyền khai thác các lợi ích từ đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thông qua một giao dịch dân sự đảm bảo theo điều kiện luật định. Việc giao dịch chuyển nhượng QSDĐ có thể: (i) Dẫn đến sự tăng giá trị của tài sản đất đai. Điều này phụ thuộc vào vị trí, tiềm năng phát triển, và các yếu tố kinh tế xã hội của QSDĐ chuyển nhượng; (ii) Việc giao dịch chuyển nhượng QSDĐ hoặc các giao dịch khác liên quan đến đất đai có thể tạo ra nguồn thu nhập thường xuyên cho các bên liên quan, như chủ sở hữu và các bên có liên quan; (iii) Quyền sử dụng đất cho phép các bên sử dụng đất cho các mục đích khác nhau như xây dựng, nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, và phát triển đô thị. Việc giao dịch chuyển nhượng QSDĐ có thể thúc đẩy các hoạt động phát triển kinh tế và xã hội (iv) Thị trường bất động sản và QSDĐ có thể là đích đầu tư hấp dẫn cho các nhà đầu tư và các tổ chức tài chính, do đó, giao dịch chuyển nhượng QSDĐ có thể có tác động đến định hướng đầu tư trong một khu vực cụ thể; (v) Việc giao dịch chuyển nhượng QSDĐ cũng có thể liên quan đến việc quản lý tài sản hiệu quả hơn, từ việc sử dụng đất đai cho đến việc tối ưu hóa giá trị tài sản. Do đó, từ góc nhìn kinh tế, giao dịch chuyển nhượng QSDĐ không chỉ đơn giản là việc chuyển nhượng quyền pháp lý mà còn có những tác động và ý nghĩa sâu sắc đối với kinh tế và phát triển xã hội trong khu vực đó.

Xét về bản chất, giao dịch chuyển nhượng QSDĐ là hành vi tự điều chỉnh đất đai từ chủ thể này sang chủ thể khác trên cơ sở các quy định của pháp luật, thông qua đó, Nhà nước công nhận QSDĐ cho chủ thể nhận chuyển nhượng. Còn bên chuyển nhượng QSDĐ sẽ thu về một khoản tiền tương ứng với giá trị QSDĐ được các bên thỏa thuận và đồng ý.

1.1.2 Đặc điểm giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Giao dịch chuyển nhượng QSDĐ là một hoạt động chuyển giao tài sản từ người này sang người khác. Tuy nhiên, bởi QSDĐ mang tính đặc thù nên việc chuyển nhượng QSDĐ không giống như hoạt động mua bán đối với các tài sản thông thường. Trên cơ sở phân tích khái niệm có thể thấy giao dịch chuyển nhượng QSDĐ có những đặc điểm điển hình như sau:

Thứ nhất, *giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất dựa trên chế độ sở hữu*

---

dung-dat-manh-mun-rao-can-trong-tiep-can-dat-dai-va-su-phat-trien-cua-thi-truong-bat-dong-san-nong-nghiep, truy cập ngày [25/7/2024].

toàn dân về đất đai

Hiến pháp năm 2013 ghi nhận "*Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác và các tài sản do Nhà nước đầu tư, quản lý là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý*"[22]. Đây là cơ sở hiến định quan trọng để ghi nhận và bảo đảm quyền cho người sử dụng đất khi thực hiện chế độ sở hữu toàn dân về đất đai. Trải qua nhiều năm xây dựng và phát triển đất nước, Đảng vẫn kiên định với việc xác định sở hữu toàn dân là vấn đề xương sống, chi phối việc quản lý, sử dụng đất đai[23]. Nhà nước không trực tiếp sử dụng đất mà trao QSDĐ cho người sử dụng đất. Bản thân Nhà nước cũng không thể trở thành chủ thể của mối quan hệ pháp luật cụ thể về thực hiện QSDĐ nên lại phải tiếp tục trao tư cách đại diện chủ sở hữu cho các cơ quan trong bộ máy Nhà nước. Vì vậy, ngay cả các cơ quan Nhà nước này cũng không thể trực tiếp sử dụng đất mà phải trao QSDĐ cho các chủ thể sử dụng đất (tạm gọi là những người chủ thực sự của đất đai)[24].

Tác giả Phạm Văn Võ nhận định: "*Tiêu chí khách quan nhất trong đánh giá sự đúng đắn mục đích của chế độ sở hữu là phải tìm cho được tài sản những người chủ thực sự gắn bó với nó bằng quyền lợi và nghĩa vụ mà không phải là mang quyền sở hữu tài sản đến cho những người chủ danh nghĩa và trừu tượng, phát huy tối đa tiềm năng của nó và bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của tổ chức, cá nhân*"[25]. Vì vậy, phát triển bền vững trong pháp luật đất đai là một trong những nội dung mới cần được cụ thể hóa, vì Việt Nam đang trong giai đoạn tích cực hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững. Khác với các nước Việt Nam lựa chọn chế độ sở hữu đất đai là "*thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất*"[26].

Với chế độ sở hữu toàn dân về đất đai các mục tiêu phát triển bền vững trong thực thi pháp luật đất đai, vừa là một lợi thế, nhưng cũng có không ít thách thức. Để bảo đảm đạt được các mục tiêu phát triển bền vững, cần bảo đảm hài hòa quyền lợi của đại diện chủ sở hữu đất đai với quyền lợi của người sử dụng đất trong quá trình tạo lập, chuyển giao quyền sử dụng đất và gắn chặt với các yêu cầu bảo vệ môi trường và giữ ổn định trật tự xã hội, kinh tế cho người sử dụng đất trong trường hợp thu hồi đất, tích tụ, tập trung đất đai cho các mục tiêu phát triển kinh tế. Có thể khẳng định, dù giao dịch chuyển nhượng QSDĐ có làm chấm dứt QSDĐ của bên chuyển nhượng thì đất đai

---

[22] Điều 53 Hiến pháp năm 2013.

[23] Ngọc Vĩnh. (2023). *Kiên định quan điểm đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện quản lý không phải là sự thụt lùi lịch sử!*. Cổng thông tin điện tử Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Giang, https://hlhpn.bacgiang.gov.vn/chi-tiet-tin-tuc/-/asset_publisher/M0UUAFstbTMq/content/kien-inh-quan-iem-at-ai-thuoc-so-huu-toan-dan-do-nha-nuoc-ai-dien-quan-ly-khong-phai-la-su-thut-lui-lich-su-, truy cập ngày [27/06/2024].

[24] Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. (2018). *Giáo trình Luật Đất đai*, Nhà xuất bản Hồng Đức - Hội Luật gia Việt Nam, tr.30.

[25] Phạm Văn Võ. (2012). *Chế độ pháp lý về sở hữu và quyền tài sản đối với đất đai*. Nxb. Lao động. tr.15-16.

[26] Điều 4 Luật Đất đai năm 2024.

thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý.

Thứ hai, *giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất bản chất là quan hệ mua bán tài sản nhưng có tính đặc biệt*

Pháp luật dân sự quy định "*Tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản*"[27] và "*Quyền tài sản là quyền trị giá được bằng tiền, bao gồm quyền tài sản đối với đối tượng quyền sở hữu trí tuệ, QSDĐ và các quyền tài sản khác*"[28]. Như vậy, QSDĐ là tài sản. Bản chất chuyển nhượng QSDĐ là quan hệ mua bán tài sản, bởi bản thân QSDĐ là một loại quyền tài sản và cũng là tài sản, khi tham gia quan hệ chuyển nhượng, bên nhận chuyển nhượng phải thanh toán cho bên chuyển nhượng một khoản tiền tương ứng với giá trị QSDĐ chuyển nhượng. Đồng thời, bên nhận chuyển nhượng phải có nghĩa vụ chuyển giao quyền sử dụng của QSDĐ cho bên nhận chuyển nhượng.

Vì vậy, bản chất pháp lý của giao dịch chuyển nhượng QSDĐ bao gồm cả quyền sử dụng bề mặt và quyền sử dụng lòng đất được xác định theo bề mặt sử dụng. Hợp đồng giao dịch chuyển nhượng QSDĐ về bản chất là hợp đồng mua bán quyền tài sản có tính chất đặc thù. Đó là việc một bên (chuyển nhượng hay bên bán) chuyển giao tài sản và quyền sở hữu đối với tài sản từ mình sang bên kia (bên mua hay bên nhận chuyển nhượng) để nhận từ bên kia một khoản tiền nhất định. Đối tượng chuyển nhượng trong trường hợp này là quyền sử dụng đất nên hợp đồng này gọi là giao dịch chuyển nhượng QSDĐ, nhưng mang những đặc điểm của mối quan hệ mua bán.

Tương tự như quan hệ mua bán tài sản thông thường khác, quan hệ chuyển nhượng QSDĐ tồn tại dưới hình thức hợp đồng với những đặc điểm chung như: (i) Hợp đồng song vụ. Nghĩa là cả bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng đều có nghĩa vụ với nhau, quyền của bên này tương ứng với nghĩa vụ của bên kia; (ii) Hợp đồng có đền bù. Khoản tiền tương ứng với giá trị QSDĐ mà bên chuyển nhượng nhận được từ bên nhận chuyển nhượng là khoản tiền đền bù đối với QSDĐ; (iii) Hợp đồng nhằm mục đích chuyển giao tài sản. Tuy nhiên, so với các quan hệ mua bán tài sản thông thường khác, quan hệ chuyển nhượng QSDĐ cũng mang tính đặc thù khác biệt. Điển hình như bên chuyển nhượng chỉ chuyển nhượng được quyền sử dụng của QSDĐ mà không chuyển được quyền sở hữu. Hơn nữa, quan hệ chuyển nhượng QSDĐ chịu sự chi phối của Nhà nước bởi những điều kiện, trình tự và thủ tục riêng biệt.

Thứ ba, *giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải tuân thủ những điều kiện nhất định*

Điều kiện giao dịch chuyển nhượng QSDĐ là sự ràng buộc của Nhà nước đối với các chủ thể tham gia quan hệ chuyển nhượng QSDĐ. Việc quy định điều kiện giao dịch chuyển nhượng QSDĐ là cơ sở pháp lý quan trọng và cần thiết để xây dựng quyền năng dân sự của người sử dụng đất. Đồng thời, việc quy định điều kiện giao dịch chuyển

[27] Khoản 1 Điều 105 Bộ luật Dân sự năm 2015.
[28] Điều 115 Bộ luật Dân sự năm 2015.

nhượng QSDĐ được xem là chuẩn mực pháp lý cho các chủ thể tham gia xem xét đối chiếu khi thực hiện giao dịch chuyển nhượng QSDĐ. Pháp luật về đất đai đặt ra quy định về điều kiện khi thực hiện giao dịch chuyển nhượng QSDĐ như: Người sử dụng đất thực hiện quyền giao dịch chuyển nhượng QSDĐ khi có các điều kiện sau:[29] có Giấy chứng nhận, trừ một số trường hợp theo luật định[30], đất không có tranh chấp, QSDĐ không bị kê biên để bảo đảm thi hành án và QSDĐ trong thời hạn sử dụng đất. Ngoài ra LĐĐ năm 2024 còn quy định một trường hợp nữa đó là "QSDĐ không bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định của pháp luật"[31]. Trong giải quyết tranh chấp đất đai, việc áp dụng các điều kiện là hết sức cần thiết bởi tính chất phức tạp trong việc xác định nguồn gốc đất, quyền của chủ sử dụng đối với quyền sử dụng đất.

Ngoài những điều kiện chung về giao dịch chuyển nhượng QSDĐ, trong một số trường hợp khi thực hiện giao dịch chuyển nhượng QSDĐ phải tuân thủ những điều kiện nhất định được thay đổi qua thời kỳ của LĐĐ. Cụ thể: "*Quy định về đối tượng nhận chuyển nhượng QSDĐ trồng lúa trong LĐĐ năm 2024 đã mang lại một sự linh hoạt mới trong quản lý và sử dụng đất nông nghiệp ở Việt Nam. Nếu theo khoản 2 Điều 191 Luật Đất đai năm 2013 quy định "tổ chức kinh tế không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa...*" thì tại khoản 3 Điều 35 LĐĐ năm 2024 quy định "*Tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp theo quy định của pháp luật..."* đồng thời tổ chức kinh tế phải thực hiện các quyền và nghĩa vụ khi nhận chuyển nhượng. Hay trường hợp "*Hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho QSDĐ trồng lúa*[32]". Quy định trên trong LĐĐ năm 2013 cũng gây ra nhiều bất cập trong quá trình thực thi. Chẳng hạn nhiều người nhận tặng cho hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp đang gặp rắc rối khi được yêu cầu phải có xác nhận là nông dân trực tiếp sản xuất mới được nhận đất[33]. Khắc phục bất cập đó, LĐĐ năm 2024 quy định cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp được phép nhận chuyển nhượng, tặng cho đất trồng lúa[34].

***Thứ tư**, phải thực hiện những nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất*

Một trong các nghĩa vụ mà các bên phải thực hiện khi tiến hành xác lập quan hệ giao dịch chuyển nhượng QSDĐ đó chính là phải thực hiện các nghĩa vụ tài chính có liên quan. Cụ thể là thuế thu nhập từ chuyển nhượng QSDĐ và các khoản phí, lệ phí liên quan trực tiếp khi thực hiện thủ tục chuyển nhượng QSDĐ. Việc bắt buộc chủ thể tham gia thực hiện chuyển nhượng QSDĐ phải thực hiện nghĩa vụ tài chính này đảm

[29] Khoản 1 Điều 188 Luật đất đai năm 2013 và Khoản 1 Điều 45 Luật đất đai năm 2024.
[30] Khoản 3 Điều 186 Luật đất đai năm 2013 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật Đất đai 2013; Khoản 3 Điều 44 Luật Đất đai năm 2024 và khoản 1 Điều 24 Luật Đất đai năm 2024.
[31] Điểm đ khoản 1 Điều 45 Luật Đất đai năm 2024.
[32] Điều 191 Luật Đất đai năm 2013.
[33] Trần Linh Huân. (2024). Những điểm mới nổi bật của Luật Đất đai năm 2024, Những điểm mới nổi bật của luật đất đai năm 2024 (tapchinganhang.gov.vn), *Tạp chí điện tử Ngân hàng*, truy cập [06/7/2024].
[34] Khoản 8 Điều 45 Luật Đất đai năm 2024.

bảo việc điều tiết thu nhập đối với người chuyển nhượng QSDĐ, đồng thời cũng đảm bảo hài hòa lợi ích của chủ thể sử dụng đất với lợi ích chung của Nhà nước.

***Thứ năm**, giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất chịu ảnh hưởng bởi tính chất của thị trường bất động sản*

Thị trường bất động sản có ảnh hưởng và tác động rất lớn tới các giao dịch chuyển nhượng QSDĐ, điều này được thể hiện rõ nét khi thị trường bất động sản phát triển đồng bộ, minh bạch, công khai thì các giao dịch chuyển nhượng QSDĐ phát triển lành mạnh, an toàn và phản ánh đúng quy luật cung - cầu của xã hội về chuyển nhượng QSDĐ[35]. Ngược lại, khi thị trường bất động sản phát triển méo mó, mất cân bằng và không minh bạch thì các giao dịch chuyển nhượng QSDĐ cũng bị lệch lạc, mất an toàn và chịu nhiều rủi ro. Ở nước ta, trong những năm qua, có thời điểm thị trường bất động sản như lên cơn sốt (2020-2022), làm cho giá bất động sản bị đẩy lên rất cao, gây sốt cục bộ và tạo sự khan hiếm giả tạo về bất động sản[36]; Điều này làm cho các giao dịch chuyển nhượng QSDĐ diễn ra sôi nổi nhưng không phản ánh giá trị cầu có thực của xã hội, gây nhiều rủi ro cho người nhận chuyển nhượng QSDĐ[37]. Như vậy, có thể nói tính chất của thị trường bất động sản tác động và ảnh hưởng sâu sắc tới giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

1.1.3 Hình thức giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Hình thức nói chung, theo nghĩa thông thường được hiểu là "*cái bên ngoài, cái chứa đựng*"[38]. Trong khoa học pháp lý, hình thức của giao dịch được định nghĩa là "*cách thức thể hiện sự thỏa thuận giữa các bên*"[39]. Hay nói cách khác hình thức của giao dịch là phương tiện ghi nhận nội dung mà các chủ thể đã xác định. Hình thức của giao dịch chuyển nhượng QSDĐ chính là hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ.

Cho đến ngày nay, các giao dịch được hình thành và phát triển ngày càng phong phú và mạnh mẽ theo nhiều hình thức biểu đạt khác nhau. Trước BLDS năm 2015, có khá nhiều văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh hình thức giao dịch dân sự dưới dạng hợp đồng với các nội dung tại BLDS Bắc Kỳ năm 1931 và Dân sự Trung kỳ năm 1936 quy định về khế ước[40]. Có thể thấy, khái niệm "hợp đồng" ở BLDS Bắc Kỳ và Dân luật Trung kỳ thiếu sự bao quát yếu tố hậu quả pháp lý khi đề cập ngay đến sự phân loại nghĩa vụ dựa trên nội dung của nghĩa vụ, là chuyển giao quyền, làm hoặc không làm

---

[35] Huỳnh Thế Du. (2023). Các yếu tố vĩ mô tác động đến thị trường bất động sản. *Tạp chí kinh tế*, https://thesaigontimes.vn/cac-yeu-to-vi-mo-tac-dong-den-thi-truong-bat-dong-san/, truy cập ngày [25/7/2024].

[36] Tuyết Lan. (2024). Thời điểm cơn sốt đất nền có thể quay lại thị trường bất động sản. *Báo Lao động*, https://laodong.vn/bat-dong-san/thoi-diem-con-sot-dat-nen-co-the-quay-lai-thi-truong-bat-dong-san-1330870.ldo, truy cập ngày [25/7/2024].

[37] Tiến Long. (2023). *Đưa giá nhà đất về giá trị thật*. https://tuoitre.vn/dua-gia-nha-dat-ve-gia-tri-that-20230317074205221.htm, truy cập ngày [25/7/2024].

[38] Nguyễn Như Ý. (1998). *Đại từ điển tiếng Việt*, Nxb. Văn hóa Thông tin, tr.809.

[39] Viện Khoa học Pháp lý. (2006). *Từ điển Luật học*, Nxb. Từ điển Bách Khoa và Nxb. Tư pháp.

[40] Điều 644 Bộ luật Dân sự Bắc Kỳ năm 1931 với nội dung: "*Khế ước là một hiệp ước của một người hay nhiều người cam đoan với một hay nhiều người khác để tặng cho, để làm hay không làm cái gì*". Điều 680 Dân luật Trung kỳ năm 1936 quy định tương tự.

một việc nào đó.

Pháp luật về dân sự quy định cụ thể Hợp đồng dân sự là sự thoả thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự lần đầu tiên năm 1995[41]. BLDS năm 2005 quy định: "*Hợp đồng dân sự là sự thoả thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự*"[42]. BLDS sự năm 1995 và BLDS năm 2005 sử dụng thuật ngữ hợp đồng dân sự đã tạo ra những bất cập trong thực tiễn. Bởi, việc sử dụng thuật ngữ "dân sự" dễ tạo ra sự nhầm lẫn khi áp dụng quan hệ dân sự thuần túy không áp dụng quan hệ dân sự theo nghĩa quan hệ tư (kể cả thương mại, kinh doanh, lao động[43]. BLDS năm 2015 quy định: "*Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự*"[44]. Khắc phục hạn chế trước đó, BLDS năm 2015 đã loại bỏ những nội dung không cần thiết và sử dụng thuật ngữ "Hợp đồng". Những người soạn thảo BLDS năm 2015 cho rằng sự sửa đổi này nhằm loại bỏ những các hiểu không chính xác về mặt khoa học và thực tiễn về phạm vi điều chỉnh của chế định hợp đồng trong BLDS năm 2015[45].

Bộ luật dân sự năm 2015 quy định cụ thể về hình thức giao dịch dân sự chung, trong đó có giao dịch chuyển nhượng QSDĐ. Theo đó, giao dịch dân sự được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể. Giao dịch dân sự thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử được coi là giao dịch bằng văn bản. Trường hợp luật quy định giao dịch dân sự phải được thể hiện bằng văn bản có công chứng, chứng thực, đăng ký thì phải tuân theo quy định đó[46]. Tùy thuộc vào nội dung, tính chất của từng loại giao dịch cũng như tùy thuộc vào sự tin tưởng lẫn nhau mà các chủ thể tham gia lựa chọn một hình thức giao dịch nhất định phù hợp với từng trường hợp cụ thể.

Trong giao dịch chuyển nhượng QSDĐ, hình thức giao dịch ảnh hưởng đến hiệu lực của giao dịch khi pháp luật có quy định hình thức là điều kiện có hiệu lực của giao dịch[47] và phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp kinh doanh bất động sản quy định được ghi nhận tại LĐĐ năm 2013[48] và trường hợp cho thuê, cho thuê lại QSDĐ, QSDĐ và tài sản gắn liền với đất, hợp đồng chuyển đổi QSDĐ nông nghiệp; hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ, QSDĐ và tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất mà một bên hoặc các bên tham gia giao dịch là tổ chức hoạt động kinh doanh bất

---

[41] Điều 394 Bộ luật Dân sự năm 1995.
[42] Điều 388 Bộ luật Dân sự năm 2005.
[43] Nguyễn Như Phát. (2010). *Một số đề xuất sửa đổi, bổ sung Bộ luật Dân sự năm 2005*. Truy cập ngày 10/02/2024 từ https://phapluatdansu.edu.vn/2010/03/09/21/26/4690/.
[44] Điều 385 Bộ luật Dân sự năm 2015.
[45] Trần Kiên & Nguyễn Khắc Thu. (2019). *Khái niệm hợp đồng và những nguyên tắc cơ bản của hệ thống pháp luật hợp đồng Việt Nam*, Truy cập ngày 01/03/2024 từ http://www.lapphap.vn/Pages/tintuc/tinchitiet.aspx?tintucid=210246.
[46] Điều 119 Bộ luật Dân sự năm 2015.
[47] Nguyễn Văn Huy. (2020). *Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất không tuân thủ quy định về hình thức*, từ https://tapchitoaan.vn/hop-dong-chuyen-nhuong-quyen-su-dung-dat-khong-tuan-thu-quy-dinh-ve-hinh-thuc, Truy cập ngày [10/03/2024].
[48] Khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai năm 2013.

động sản được công chứng hoặc chứng thực theo yêu cầu của các bên[49].

Do đó, hình thức của giao dịch chuyển nhượng QSDĐ được quy định tại LĐĐ năm 2013, LĐĐ năm 2024, Luật Công chứng năm 2014 và Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính Phủ quy định về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

Như vậy kết luận rằng, giao dịch chuyển nhượng QSDĐ phải được lập thành văn bản, việc công chứng, chứng thực chỉ bắt buộc khi các bên tham gia chuyển nhượng đều là hộ gia đình, cá nhân chuyển nhượng QSDĐ quy mô nhỏ, không thường xuyên và hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ phải thực hiện thủ tục đăng ký theo quy định của pháp luật về đất đai.

1.1.4 Nội dung giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Nội dung giao dịch chuyển nhượng QSDĐ là tổng hợp những điều khoản về thỏa thuận của chủ thể tham gia giao kết hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ hướng đến việc xác định quyền và nghĩa vụ của các bên trong giao dịch chuyển nhượng QSDĐ trên cơ sở định hướng của Nhà nước[50].

Điều khoản thỏa thuận của hợp đồng nói chung và điều khoản thỏa thuận của hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ nói riêng chia thành 03 (ba) nhóm chính bao gồm nhóm điều khoản cơ bản, nhóm điều khoản thông thường và điều khoản tùy nghi[51]. Theo đó, điều khoản cơ bản là điều khoản xác định nội dung chủ yếu của hợp đồng, nếu không thỏa thuận được những điều khoản cơ bản thì hợp đồng không thể được giao kết. Điều khoản thông thường là những điều khoản được pháp luật quy định trước, nếu khi giao kết hợp đồng các bên không thỏa thuận những điều khoản thông thường vẫn coi như hai bên mặc nhiên thỏa thuận và được thực hiện theo quy định pháp luật. Điều khoản tùy nghi là những điều khoản mà các bên tham gia giao kết hợp đồng tự ý chọn lựa và thỏa thuận với nhau trên cơ sở phù hợp với pháp luật để xác định quyền và nghĩa vụ của các bên.

Điều 398 BLDS năm 2015[52] quy định rõ các bên trong hợp đồng có quyền thỏa thuận nội dung trong hợp đồng, tuy nhiên phải đảm bảo những nội dung cơ bản về: (i) Đối tượng của hợp đồng; (ii) Số lượng, chất lượng; (iii) Giá, phương thức thanh toán; (iv) Thời hạn, địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng; (v) Quyền, nghĩa vụ của các bên; (vi) Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng; (vii) Phương thức giải quyết tranh chấp…

Tóm lại, nội dung giao dịch chuyển nhượng QSDĐ là những đối tượng, giá cả, phương thức thanh toán, thời hạn, địa điểm thanh toán, quyền và nghĩa vụ của các bên,

---

[49] Điểm b, khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai năm 2013.

[50] Tham khảo mẫu số 06 về "Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất" tại Nghị định số 02/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản.

[51] Hoàng Thế Liên. (2010). *Bình luận Khoa học Bộ luật Dân sự - tập 1*, Nxb. Chính trị Quốc gia, tr.228.

[52] Luật Đất đai năm 2013 và Luật Nhà ở năm 2014 không quy định cụ thể nội dung của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, do đó nội dung cơ bản của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự.

trách nhiệm vi phạm hợp đồng và phương thức giải quyết tranh chấp. Trong đó, nghĩa vụ của các bên bao gồm nghĩa vụ cung cấp thông tin, nghĩa vụ tài chính, nghĩa vụ đăng ký đất đai, nghĩa vụ khác (nghĩa vụ bàn giao thửa đất, nghĩa vụ giải chấp tài sản, thực hiện thủ tục công chứng hợp đồng, nghĩa vụ đảm bảo quyền của bên thứ ba ngay tình). Những vấn đề liên quan đến những nghĩa vụ của các bên trong giao dịch chuyển nhượng QSDĐ sẽ được tác giả tập trung nghiên cứu làm rõ ở chương 2 của Luận văn.

1.1.5 Vai trò giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Giao dịch chuyển nhượng QSDĐ là phương thức dịch chuyển linh hoạt QSDĐ trên thị trường, tuân thủ quy luật cung – cầu, giá cả, cạnh tranh, tôn trọng quyền tự do ý chí, thỏa thuận. Ngoài ra, giao dịch chuyển nhượng QSDĐ còn góp phần thúc đẩy quá trình tích tụ và tập trung đất vào những chủ thể có nhu cầu sử dụng đất góp phần nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng đất đai. Do đó, hoàn toàn có cơ sở khẳng định vai trò hết sức quan trọng của giao dịch chuyển nhượng QSDĐ đối với đời sống kinh tế, xã hội, cụ thể:

Thứ nhất, giao dịch chuyển nhượng QSDĐ là cơ sở pháp lý cho việc phát triển lành mạnh thị trường giao dịch về QSDĐ. Xuất phát từ nhu cầu của các bên đối với QSDĐ trên cơ sở các quyền và nghĩa vụ mà hai bên phải thực hiện nhằm đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của mình. Từ đó, Nhà nước ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai nói chung và đối với giao dịch chuyển nhượng QSDĐ nói riêng nhằm điều tiết, ổn định sự phát triển lành mạnh của thị trường bất động sản.

Thứ hai, giao dịch chuyển nhượng QSDĐ mang lại nguồn thu lớn cho Ngân sách nhà nước. Phải thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước là một trong số các nghĩa vụ mà các bên bắt buộc phải thực hiện khi xác lập giao dịch chuyển nhượng QSDĐ. Các nghĩa vụ tài chính bao gồm: thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ, phí địa chính… Các khoản thuế, phí này được tính trên cơ sở thu nhập hay giá trị mà các bên xác lập thỏa thuận trong hợp đồng. Tuy là nguồn thu mang tính thời điểm, phát sinh theo từng lần chuyển nhượng QSDĐ nhưng vẫn là nguồn thu quan trọng đối với ngân sách nhà nước. Góp phần thúc đẩy sự phát triển của đất nước.

Thứ ba, giao dịch chuyển nhượng QSDĐ góp phần sử dụng đất hiệu quả và làm tăng thêm giá trị của đất. Các giao dịch về QSDĐ trên thị trường đều nhằm mục đích là để khai thác công dụng cũng như giá trị của QSDĐ như canh tác, để ở hoặc làm địa điểm kinh doanh… Do đó, việc dịch chuyển QSDĐ từ cá nhân này sang cá nhân khác góp phần khai thác có hiệu quả hơn đối với QSDĐ thông qua việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên đất bao gồm đường xá, hệ thống các công trình, tài sản gắn liền trên đất để phục vụ nhu cầu canh tác, sản xuất hay kinh doanh của người sử dụng đất. Điều đó góp phần khai thác tối đa các công dụng của đất và làm tăng thêm giá trị của QSDĐ trong tương lai. Ngoài ra, thông qua giao dịch chuyển nhượng QSDĐ, đất đai được phân bổ và sử dụng một cách hợp lý, tiết kiệm, đáp ứng nhu cầu sử dụng đất của người dân.

1.2 Khái quát về nghĩa vụ của cá nhân trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất

1.2.1 Một số khái niệm có liên quan

Thứ nhất, *khái niệm về cá nhân*

Có nhiều quan niệm và cách tiếp cận đối với khái niệm cá nhân. Thuật ngữ này đôi khi được phân biệt với thực thể người (human being) hoặc tự nhiên nhân (natural person)[53]. Nhiều từ điển danh tiếng (Từ điển của Cambridge, Từ điển của Oxford…) đưa ra quan niệm rằng cá nhân là một thực thể con người riêng biệt, khác biệt với một nhóm[54]. Ở gốc độ lý luận, cá nhân - một thực thể tự nhiên của xã hội, là chủ thể phổ biến trong quan hệ từ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội… và là chủ thể tham gia vào hầu hết các quan hệ dân sự nói riêng, nhằm thoả mãn nhu cầu vật chất và tinh thần của mình. Cá nhân là một con người cụ thể sống trong một xã hội nhất định, với tư cách là một cá thể, một thành viên của xã hội ấy và những đặc điểm riêng biệt của mình mà phân biệt với cá nhân khác trong xã hội. Cá nhân hình thành và phát triển trong xã hội, không tách rời xã hội. Xã hội là hệ thống những mối quan hệ giữa người với người. Trong đó con người hình thành và phát triển ở một giai đoạn lịch sử nhất định[55].

Tại Việt Nam, với quan điểm tất cả vì con người và hướng tới con người của Đảng và Nhà nước, vị trí vai trò của cá nhân ngày càng được đề cao và bảo vệ triệt để, thể hiện quyền con người về tài sản và nhân thân của cá nhân Việt Nam ngày càng được ghi nhận và cụ thể hóa thành quyền công dân trong các văn bản pháp luật như Hiến pháp năm 2013, BLDS năm 2015, LĐĐ năm 2013, LĐĐ năm 2024, Luật Nhà ở năm 2014. Luật Nhà ở năm 2023 và các văn bản pháp luật liên quan khác. Có thể nhận thấy, chủ thể của quan hệ pháp luật cũng giống như chủ thể pháp luật, bao gồm cá nhân và tổ chức. Cá nhân trong quan hệ pháp luật dân sự bao gồm công dân, người nước ngoài, người không có quốc tịch, trong đó công dân là chủ thể phổ biến của hầu hết các quan hệ pháp luật.

Cá nhân dùng để chỉ một cá thể sống có những mối quan hệ xã hội nhất định và có sự khác biệt về địa vị, khả năng, vai trò xã hội. Khái niệm cá nhân có tính chất tương đối, nghĩa là dù một nhóm gồm nhiều thứ giống nhau hay khác nhau thì một cá nhân sẽ thay đổi so với những thứ khác nhau. Tại Điều 1 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về phạm vi điều chỉnh "*Bộ luật này quy định địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý về cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân; quyền, nghĩa vụ về nhân thân và tài sản của cá nhân, pháp nhân trong các quan hệ được hình thành trên cơ sở bình đẳng, tự do ý chí, độc lập*

---

[53] Merriam-Webster, Inc. (1996). *Merriam-Webster's Dictionary of Law*. p. 323;
Henry Campbell Black (1910), *A Law Dictionary Containing Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence*, Ancient and Modern. 2nd edition. p. 618.

[54] https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/individual; INDIVIDUAL Definition & Meaning | Dictionary.com

[55] Nguyễn Thị Loan. (2023). Quan điểm triết học Mác - Lênin về mối quan hệ cá nhân và xã hội, Quan điểm triết học Mác - Lênin về mối quan hệ cá nhân (congdankhuyenhoc.vn), báo Công dân và khuyến học, truy cập ngày [05/7/2024].

về tài sản và tự chịu trách nhiệm". Như vậy, theo quy định của BLDS năm 2015, chủ thể trong quan hệ pháp luật dân sự là cá nhân và pháp nhân. Chủ thể khác, tức là tổ chức không có tư cách pháp nhân không phải là chủ thể tham gia quan hệ dân sự.

Như vậy, trong các quan hệ pháp luật tại Việt Nam, cá nhân bao gồm: Công dân có quốc tịch Việt Nam, người nước ngoài và người không quốc tịch. Xét về mặt pháp lý thì cá nhân là một thực thể được hưởng quyền, có nghĩa vụ phải thực hiện, là chủ thể trong pháp luật dân sự.

Thứ hai, *khái niệm về nghĩa vụ*

Nghĩa vụ được hiểu một cách đơn giản nhất là việc mà theo quy định pháp luật hay vì đạo đức mà bắt buộc phải làm hoặc không được làm đối với xã hội, đối với người khác. Theo cách hiểu này, nghĩa vụ là mối liên hệ giữa hai hay nhiều người với nhau, trong đó một bên phải thực hiện hoặc không thực hiện một hoặc một số hành vi nhất định vì lợi ích của bên kia. Nếu như một bên phải thực hiện hoặc không thực hiện một số hành vi nhất định không được đặt dưới sự bảo đảm bằng pháp luật, tức pháp luật không bắt buộc thực hiện mà việc thực hiện dựa trên lương tâm và uy tín thì nghĩa vụ đó chỉ đơn thuần là nghĩa vụ đạo đức. Nhưng nếu như một bên phải thực hiện hoặc không thực hiện một số hành vi nhất định đặt dưới sự điều chỉnh của pháp luật và bắt buộc thực hiện bằng pháp luật thì nghĩa vụ đó là nghĩa vụ pháp luật.

Ở góc độ pháp lý, nghĩa vụ pháp lý này phát sinh trong những tình huống mà một người hoặc một nhóm người được yêu cầu thực hiện một hành động cụ thể theo luật. Những loại nghĩa vụ này là những ràng buộc được bao hàm trong các điều khoản pháp lý và có thể được tòa án thực thi. Trong khi các nghĩa vụ pháp lý thường được chấp nhận và hiểu trong các tình huống hợp đồng, thỏa thuận thì cũng có một số nghĩa vụ pháp lý mà mọi người được yêu cầu tuân thủ như một phần của cuộc sống hàng ngày. Nghĩa vụ là các quy tắc, yêu cầu và tình huống pháp lý mà mọi người được yêu cầu phải làm một việc gì đó. Trong khi đó, trách nhiệm đề cập đến hành động mà một người phải thực hiện để đáp ứng nghĩa vụ.

Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định: "*Nghĩa vụ là việc mà theo đó, một hoặc nhiều chủ thể (sau đây gọi chung là bên có nghĩa vụ) phải chuyển giao vật, chuyển giao quyền, trả tiền hoặc giấy tờ có giá, thực hiện công việc hoặc không được thực hiện công việc nhất định vì lợi ích của một hoặc nhiều chủ thể khác (sau đây gọi chung là bên có quyền)*"[56]. Với cách định nghĩa này, nghĩa vụ thể hiện những đặc điểm pháp lý như (i) nghĩa vụ là sự ràng buộc pháp lý giữa ít nhất là hai người đứng về hai phía chủ thể khác nhau; (ii) quyền và nghĩa vụ dân sự của hai bên chủ thể đối lập nhau một cách tương ứng và chỉ có hiệu trong phạm vi giữa các chủ thể; (iii) quan hệ nghĩa vụ là quan hệ trái quyền nên quyền của các bên chủ thể là quyền đối nhân. Việc không thực hiện nghĩa vụ hợp đồng theo các điều khoản của hợp đồng được gọi là vi phạm hợp đồng và

[56] Điều 274 Bộ luật Dân sự năm 2015.

có thể bị khởi kiện tại tòa án nếu cần thiết. Trong những trường hợp này, các điều khoản của hợp đồng có thể được thực thi thông qua hệ thống pháp luật, nhưng bên bị thiệt hại cũng có khả năng được bồi thường thiệt hại để bù đắp mọi tổn thất mà họ phải chịu.

Thứ ba, *khái niệm pháp luật về nghĩa vụ của cá nhân trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất*

Bên cạnh các quyền được pháp luật quy định, người sử dụng đất phải thực hiện những nghĩa vụ pháp lý trong quá trình sử dụng đất. Nghĩa vụ chủ thể là cách xử sự mà Nhà nước bắt buộc chủ thể phải tiến hành nhằm đáp ứng việc thực hiện quyền của chủ thể khác[57]. Theo quy định của pháp luật hiện hành, nghĩa vụ của người sử dụng đất bao gồm hai nhóm chủ yếu sau đây:

Nhóm thứ nhất. Nhóm nghĩa vụ tuân thủ trật tự quản lý đất đai, bao gồm: sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới thửa đất, đúng quy định về sử dụng độ sâu trong lòng đất và chiều cao trên không, bảo vệ các công trình công cộng trong lòng đất và tuân theo các quy định khác của pháp luật; Nghĩa vụ về bảo vệ môi trường đất; Đăng ký quyền sử dụng đất, làm thủ tục khi chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất; Tuân theo các quy định về bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật có liên quan; Tuân theo các quy định của pháp luật về việc tìm thấy vật trong lòng đất; Giao lại đất khi Nhà nước có quyết định thu hồi đất hoặc khi hết thời hạn sử dụng đất.

Nhóm thứ hai. Nhóm nghĩa vụ thực hiện các nghĩa vụ tài chính trong quá trình sử dụng đất, bao gồm: Nộp thuế sử dụng đất, thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, lệ phí địa chính; Nộp tiền sử dụng đất tiền thuê đất khi được giao đất, thuê đất theo quy định của pháp luật...

Nghĩa vụ của người sử dụng đất không chỉ được phát sinh thông qua giao đất, cho thuê đất mà còn được hình thành từ việc giao dịch chuyển nhượng QSDĐ: "*Nhận chuyển quyền sử dụng đất là việc xác lập quyền sử dụng đất do được người khác chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật thông qua các hình thức chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc góp vốn bằng quyền sử dụng đất mà hình thành pháp nhân mới*"[58]. Theo pháp luật hiện hành, người sử dụng đất được chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người khác trong thời hạn giao đất hoặc cho thuê đất. Mối quan hệ giữa bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng được thiết lập qua hợp đồng giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

[57] Trường Đại học Luật Hà Nội. (2001). *Giáo trình Lý luận nhà nước và pháp luật*, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội - 2001. tr.449.
[58] Khoản 10 Điều 3 Luật Đất đai năm 2013.

Pháp luật là phương thức để duy trì chế độ sở hữu toàn dân đối với đất đai trong nền kinh tế thị trường[59]. Như phần trên đã đề cập, việc coi trọng và bảo hộ quyền về tài sản cá nhân trong lĩnh vực đất đai thông qua các quy định về quyền và nghĩa vụ của cá nhân người sử dụng đất đã đem lại những thành tựu quan trọng, nổi bật trong thời kỳ đổi mới. Các quy định về nghĩa vụ cá nhân sử dụng đất được ghi nhận trong LĐĐ năm 1993 và được kế thừa, bổ sung trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của LĐĐ năm 1998, năm 2001; LĐĐ năm 2003 và LĐĐ năm 2013 và cả trong LĐĐ năm 2024. Các quy định về NVCCN sử dụng đất tạo thành chế định về NVCCN sử dụng đất - một chế định cơ bản của pháp luật đất đai, cụ thể như sau:

***Một là**, pháp luật xác lập và công nhận tư cách pháp lý của cá nhân sử dụng đất.* Về việc xác lập và công nhận tư cách pháp lý của cá nhân sử dụng đất, trước tiên phải đề cập đến quyền được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Chỉ những cá nhân sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất mới được Nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Điều này xuất phát, gắn liền và bị chi phối bởi mối quan hệ giữa sở hữu toàn dân về đất đai và quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất. Để bảo hộ các quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân sử dụng đất, Nhà nước xác lập tư cách pháp lý cho cá nhân sử dụng đất thông qua việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

***Hai là**, pháp luật quy định cho cá nhân sử dụng đất có quyền được hưởng các thành quả lao động, kết quả đầu tư trên đất được giao, cho thuê.* Đây là những lợi ích mà cá nhân sử dụng đất thu được khi khai thác các thuộc tính có ích của đất hoặc đã đầu tư vào đất đai trong quá trình sử dụng đất. Cá nhân sử dụng đất nhận được sự giúp đỡ của Nhà nước trong việc bồi bổ, cải tạo đất hoặc được hưởng các lợi ích từ các công trình công cộng do Nhà nước đầu tư về bảo vệ, cải tạo đất mang lại; được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.

***Ba là**, pháp luật công nhận quyền tự bảo vệ của cá nhân sử dụng đất.* Mặc dù chỉ được Nhà nước chuyển giao quyền sử dụng đất, nhưng người sử dụng đất vẫn có thể khai thác quyền năng này như một tài sản để thực hiện các hoạt động kinh doanh, thương mại, điển hình nhất là hoạt động giao dịch chuyển nhượng QSDĐ. Hoạt động kinh doanh, thương mại liên quan đến đất đai thường được tiến hành bởi những chủ thể có nhu cầu về việc sử dụng đất đai. Việc phát sinh tranh chấp trong quá trình tiến hành hoạt động kinh doanh, thương mại liên quan đến đất đai là không thể loại trừ. Hiện nay, pháp luật công nhận quyền tự bảo vệ của cá nhân thông qua các phương thức giải quyết tranh chấp đất đai hiện hành như: thương lượng, hòa giải, giải quyết bằng con đường hành chính và tòa án cho thấy sự quá tải và chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn. Vì lẽ đó, LĐĐ năm 2024 đưa tranh chấp thương mại liên quan đến đất đai thành một

[59] Sỹ Hồng Nam. (2016). *Pháp luật về góp vốn bằng quyền sử dụng đất*, Luận án tiến sĩ Luật học, Học viện Khoa học xã hội – Viện Hàn Lâm. tr.16.

loại tranh chấp riêng biệt, có tính đặc thù và được lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp sao cho phù hợp và giải quyết được triệt để, thỏa đáng trên cơ sở quy định của pháp luật. Do vậy, việc LĐĐ năm 2024 bổ sung thêm phương thức Trọng tài thương mại tham gia vào giải quyết tranh chấp đất đai là thật sự cần thiết và là một bước tiến trong quá trình hoàn thiện pháp luật giải quyết tranh chấp đất đai góp phần công nhận quyền tự bảo vệ của cá nhân sử dụng đất.

Từ những đặc điểm trên, trên cơ sở tìm hiểu nội dung các quy định của LĐĐ và các văn bản hướng dẫn thi hành về nghĩa vụ của cá nhân sử dụng đất thì khái niệm pháp luật về nghĩa vụ của cá nhân trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất có thể được hiểu như sau: "***Pháp luật về nghĩa vụ của cá nhân trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất là tổng hợp các quy phạm pháp luật và nguyên tắc pháp lý về nhóm các nghĩa vụ đối với đất đai do Nhà nước công nhận và ban hành nhằm điều chỉnh các quan hệ giữa các bên trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhằm đảm bảo tính công bằng, minh bạch và hợp pháp, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của cá nhân trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất".*** Việc nắm rõ khái niệm pháp luật về nghĩa vụ của cá nhân trong giao dịch chuyển nhượng QSDĐ là cơ sở, là tiền đề trong việc ban hành các văn bản pháp luật nhằm điều chỉnh các NVCCN trong giao dịch chuyển nhượng QSDĐ trên cơ sở bao gồm nội hàm rất rộng và nằm trong mối quan hệ giữa quyền và nghĩa vụ của các chủ thể trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

1.2.2 Đặc điểm về nghĩa vụ của cá nhân trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Thứ nhất, *nghĩa vụ của cá nhân là nền tảng của quyền của cá nhân trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất*

Theo Eric Robert Boot: "Mọi người đều có bổn phận đối với cộng đồng, chỉ trong cộng đồng đó con người mới có thể có sự phát triển tự do và đầy đủ về nhân cách của mình". Nghĩa là, ai cũng phải có trách nhiệm với cộng đồng, vì không ai có thể sống riêng biệt mà phải là một phần trong cộng đồng, phụ thuộc vào cộng đồng để tồn tại và phát triển. Cũng theo Eric Robert Boot: "Nếu sự mất cân bằng giữa Quyền và Nghĩa vụ, giữa tự do và trách nhiệm, giữa hưởng thụ và cống hiến cứ được tiếp tục duy trì, chủ nghĩa cá nhân sẽ được hình thành một cách không được kiềm chế. Điều này sẽ dẫn xã hội đến xung đột và bất hòa"[60].

Việc quy định nghĩa vụ và trách nhiệm nghiêm túc tạo thành nguồn lực dồi dào cho phát triển xã hội, tạo tiền đề cho quyền con người được đảm bảo. Trong giao dịch chuyển nhượng QSDĐ cũng thế, cá nhân phải có nghĩa vụ với Nhà nước, với xã hội và với người có quyền. Khi cá nhân thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ thì quyền của bên có quyền sẽ được đảm bảo, lợi ích của Nhà nước của xã hội cũng sẽ được đảm bảo

[60] Eric Robert Boot. (2015). Human Duties and the Limits of Human Rights Discourse, Netherlands Organization for scientific Research, tr.17.

từ đó giao dịch được xác lập đạt được mục đích và nội dung đúng như thỏa thuận. Ngược lại, quyền không thể tách rời nghĩa vụ[61]. Bởi vì, mọi người trong khi thực hiện quyền thì đồng thời phải thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm công dân không thể chỉ nhận quyền và không thực hiện nghĩa vụ.

Bản chất, trong một giao dịch chuyển nhượng QSDĐ, khi nghĩa vụ cơ bản là bên chuyển nhượng giao giấy tờ tài sản cho bên nhận chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng trả tiền cho bên chuyển nhượng được thực hiện thì các bên được xem là hoàn thành nghĩa vụ đối với nhau và được giải phóng khỏi hợp đồng. Nhưng kết thúc hợp đồng không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với chấm dứt mọi nghĩa vụ. Các mối quan hệ hợp đồng lâu dài hiếm khi có thể chấm dứt trong ngày một ngày hai. Việc thực hiện các nghĩa vụ cơ bản không làm chấm dứt hoàn toàn hợp đồng, bởi vì hợp đồng đã chứa trong lòng nó các mầm mống cho sự ra đời các nghĩa vụ trong tương lai[62]. Vì vậy, có thể nhận thấy, những nghĩa vụ trong giao dịch chuyển nhượng QSDĐ là nền tảng giúp đảm bảo tính hợp pháp và minh bạch của các giao dịch đất đai, bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan và đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì trật tự pháp lý và phát triển bền vững của ngành bất động sản.

Thứ hai, *nghĩa vụ của cá nhân trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất chịu sự điều chỉnh của nhiều lĩnh vực pháp luật*

Giao dịch chuyển nhượng QSDĐ nói chung và NVCCN trong giao dịch chuyển nhượng QSDĐ nói riêng chịu sự điều chỉnh của nhiều ngành luật, cụ thể:

Hiến pháp. Là đạo luật gốc do Quốc hội ban hành có giá trị pháp lý cao nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam, quy định những vấn đề cơ bản nhất về chủ quyền quốc gia, chế độ chính trị, chính sách kinh tế, xã hội; quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; tổ chức và hoạt động của các cơ quan Nhà nước. Trong đó, Hiến pháp không những đề cập đến giao dịch về QSDĐ mà còn đề cập đến quyền sở hữu, QSDĐ và nghĩa vụ của người sử dụng đất. Hiến pháp năm 2013 quy định đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, nguồn lực quan trọng phát triển đất nước, được quản lý theo pháp luật và tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận QSDĐ. Người sử dụng đất được chuyển QSDĐ, thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của luật. QSDĐ được pháp luật bảo hộ"[63].

Pháp luật về dân sự. Pháp luật dân sự là ngành luật "xương sống" điều chỉnh các vấn đề về chủ thể; trong đó có chủ thể là cá nhân, quan hệ nhân thân, tài sản và hợp đồng. Những nguyên tắc, điều kiện về chủ thể là cá nhân, tham gia xác lập giao dịch,

---

[61] Nguyễn Văn. (2013). *Quyền con người không tách rời nghĩa vụ công dân*, Tạp chí Quốc phòng toàn dân. Truy cập từ http://tapchiqptd.vn/vi/phong-chongdbhb-tu-dien-bien-tu-chuyen-hoa/Quy%E1%BB%81n-con-nguoi-khong-tach-roi-nghia-vu-congdan/4432.html, truy cập ngày [06/7/2024].

[62] Ngô Quốc Chiến. (2014). Góp ý sửa đổi Bộ luật Dân sự: Chế định nào cho các nghĩa vụ tiếp tục tồn tại sau khi hợp đồng chấm dứt?. *Tạp chí nghiên cứu lập pháp*, http://www.lapphap.vn/Pages/TinTuc/207781/Gop-y-sua-doi-Bo-luat-Dan-su--Che-dinh-nao-cho-cac-nghia-vu-tiep-tuc-ton-tai-sau-khi-hop-dong-cham-dut-.html, truy cập ngày [25/7/2024].

[63] Điều 54 Hiến pháp năm 2013.

quyền và nghĩa vụ cũng như xác định, thực hiện và chấm dứt các quyền và nghĩa vụ dân sự của các cá nhân trong giao dịch chuyển nhượng QSDĐ bao gồm các quy định về nội dung, hiệu lực và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các bên. Được áp dụng chung cho tất cả các quan hệ dân sự, kể cả quan hệ giao dịch dân sự về đất đai.

Pháp luật về đất đai. Sự điều chỉnh của pháp luật về đất đai đối với NVCCN trong giao dịch chuyển nhượng QSDĐ thể hiện trong mối quan hệ hành chính về đất đai thông qua một số phương diện như: NVCCN trong giao dịch chuyển nhượng QSDĐ phải phù hợp với chủ trương, chính sách pháp luật về đất đai; NVCCN trong giao dịch chuyển nhượng QSDĐ phải phù hợp với quy định pháp luật về đất đai.

Pháp luật về thuế, phí, lệ phí. Quy định về các khoản thuế phải nộp khi thực hiện giao dịch chuyển nhượng QSDĐ bao gồm thuế thu nhập cá nhân, phí, lệ phí…

Ngoài ra, NVCCN trong giao dịch chuyển nhượng QSDĐ còn chịu sự điều chỉnh của các lĩnh vực pháp luật chuyên ngành khác như pháp luật về đầu tư, pháp luật về hôn nhân và gia đình, pháp luật về công chứng, chứng thực, pháp luật về quản lý đô thị, quy hoạch và xây dựng… Những điều này đòi hỏi các cá nhân tham gia phải nắm rõ và tuân thủ các quy định của từng lĩnh vực pháp luật để đảm bảo tính hợp pháp và tránh các tranh chấp pháp lý sau này.

Thứ ba, *nghĩa vụ của cá nhân trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất xuất phát từ đặc thù quyền sử dụng đất*

Hiến pháp năm 2013, LĐĐ năm 2013, LĐĐ năm 2024 quy định sở hữu toàn dân về đất đai do Nhà nước đại diện chủ sở hữu thể hiện sự vận dụng sáng tạo, đúng đắn các quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về vấn đề đất đai vào hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam, sự nhận thức đúng đắn của Đảng ta, bởi đất đai là tài sản cực kỳ quý báu, là một nguồn lực nội sinh quan trọng để phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên, khẳng định đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu đồng nghĩa với người sử dụng đất chỉ có quyền sử dụng đối với QSDĐ, do đó quyền của cá nhân trong giao dịch chuyển nhượng đối với đối tượng tài sản là "quyền sử dụng" sẽ có sự khác biệt đặc thù so với những giao dịch mua bán có đối tượng tài sản là "quyền sở hữu".

1.2.3 Sự cần thiết ghi nhận nghĩa vụ của cá nhân trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong pháp luật

Ngoài pháp luật còn có nhiều công cụ khác để điều chỉnh các quan hệ xã hội, có thể kể đến như quy ước, hương ước, nội quy, điều lệ, tập quán, đạo đức…Tuy nhiên, cần nhìn nhận rằng pháp luật là công cụ hàng đầu và hiệu quả nhất trong các công cụ điều chỉnh quan hệ xã hội. Việc điều chỉnh NVCCN trong giao dịch chuyển nhượng QSDĐ bằng pháp luật là cần thiết, bởi:

***Thứ nhất**, khẳng định tầm quan trọng và tính phổ quát về nghĩa vụ của con người trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất*

Pháp luật do Nhà nước ban hành và đảm bảo tính thực thi, đồng thời pháp luật được ban hành theo trình tự, thủ tục chặt chẽ với sự tham gia của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, do đó hoàn toàn có cơ sở để khẳng định tính khoa học và tính khách quan. Pháp luật do Nhà nước ban hành không mang tính cảm tính, không xuất phát từ một trường hợp đơn lẻ mà là sự tổng hợp của nhiều trường hợp có tính phổ biến trong xã hội. Pháp luật được công bố rộng rãi và công khai, có khả năng tác động đến mọi chủ thể trong xã hội và có khả năng tác động đến mọi vùng miền lãnh thổ. Vì vậy, việc quy định nghĩa vụ cá nhân trong giao dịch chuyển nhượng QSDĐ nói riêng mang ý nghĩa cần thiết cho việc xác lập vị thế quan trọng và tính phổ quát trong đời sống xã hội.

***Thứ hai**, tăng tính ràng buộc trong việc thực thi nghĩa vụ của con người trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất*

Pháp luật mang tính bắt buộc đối với mọi cá nhân, được Nhà nước đảm bảo thực hiện bằng nhiều biện pháp từ tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục, đến cưỡng chế. Tùy thuộc mức độ nhận thức và điều khiển hành vi của mỗi cá nhân mà pháp luật áp dụng biện pháp đảm bảo thực thi pháp luật tương ứng, trong những trường hợp cần thiết buộc phải áp dụng biện pháp cưỡng chế Nhà nước nhằm thiết lập được trật tự ổn định xã hội. Vì vậy, quy định NVCCN trong giao dịch chuyển nhượng QSDĐ được pháp luật điều chỉnh, buộc cá nhân phải chấp hành nghiêm chỉnh, không phụ thuộc vào ý chí của cá nhân có muốn hay không. Đồng thời tạo ra sự công bằng, bình đẳng trong thực thi pháp luật.

***Thứ ba**, nâng cao ý thức của cá nhân trong việc thực thi nghĩa vụ con người trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất*

Khi pháp luật được điều chỉnh một cách công khai và rộng rãi, bắt buộc cá nhân trong xã hội phải tuân thủ. Không một cá nhân nào được loại trừ, miễn trừ nghĩa vụ. Pháp luật với vai trò định hướng tư tưởng và hành vi con người, buộc các cá nhân phải hình thành thói quen suy nghĩ và hành động nhằm tuân thủ và tôn trọng pháp luật. Nói một cách đơn giản, khi pháp luật quy định NVCCN trong giao dịch chuyển nhượng QSDĐ thì bản thân cá nhân sẽ ý thức được hành vi nào được phép làm, hành vi nào không được phép làm (bị cấm) để thực hiện tốt nghĩa vụ của mình trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

***Thứ tư**, tạo sự cân bằng trong thực tế cuộc sống giữa mối quan hệ của người có quyền và người có nghĩa vụ trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất*

Pháp luật vừa bảo vệ cá nhân cũng vừa tạo điều kiện để cá nhân được thụ hưởng quyền. Đồng thời, pháp luật cũng quy định nghĩa vụ cá nhân nhằm tạo cơ sở pháp lý để cá nhân thực thi nghĩa vụ một cách đầy đủ và cân bằng. Có thể khẳng định rằng, chỉ khi nào nghĩa vụ cá nhân được thực thi một cách đầy đủ thì quyền của cá nhân mới được

đảm bảo[64]. Quyền của cá nhân đi đối với nghĩa vụ, cá nhân nhận được quyền cũng phải thực hiện nghĩa vụ. Nhà nước chỉ đóng vai trò điều phối giữa quyền và NVCCN. LĐĐ năm 2013 và LĐĐ năm 2024 đã có những quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ chung của người sử dụng đất.

Theo đó, các quyền chung được quy định song song với nghĩa vụ chung của người sử dụng đất để họ có thể nhận biết được các quyền lợi, cũng như nghĩa vụ của mình phải thực hiện[65]. Dễ dàng nhận thấy trong giao dịch chuyển nhượng QSDĐ thì quyền của bên này chính là nghĩa vụ của bên kia và ngược lại. Nếu như, bên chuyển nhượng được quyền yêu cầu bên nhận chuyển nhượng QSDĐ thanh toán tiền theo thời hạn và phương thức đã thỏa thuận trong hợp đồng[66], thì bên chuyển nhượng cũng phải có nghĩa vụ chuyển giao đất cho bên nhận chuyển nhượng QSDĐ đủ diện tích, đúng vị trí và tình trạng đất theo thỏa thuận trong hợp đồng[67]. Ngược lại, bên nhận chuyển nhượng có nghĩa vụ thanh toán tiền cho bên chuyển nhượng QSDĐ theo thời hạn và phương thức thỏa thuận trong hợp đồng[68], bên nhận chuyển nhượng có quyền yêu cầu bên chuyển nhượng làm thủ tục và giao Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất[69].

1.2.4 Lược sử hình thành và phát triển quy định pháp luật về nghĩa vụ của cá nhân trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Trong thời kỳ phong kiến Việt Nam, mặc dù quyền sở hữu tối cao của Nhà nước đối với đất đai luôn luôn ngự trị suốt quá trình lịch sử tồn tại. Trong thời kỳ này, việc mua bán, chuyển nhượng đất đai trở thành một vấn đề khá phổ biến và được pháp luật điều chỉnh cụ thể cả về hình thức, nội dung lẫn trách nhiệm pháp lý. Điển hình như Bộ luật Hồng Đức đã phản ánh rõ nét hai chế độ ruộng đất trong xã hội phong kiến. Ruộng đất thuộc sở hữu Nhà nước được gọi là ruộng đất công, ruộng đất thuộc sở hữu tư nhân được gọi là ruộng tư. Cụ thể quy định: "*Không được bán ruộng đất của công cấp cho hay ruộng đất khẩu phần*" hay "*Không được bán ruộng đất không phải của mình*" (Điều 342); hoặc có những trường hợp bị nghiêm cấm như "*Những ruộng đất đem cầm cố chưa chuộc lại mà đem bán đứt cho người khác bị pháp luật nghiêm cấm* (Điều 386).

Thời kỳ đấu tranh kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ mặc dù Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa mới được thành lập nhưng với sự nhất quán trong các chính sách về đất đai, ngày 04/12/1953 Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hoà thông qua trong khóa họp lần thứ III ngày 4 tháng 12 năm 1953 ban bố Luật Cải cách ruộng đất. Theo Luật Cải cách ruộng đất năm 1953 "*Người được chia ruộng đất có quyền sở hữu*

---

[64] Vương Tấn Việt. (2021). *Nghĩa vụ pháp lý của con người trong pháp luật và cơ chế thực thi*. Truy cập ngày 13/03/2024 từ https://danchuphapluat.vn/nghia-vu-phap-ly-cua-con-nguoi-trong-phap-luat-va-co-che-thuc-thi.

[65] Trần Linh Huân & Lê Phạm Anh Thơ. (2023). Pháp luật về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất và một số kiến nghị hoàn thiện. *Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn*, số 54, tr.44.

[66] Khoản 1 Điều 38 Luật Đất đai năm 2013.

[67] Khoản 2 Điều 39 Luật Đất đai năm 2013.

[68] Khoản 1 Điều 41 Luật Đất đai năm 2013.

[69] Khoản 2 Điều 40 Luật Đất đai năm 2013.

ruộng đất đó, và không phải trả cho địa chủ hay chính quyền bất cứ một khoản nào. Chính quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu ấy cho người được chia. Mọi khế ước cũ đều huỷ bỏ. Người được chia có quyền chia gia tài, cầm, bán, cho, v.v... ruộng đất được chia"[70]. Như vậy, Luật Cải cách ruộng đất năm 1953 đã thừa nhận người nông dân từ thân phận nô lệ, làm thuê dưới phương thức sản xuất nửa thực dân, nửa phong kiến đã trở thành người chủ sở hữu đối với đất đai. Ngoài việc trở thành chủ sở hữu đất đai, người nông dân được chia ruộng còn được quyền bán, cầm cố ruộng đất thuộc sở hữu của mình. Bên cạnh quyền, Luật Cải cách ruộng đất năm 1953 cũng đặt ra những nghĩa vụ liên quan đến chủ sử dụng đất như: "*Nghiêm cấm mọi hành động chống lại hoặc phá hoại phong trào phát động quần chúng cải cách ruộng đất. Từ lúc ban hành luật cải cách ruộng đất đến lúc tuyên bố kết thúc cuộc cải cách ruộng đất, tuyệt đối cấm địa chủ chuyển dịch ruộng đất, trâu bò, nông cụ bằng bất cứ hình thức nào. Kẻ phạm pháp do Tòa án Nhân dân Đặc biệt xét xử*"[71].

Ngày 29/12/1987, Quốc hội thông qua LĐĐ đầu tiên đánh dấu bước ngoặt lớn trong lịch sử điều chỉnh quan hệ đất đai của Nhà nước. Mặc dù, LĐĐ năm 1987 quy định: "*Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước thống nhất quản lý. Nhà nước giao đất cho các nông trường, lâm trường, hợp tác xã, tập đoàn sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, xí nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội và cá nhân - dưới đây gọi là người sử dụng đất - để sử dụng ổn định, lâu dài. Nhà nước còn giao đất để sử dụng có thời hạn hoặc tạm thời. Người đang sử dụng đất đai hợp pháp được tiếp tục sử dụng theo quy định của Luật này*"[72]. Tuy nhiên, cần nhìn nhận rằng, LĐĐ năm 1987 vẫn mang hơi hướng của cơ chế kế hoạch hóa tập trung. Người sử dụng đất có quyền khai thác, sử dụng và hưởng thành quả đầu tư trên đất nhưng lại nghiêm cấm mua bán, chuyển nhượng đất đai.

Trước tình hình thực tiễn, LĐĐ năm 1993 ra đời - một đạo luật quan trọng góp phần điều chỉnh quan hệ pháp luật về đất đai phù hợp với cơ chế mới. Đặc biệt, LĐĐ năm 1993 khẳng định QSDĐ lâu dài và ổn định, cho phép người sử dụng đất được định đoạt QSDĐ của mình để khai thác tối đa giá trị của đất đai. Luật Đất đai năm 1993 quy định Nhà nước bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất[73]. Với quy định này, Nhà nước đã chính thức cho phép người sử dụng đất được quyền thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thừa kế, thế chấp QSDĐ. Bên cạnh quyền được Nhà nước cho phép, đồng thời người sử dụng đất phải có một số nghĩa vụ: Sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới và các yêu cầu khác đã được quy định khi giao đất; Nộp thuế sử dụng đất; thuế chuyển QSDĐ; Lệ phí địa chính theo quy định của pháp luật; Nộp tiền sử dụng đất khi được giao đất theo quy định của pháp luật;[74]...

[70] Điều 31 Luật Cải cách ruộng đất năm 1953.
[71] Điều 35 Luật Cải cách ruộng đất năm 1953.
[72] Điều 1 Luật Đất đai năm 1987.
[73] Điều 3 Luật Đất đai năm 1993.
[74] Điều 4, Điều 6 và Điều 79 Luật Đất đai năm 1993.

Thể chế hóa các quan điểm chỉ đạo của Đảng, trên cơ sở đánh giá mười năm thi hành LĐĐ 1993, kế thừa và phát triển những nội dung hợp lý của pháp luật về đất đai, LĐĐ năm 2003 ra đời đã kế thừa và phát triển những nội dung hợp lý của pháp luật về đất đai hiện hành nhằm đảm bảo sử dụng đất đai hiệu quả. LĐĐ năm 2003 thừa nhận QSDĐ là loại hàng hóa tham gia vào thị trường bất động sản, quy định các chính sách tài chính về đất đai và thị trường QSDĐ. Điều 107 LĐĐ năm 2003 quy định: "*Người sử dụng đất có các nghĩa vụ chung sau đây: (i) Sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới thửa đất, đúng quy định về sử dụng độ sâu trong lòng đất và chiều cao trên không, bảo vệ các công trình công cộng trong lòng đất và tuân theo các quy định khác của pháp luật; (ii) Đăng ký QSDĐ, làm đầy đủ thủ tục khi chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho QSDĐ; thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng QSDĐ theo quy định của pháp luật; (iii) Thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; (iv) Thực hiện các biện pháp bảo vệ đất; (v) Tuân theo các quy định về bảo vệ môi trường, không làm tổn hại đến lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất có liên quan; (vi) Tuân theo các quy định của pháp luật về việc tìm thấy vật trong lòng đất; (vii) Giao lại đất khi Nhà nước có quyết định thu hồi đất hoặc khi hết thời hạn sử dụng đất*".

Luật đất đai năm 2013 điều chỉnh trực tiếp quan hệ đất đai, trong đó có giao dịch chuyển nhượng QSDĐ[75]. LĐĐ năm 2013 đã quy định và khẳng định nhiều điểm mới về quyền và nghĩa vụ đối với người sử dụng đất. *Thứ nhất*, LĐĐ năm 2013 bổ sung thêm quy định: "*Nghiêm cấm sử dụng đất mà không đăng ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khi thực hiện các giao dịch về QSDĐ để khắc phục tình trạng giao dịch ngầm về chuyển QSDĐ*"; *Thứ hai*, LĐĐ năm 2013 quy định cụ thể và đầy đủ quyền và NVCCN, hộ gia đình và tổ chức sử dụng đất phù hợp với từng hình thức như giao đất không thu tiền sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất, thuê đất… Một số nghĩa vụ cụ thể của cá nhân khi thực hiện giao dịch chuyển nhượng QSDĐ theo LĐĐ năm 2013. Theo đó, cá nhân khi thực hiện giao dịch chuyển nhượng QSDĐ phải[76]: *(i) Sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới thửa đất, đúng quy định về sử dụng độ sâu trong lòng đất và chiều cao trên không, bảo vệ các công trình công cộng trong lòng đất và tuân theo các quy định khác của pháp luật có liên quan; (ii) Thực hiện kê khai đăng ký đất đai; làm đầy đủ thủ tục khi chuyển nhượng theo quy định của pháp luật; (iii) Thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; (iv) Thực hiện các biện pháp bảo vệ đất…*

Đến LĐĐ năm 2024 tiếp tục quy định các nghĩa vụ của người sử dụng đất bao gồm các chủ thể chuyên biệt riêng. Đáng chú ý là đối với hộ gia đình, cá nhân là chủ thể phổ biến nhất và được nhắc đến một cách toàn diện và đầy đủ trong các chính sách đất đai mà LĐĐ 2024 trên cơ sở các nghĩa vụ chung như: *(i) Chấp hành đúng các quy định của pháp luật về đất đai; (ii) Giữ gìn, bảo vệ và phát triển tài nguyên đất; (iii) Tôn trọng quyền sử dụng đất của người sử dụng đất khác*.[77] Bên cạnh đó, LĐĐ 2024 tiếp

[75] Luật Đất đai năm 2013 được thay thế bởi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực ngày 01/8/2024.
[76] Điều 170 Luật Đất đai năm 2013.
[77] Điều 25 Luật Đất đai năm 2024.

tục ghi về các nghĩa vụ của cá nhân khi thực hiện giao dịch chuyển nhượng QSDĐ phải: *(i) Sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới thửa đất, đúng quy định về sử dụng độ sâu trong lòng đất và chiều cao trên không, bảo vệ các công trình công cộng trong lòng đất và tuân thủ quy định khác của pháp luật có liên quan; (ii) Thực hiện kê khai đăng ký đất đai; thực hiện đầy đủ thủ tục khi chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật; (iii) Thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định của pháp luật; (iv) Thực hiện biện pháp bảo vệ đất; xử lý, cải tạo và phục hồi đất đối với khu vực đất bị ô nhiễm, thóai hóa do mình gây ra…*

1.3 Các tiêu chí để xây dựng và hoàn thiện pháp luật về nghĩa vụ của cá nhân trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Để xây dựng và hoàn thiện pháp luật về NVCCN trong giao dịch chuyển nhượng QSDĐ cần phải đảm bảo các tiêu chí cơ bản sau:

1.3.1 Pháp luật về nghĩa vụ của cá nhân trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên cơ sở hợp hiến và hợp pháp

Hiến pháp năm 2013 quy định: "*Hiến pháp là luật cơ bản của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có hiệu lực pháp lý cao nhất. Mọi văn bản pháp luật khác phải phù hợp với Hiến pháp*"[78]. Hiến pháp có vị trí cao, là đạo luật cơ bản của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và là luật có hiệu lực pháp lý cao nhất trong hệ thống pháp luật. Do đó, mọi văn bản pháp luật khác bao gồm cả pháp luật về dân sự và pháp luật về đất đai phải tuân thủ Hiến pháp. Hiến pháp, pháp luật là phương tiện đặc biệt quan trọng trọng việc xác định tự do và trật tự, trật tự của sự tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm các quyền, tự do của con người. Nghĩa vụ là điều kiện bảo vệ, đảm bảo quyền, tự do con người và công dân và cũng là thuộc tính của đời sống xã hội, thuộc tính của quyền, tự do con người.

Trên cấp độ nguyên tắc, nghĩa vụ còn được xác định ở một số điều luật khác của Hiến pháp, chẳng hạn: "*Quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công dân. Mọi người có nghĩa vụ tôn trọng quyền của người khác. Công dân có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và xã hội. Việc thực hiện quyền con người, quyền công dân không được xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác*"[79].

Do đó, việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về NVCCN trong giao dịch dân sự nói chung, nghĩa vụ cá nhân trong giao dịch chuyển nhượng QSDĐ nói riêng theo quy định của pháp luật về dân sự và pháp luật về đất đai phải phù hợp với những nền tảng quy định của Hiến pháp.

Trong Nhà nước pháp quyền, mối quan hệ giữa các cá nhân là bình đẳng về quyền và nghĩa vụ, quan hệ đồng trách nhiệm. Tuân thủ pháp luật là nghĩa vụ đối với mọi cá

[78] Khoản 1 Điều 119 Hiến pháp năm 2013.
[79] Điều 15 Hiến pháp năm 2013.

nhân, tổ chức, Nhà nước, là mối quan hệ giữa các đối tác bình đẳng, có các quyền và nghĩa vụ tương ứng đối với nhau[80]. Hiến định ghi nhận cá nhân không chỉ có quyền được yêu cầu thực hiện các nghĩa vụ pháp lý đối với mình và còn có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ pháp lý đối với cá nhân khác, phải có hệ thống đảm bảo pháp lý để thực hiện quyền và nghĩa vụ của các chủ thể trong mối quan hệ trong xã hội.

Cụ thể: giao dịch chuyển nhượng phải được thực hiện trên cơ sở hợp hiến tức là phải đảm bảo không vi phạm các quy định về quyền sử dụng đất, không gây hậu quả xấu cho xã hội và môi trường. Đồng thời, giao dịch cũng phải là hợp pháp, không vi phạm các quy định của pháp luật đất đai và nhà ở, đất và tài sản khác được pháp luật bảo vệ và quản lý theo LĐĐ. Cá nhân khi thực hiện giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải tuân thủ các quy định của pháp LĐĐ.

Ngoài tiêu chí hợp hiến, việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về NVCCN trong giao dịch dân sự nói chung, nghĩa vụ cá nhân trong giao dịch chuyển nhượng QSDĐ nói riêng cũng phải đảm bảo tính hợp pháp. Việc đảm bảo tính hợp pháp trong việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về NVCCN trong quan hệ hợp đồng nói chung, NVCCN trong giao dịch chuyển nhượng QSDĐ nói riêng sẽ đảm bảo tính thống nhất trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Từ đó, góp phần cho hệ thống các văn bản pháp luật có tính khả thi, có hiệu lực cao trong thực tế, góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

1.3.2 Phải đảm bảo tính đồng bộ và thống nhất bởi các văn bản quy phạm pháp luật trong việc điều chỉnh các quan hệ về nghĩa vụ của cá nhân trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Xuất phát từ thực trạng phân tán quy định pháp luật về thực hiện NVCCN trong trong giao dịch chuyển nhượng QSDĐ ở các văn bản quy phạm pháp luật, do đó việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật về quyền và NVCCN trong giao dịch dân sự nói chung và trong giao dịch chuyển nhượng QSDĐ phải đảm bảo tiêu chí đồng bộ, thống nhất thành một hệ thống pháp luật riêng biệt và hoàn chỉnh[81]. Hiện nay vấn đề bất động sản khá phức tạp vì còn liên quan đến nhiều chính sách, do có liên quan đến pháp lý và cả các chính sách thuế của Nhà nước[82]. Những quy định của pháp luật về chuyển nhượng QSDĐ hiện nay, những hạn chế, bất cập của pháp luật về chuyển nhượng QSDĐ, những vấn đề liên quan đến chuyển nhượng QSDĐ còn chồng chéo, mâu thuẫn, bất cập; các nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan dẫn đến những hạn chế, bất cập này.

---

[80] Hoàng Thị Kim Quế. (2015). Nguyên tắc cơ bản và công thức hiến định của mối quan hệ giữa Nhà nước và cá nhân. *Tạp chí Nghiên cứu lập pháp*. Số 05 (285), T3/2015, Tr. 3 – 7.

[81] Do quyền và nghĩa vụ phải song hành, có mối quan hệ mật thiết nên việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật phải đảm bảo cùng lúc hai nội dung này.

[82] Steven W. Bender,Celeste M. Hammond, Michael T. Madison, Robert M. Zinman. (2012). "Modern Real Estate and Land Transfer" (Mua bán đất đai và bất động sản hiện đại), 2012.

Muốn vậy, việc xây dựng và hoàn thiện giải pháp pháp luật về nghĩa vụ cá nhân trong giao dịch chuyển nhượng QSDĐ phải đảm bảo rõ ràng, chi tiết, không chồng chéo hoặc gây nhầm lẫn. Có như vậy, việc áp dụng, triển khai và thực thi pháp luật về nghĩa vụ giao dịch chuyển nhượng QSDĐ mới thật sự hiệu quả.

1.3.3 Phải đảm bảo tính công khai và minh bạch đối với các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về nghĩa vụ của cá nhân trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Công khai, minh bạch là những thành tố quan trọng của một nền quản trị quốc gia hiệu quả và là yêu cầu không thể thiếu nhằm đảm bảo thực hiện dân chủ trong Nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân. Trong Nhà nước pháp quyền, pháp luật là tối thượng, là cơ sở của tổ chức và hoạt động của Nhà nước; do đó, pháp luật phải bảo đảm tính công khai, minh bạch, khả thi và hiệu quả[83].

Giao dịch chuyển nhượng ở các nước công nhận quyền sở hữu tư nhân hay giao dịch chuyển nhượng QSDĐ ở các nước công nhận sở hữu Nhà nước hay sở hữu toàn dân mà Nhà nước là đại diện chủ sở hữu đều mang lại những lợi ích lớn cho các bên tham gia giao dịch nếu giao dịch đó thành công, an toàn và hiệu quả. Song, lợi nhuận luôn đi kèm với rủi ro; mâu thuẫn, tranh chấp, bất đồng cũng là điều thường xảy ra trong thực tế. Vì vậy, cần phải phát huy vai trò của các thể chế hỗ trợ trung gian, cung ứng có hiệu quả các dịch vụ hỗ trợ để định hướng cho các giao dịch đi theo quỹ đạo chung, tuân thủ các quy trình, thủ tục đặt ra, hạn chế các giao dịch tự phát. Qua đó, nhằm phát triển thị trường đất đai, thị trường QSDĐ phát triển chính quy, lành mạnh và công khai hóa.

Việc quy định nguyên tắc "trung thực, khách quan, công khai, minh bạch và độc lập" là cơ sở quan trọng trong quy định và thực thi NVCCN trong giao dịch chuyển nhượng QSDĐ. Không nằm ngoài khuôn khổ hệ thống pháp luật, việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về NVCCN trong giao dịch chuyển nhượng QSDĐ phải đảm bảo tiêu chí công khai, minh bạch nhằm tạo điều kiện để người dân thực hiện quyền hiến định, cũng như tạo sự đồng thuận xã hội từ đó nâng cao được hiệu quả tổ chức thi hành. Đồng thời, việc tuân thủ tiêu chí công khai, minh bạch để kiểm soát, ngăn ngừa lợi ích nhóm trong việc xây dựng pháp luật và phòng ngừa tham nhũng chính sách.

[83] Lê Thị Thiều Hoa. (2021). Bảo đảm tính công khai, minh bạch trong quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật ở Việt Nam. http://www.lapphap.vn/Pages/TinTuc/210940/Bao-dam-tinh-cong-khai--minh-bach-trong-quy-trinh-xay-dung-va-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-o-Viet-Nam.html, Truy cập ngày [15/05/2024].

1.3.4 Giải pháp hoàn thiện pháp luật về nghĩa vụ của cá nhân trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải được thực hiện trên cơ sở không xâm phạm quyền và lợi ích của Nhà nước, các bên trong quan hệ hợp đồng và đối với bên thứ ba

Việc thực hiện quyền con người, quyền công dân không được xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác[84]. Bản chất nghĩa vụ phát sinh dựa trên quyền, do đó hoàn toàn có cơ sở cho việc kết luận rằng việc thực hiện nghĩa vụ trong giao dịch chuyển nhượng QSDĐ phải dựa trên cơ sở không xâm phạm quyền và lợi ích của Nhà nước, các bên trong quan hệ hợp đồng và đối với bên thứ ba. Trong khi đó, pháp luật Dân sự quy định: "*Việc xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự không được xâm phạm đến lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác*"[85].

Có thể thấy, quy định cụ thể việc xác lập, thực hiện nghĩa vụ dân sự, bao gồm nghĩa vụ trong giao dịch chuyển nhượng QSDĐ không được xâm phạm đến lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác. Trong giao dịch chuyển nhượng QSDĐ, việc tuân thủ tiêu chí xây dựng giải pháp hoàn thiện pháp luật về NVCCN trong giao dịch chuyển nhượng QSDĐ phải được thực hiện trên cơ sở không xâm phạm quyền và lợi ích của Nhà nước, các bên trong quan hệ hợp đồng và đối với bên thứ ba. Muốn vậy, những giải pháp hoàn thiện pháp luật về NVCCN trong giao dịch chuyển nhượng QSDĐ phải được xây dựng và hoàn thiện hướng đến những nhóm nghĩa vụ cụ thể đối với cơ quan Nhà nước, đối với bên còn lại, đối với bên thứ ba trong quan hệ giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

1.3.5 Pháp luật về nghĩa vụ của cá nhân trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên cơ sở kế thừa các quy định pháp luật trong nước, đồng thời mở cửa, hội nhập và có chọn lọc

Pháp luật về đất đai ở Việt Nam gắn liền với từng giai đoạn lịch sử, kinh tế-xã hội của đất nước. Những thành quả, những kết quả ghi nhận từ những thay đổi, điều chỉnh của các văn bản quy phạm pháp luật mang đến sự kế thừa có chọn lọc phù hợp với thực tiễn tình hình hiện nay. Trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước như hiện nay thì việc kế thừa, phát huy những giá trị tích cực trong việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật về NVCCN khi thực hiện giao dịch chuyển nhượng QSDĐ sẽ góp phần mang lại những hiệu quả nhất định cho công tác quản lý về đất đai.

Bên cạnh đó, khi pháp luật hiện hành của Việt Nam chưa có hệ thống pháp luật riêng biệt về NVCCN trong giao dịch chuyển nhượng QSDĐ. Việc tham khảo, học tập kinh nghiệm từ các quốc gia điển hình trên thế giới trong việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về NVCCN trong giao dịch chuyển nhượng QSDĐ là cần thiết. Bởi, việc tham khảo, học tập kinh nghiệm từ các quốc gia trên thế giới vừa tiết kiệm được thời gian, công sức, chi phí vừa đảm bảo được hiệu quả trong triển khai và thực hiện.

---

[84] Khoản 4 Điều 15 Hiến pháp năm 2013.
[85] Khoản 4 Điều 3 Bộ luật Dân sự năm 2015.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

Nghĩa vụ của cá nhân trong giao dịch nói chung và NVCCN trong giao dịch chuyển nhượng QSDĐ nói riêng mang những đặc thù đặc trưng. Vì vậy, việc xây dựng và hoàn thiện cơ sở lý luận về NVCCN trong giao dịch chuyển nhượng QSDĐ là cần thiết. Sau khi nghiên cứu những vấn đề lý luận về NVCCN trong giao dịch chuyển nhượng QSDĐ, nhận thấy một số kết luận như sau:

Thứ nhất, giao dịch chuyển nhượng QSDĐ là sự thỏa thuận giữa bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng nhằm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ các bên trong quan hệ chuyển nhượng QSDĐ theo những điều kiện, trình tự và thủ tục luật định do đó việc xác định nghĩa vụ của chủ thể là cá nhân trong giao dịch chuyển nhượng QSDĐ phải dựa trên sự thỏa thuận giữa các bên, đồng thời việc việc xác định nghĩa vụ của chủ thể là cá nhân trong giao dịch chuyển nhượng QSDĐ phải tuân thủ về điều kiện, trình tự và thủ tục luật định;

Thứ hai, quan hệ chuyển nhượng QSDĐ là một quan hệ mua bán về quyền tài sản, và nhằm đảm bảo về quyền và lợi ích của các bên được cân bằng - hài hòa thì pháp luật cần phải xây dựng dựa trên các tiêu chí nhất định. Từ đó cần phải xác định các nghĩa vụ của các bên trong quan hệ chuyển nhượng QSDĐ;

Thứ ba, nghĩa vụ của cá nhân trong giao dịch chuyển nhượng QSDĐ được xây dựng dựa trên khái niệm nghĩa vụ trong pháp luật về dân sự, được hiểu là việc mà theo đó bên có nghĩa vụ phải chuyển giao vật, chuyển giao quyền, trả tiền hoặc giấy tờ có giá, thực hiện công việc hoặc không được thực hiện công việc nhất định vì lợi ích của bên có quyền làm phát sinh quyền và nghĩa vụ của các bên đối với QSDĐ chuyển nhượng. Do đó, việc xác định NVCCN trong giao dịch chuyển nhượng QSDĐ cần dựa trên những quy định chung về nghĩa vụ trong pháp luật về dân sự và pháp luật chuyên ngành;

Thứ tư, nghĩa vụ là nền tảng của quyền, do đó việc xây dựng NVCCN trong giao dịch chuyển nhượng QSDĐ cần dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ chuyển nhượng quyền sử dụng đất;

Thứ năm, cần thiết phải ghi nhận pháp luật về NVCCN trong giao dịch chuyển nhượng QSDĐ, bởi khẳng định tầm quan trọng và tính phổ quát của nghĩa vụ con người trong giao dịch chuyển nhượng QSDĐ, tăng tính ràng buộc trong việc thực thi nghĩa vụ con người trong giao dịch chuyển nhượng QSDĐ, tạo sự cân bằng trong thực tế cuộc sống giữa mối quan hệ của người có quyền và người có nghĩa vụ trong giao dịch chuyển nhượng QSDĐ và tạo điều kiện cho cá nhân phát huy năng lực và khẳng định giá trị bản thân.

CHƯƠNG 2

THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ NGHĨA VỤ CỦA CÁ NHÂN TRONG GIAO DỊCH CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

2.1 Nghĩa vụ cung cấp thông tin trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất

2.1.1 Quy định pháp luật về nghĩa vụ cung cấp thông tin trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Trên thế giới, nghĩa vụ cung cấp thông tin đã được ghi nhận trong pháp luật về hợp đồng ở nhiều quốc gia điển hình (như Pháp, Đức Ý, Anh, Mỹ...). Trong hệ thống dân luật, nghĩa vụ cung cấp thông tin giữa các bên trong giai đoạn đàm phán xuất phát từ nguyên tắc nền tảng của hợp đồng "thiện chí, trung thực". Chính nguyên tắc này là nguồn tạo ra nghĩa vụ cung cấp thông tin trong hệ thống dân luật. Trong hệ thống thông luật, không ghi nhận nghĩa vụ thiện chí, trung thực trong đàm phán hợp đồng mà tùy thuộc vào từng vụ việc với các tình tiết cụ thể mà có thể áp dụng các phương thức khác nhau để xử lý[86].

Ở Việt Nam, trước khi ban hành BLDS năm 2015, nghĩa vụ cung cấp thông tin trong giao kết hợp đồng là một vấn đề chưa được khai thác trong khoa học pháp lý. BLDS năm 2005 không có quy định riêng về nghĩa vụ cung cấp thông tin trong hợp đồng nói chung, hay trong giao dịch chuyển nhượng QSDĐ nói riêng. Một số nghĩa vụ cung cấp thông tin được tìm thấy trong BLDS năm 2005 thông qua một số quy định cụ thể về nghĩa vụ cung cấp thông tin trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán tài sản[87]; hợp đồng tặng cho tài sản[88] hay nghĩa vụ cung cấp thông tin giai đoạn tiền hợp đồng đối với hợp đồng có đối tượng không thể thực hiện được[89]. Trước sự thiếu vắng quy định chung về nghĩa vụ cung cấp thông tin, tòa án đã khai thác quy định thiện chí, trung thực hay lừa dối để buộc bên có thông tin phải cung cấp thông tin cho bên kia[90]. Để khắc phục những hạn chế, BLDS năm 2015 và pháp luật chuyên ngành đã đặt ra những quy định về nghĩa vụ cung cấp thông tin chung trong giao kết hợp đồng và nghĩa vụ cung cấp thông tin chuyên biệt trong giao kết giao dịch chuyển nhượng QSDĐ.

Thứ nhất, *quy định chung về nghĩa vụ cung cấp thông tin trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất*

Theo pháp luật dân sự, cá nhân, pháp nhân phải xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của mình một cách thiện chí, trung thực"[91]. Với quy định này,

---

[86] Lê Trường Sơn. (2014). Việc ghi nhận nghĩa vụ cung cấp thông tin tiền hợp đồng: Thực tiễn thế giới và kinh nghiệm cho Việt Nam. *Tạp chí Khoa học pháp lý*, số 5, tr.12 – 13.
[87] Điều 442 và Điều 45 Bộ luật Dân sự năm 2005.
[88] Điều 469 Bộ luật Dân sự năm 2005.
[89] Điều 411 Bộ luật Dân sự năm 2005.
[90] Đỗ Văn Đại. (2016). *Bình luận khoa học những điểm mới của Bộ luật Dân sự năm 2015*, Nxb. Hồng Đức - Hội Luật gia Việt Nam, tr.374.
[91] Khoản 3 Điều 3 Bộ luật dân sự năm 2015.

thiện chí và trung thực được hiểu là một trong những nguyên tắc mang tính khái quát của cá nhân, pháp nhân khi xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.

Bộ luật Dân sự năm 2015 ra đời thể hiện điểm tiến bộ trong việc phổ quát nghĩa vụ cung cấp thông tin cho các loại hợp đồng. Theo đó, Điều 387 BLDS năm 2015 quy định: "*1. Trường hợp một bên có thông tin ảnh hưởng đến việc chấp nhận giao kết hợp đồng của bên kia thì phải thông báo cho bên kia biết. 2. Trường hợp một bên nhận được thông tin bí mật của bên kia trong quá trình giao kết hợp đồng thì có trách nhiệm bảo mật thông tin và không được sử dụng thông tin đó cho mục đích riêng của mình hoặc cho mục đích trái pháp luật khác. 3. Bên vi phạm quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này mà gây thiệt hại thì phải bồi thường*". Với quy định Điều 387 BLDS năm 2015, bên chuyển nhượng hoặc bên nhận chuyển nhượng trong giao dịch chuyển nhượng QSDĐ nếu có thông tin ảnh hưởng đến việc chấp nhận giao kết hợp đồng của bên còn lại thì phải thông báo cho bên còn lại biết.

Thứ hai, *quy định chuyên biệt về nghĩa vụ cung cấp thông tin trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất*

Quy định chuyên biệt về nghĩa vụ cung cấp thông tin trong giao dịch chuyển nhượng QSDĐ thường được quy định rõ ràng trong các văn bản pháp lý liên quan như pháp luật về đất đai hay quy định trong Luật Kinh doanh bất động sản. Bên cạnh pháp luật về dân sự, pháp luật về đất đai cũng đặt ra những quy định chuyên biệt về nghĩa vụ cung cấp thông tin trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên, pháp luật về đất đai không định nghĩa như thế nào là thông tin về đất đai (để xác định được từng nghĩa vụ cụ thể của các bên phải đưa ra thông tin về QSDĐ chuyển nhượng) mà pháp luật về đất đai chỉ định nghĩa hệ thống thông tin đất đai (quy định cho cơ quan quản lý Nhà nước về đất đai). Theo đó, LĐĐ năm 2013 quy định thông tin về đất đai như sau: "*Hệ thống thông tin đất đai là hệ thống tổng hợp các yếu tố hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, phần mềm, dữ liệu và quy trình, thủ tục được xây dựng để thu thập, lưu trữ, cập nhật, xử lý, phân tích, tổng hợp và truy xuất thông tin đất đai*"[92].

Do đó, muốn có được thông tin đất đai để cung cấp thì cá nhân (bên chuyển nhượng) có thể liên hệ với cơ quan quản lý Nhà nước về đất đai để có được thông tin về đất đai thông qua hệ thống thông tin đất đai. So với LĐĐ năm 2013, LĐĐ năm 2024 có những thay đổi rõ nét trong vấn đề cung cấp thông tin đất đai. LĐĐ năm 2024 bổ sung quy định: "*4. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật cho người sử dụng đất trong việc thực hiện chính sách, pháp luật, thủ tục hành chính về đất đai, khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai*"[93]. Việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật cho người sử dụng đất, mà cụ thể ở đây là cá nhân sử dụng đất trong giao dịch

[92] Tham khảo khoản 22 Điều 3 Luật Đất đai năm 2013 và Chương 9 Luật Đất đai năm 2013 quy định về hệ thống thông tin đất đai và cơ sở dữ liệu về đất đai.
[93] Khoản 4 Điều 15 Luật Đất đai năm 2024.

chuyển nhượng QSDĐ trong việc thực hiện khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai sẽ tạo điều kiện cho người sử dụng đất nhận thức đúng đắn tầm quan trọng, ý nghĩa của thông tin về đất đai, từ đó giảm thiểu những rủi ro pháp lý phát sinh. Đây cũng là lần đầu tiên, LĐĐ ghi nhận quyền tiếp cận thông tin về đất đai một cách chi tiết.

2.1.2 Thực trạng áp dụng pháp luật về nghĩa vụ cung cấp thông tin trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Thứ nhất, *chưa đảm bảo nguyên tắc thiện chí, trung thực khi cung cấp thông tin trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất*

Nguyên tắc thiện chí, trung thực (hay còn gọi là ngay tình) theo quy định tại Điều 387 BLDS năm 2015 là một trong những nguyên tắc cơ bản điều chỉnh quan hệ pháp luật dân sự theo nghĩa rộng, trong tất cả các giai đoạn xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của chủ thể, do đó cũng điều chỉnh giai đoạn giao kết hợp đồng hay giai đoạn tiền hợp đồng, trước khi hình thành hợp đồng. Một trong những quy định nhằm cụ thể hóa nguyên tắc ngay tình là quy định về nghĩa vụ cung cấp thông tin trong giai đoạn tiền hợp đồng tại Điều 387 BLDS năm 2015[94]. Rõ ràng, việc quy định nghĩa vụ cung cấp thông tin trong giao kết hợp đồng nói chung và trong giao dịch chuyển nhượng QSDĐ nói riêng là rất quan trọng, vừa giúp các bên sáng suốt hơn trong giao kết hợp đồng, vừa đảm bảo tính minh bạch của hợp đồng.

Tuy nhiên, Khoản 1 Điều 387 BLDS năm 2015 sẽ có trường hợp lúng túng khi mà bên được đề nghị thì biết thông tin, còn bên đề nghị thì không biết thông tin liên quan đến QSDĐ chuyển nhượng. Khoản 2 Điều 387 BLDS năm 2015 chưa quy định nghĩa vụ của các bên liên quan nhận được thông tin bảo mật, giới hạn bảo mật và chế tài còn khá hẹp.

Bên cạnh đó, khi đối chiếu với các quy định của LĐĐ như Tác giả đã phân tích ở trên về nghĩa vụ cung cấp thông tin thì pháp luật quy định việc bên chuyển nhượng phải có nghĩa vụ cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực về QSDĐ. Tuy nhiên, thực tế rất nhiều trường hợp bên chuyển nhượng không cung cấp thông tin đối với thửa đất chuyển nhượng hoặc có cung cấp nhưng không đầy đủ, thiếu trung thực hoặc cố tình che giấu một số thông tin quan trọng liên quan đến thửa đất.

Ví dụ: Ông Nguyễn Văn A và bà Nguyễn Thị B có xác lập giao dịch chuyển nhượng QSDĐ đối với thửa đất X, tờ bản đồ Y, diện tích 100m² tọa lạc tại khu đô thị mới Hưng Phú, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Sau khi hai bên hoàn tất thủ tục công chứng hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ tại Văn phòng công chứng có thẩm quyền. Bà Nguyễn Thị B nộp hồ sơ lên văn phòng đăng ký đất đai để hoàn tất thủ tục đăng ký thì phát hiện diện tích thửa đất thực tế chỉ 98m², nguyên nhân

[94] Hoàng Thị Hải Yến. (2018). Nghĩa vụ cung cấp thông tin trong giao kết hợp đồng - so sánh quy định của Bộ luật Dân sự Việt Nam và Bộ luật Dân sự Pháp. *Hội thảo quốc tế chủ đề "Pháp luật về hợp đồng: So sánh pháp luật Việt Nam và Cộng hòa Pháp".* Nxb. Trường Đại học Luật, Đại học Huế.

là do thửa đất bên cạnh đã xây lấn chiếm diện tích phần đất của ông Nguyễn Văn A với chiều ngang là 0.1m và chiều dài là 20m (tổng diện tích xây lấn chiếm là 2m²). Vụ việc đã được ông Nguyễn Văn A giải quyết xong với chủ sử dụng đất có hành vi xây lấn chiếm trước đó. Tuy nhiên, thông tin được giấu kín và không thông báo cho bà Nguyễn Thị B hay biết. Sau khi biết vụ việc trên, bà Nguyễn Thị B yêu cầu ông Nguyễn Văn A hoàn trả lại số tiền chuyển nhượng tương ứng với phần diện tích đất bị lấn chiếm nhưng ông Nguyễn Văn A từ chối hoàn tiền lại với lý do là bà Nguyễn Thị B đã đến xem thực trạng thửa đất trước khi hai bên tiến hành thỏa thuận xác lập giao dịch chuyển nhượng QSDĐ. Thông qua ví dụ trên, thấy rằng việc thiếu trách nhiệm của bên chuyển nhượng trong việc cung cấp thông tin không những tiềm ẩn nhiều rủi ro trong việc xác lập giao dịch chuyển nhượng QSDĐ mà còn xâm phạm đến các quyền và lợi ích chính đáng của bên nhận chuyển nhượng hay đối với bên thứ ba có liên quan, là tiền đề phát sinh các tranh chấp về sau.

Thứ hai, *chưa xác định rõ về hình thức, thời điểm và loại thông tin được cung cấp trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất*

Pháp luật hiện hành không quy định cụ thể về hình thức cung cấp thông tin trong giao kết hợp đồng nói chung và trong giao dịch chuyển nhượng QSDĐ nói riêng. Đây là một trong những thiếu sót của pháp luật hiện hành dẫn đến thực tiễn áp dụng và thực tiễn xét xử bất cập khi xác định hình thức thực hiện nghĩa vụ cung cấp thông tin trong giao dịch chuyển nhượng QSDĐ. Tương tự, pháp luật hiện hành cũng không quy định thời điểm phải thực hiện nghĩa vụ cung cấp thông tin trong tiến trình hai bên xác lập giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Trong giao dịch chuyển nhượng QSDĐ tồn tại nhiều thể loại thông tin khác nhau, việc xác định mức độ quan trọng của từng loại thông tin là vấn đề không đơn giản không chỉ đối với nhà làm luật mà còn đối với các bên tham gia trong giao dịch chuyển nhượng QSDĐ. Thực tế, bên chuyển nhượng không chỉ đơn thuần phải cung cấp cho bên nhận chuyển nhượng những thông tin về QSDĐ mà còn phải cung cấp thêm những thông tin quan trọng có liên quan đến nội dung của giao dịch chuyển nhượng QSDĐ, kể cả đưa ra lời tư vấn, khuyến cáo: thửa đất có đang tranh chấp, thực trạng sử dụng hay các quyền của người thứ ba có liên quan đến thửa đất… Việc không quy định rõ thông tin cần được cung cấp bao gồm những loại thông tin nào. Do đó, thiếu cơ sở ràng buộc về sau khi có yêu cầu phải chịu trách nhiệm pháp lý khi có tranh chấp.

Thứ ba, *chưa xác định rõ chế tài vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất*

Việc vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin trong giao dịch chuyển nhượng QSDĐ có thể dẫn đến những hậu quả pháp lý và chế tài như sau: (i) hợp đồng không hợp lệ hoặc không có hiệu lực. Nếu bên cung cấp thông tin không cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin liên quan đến QSDĐ, hợp đồng có thể bị coi là không hợp lệ hoặc không có hiệu lực pháp lý; (ii) giao dịch chuyển nhượng QSDĐ vô hiệu. Pháp luật hiện

hành quy định một trong những trường hợp vô hiệu hợp đồng, giao dịch là hành vi "lừa dối" trong giao dịch dân sự. Điều 127 BLDS năm 2015 đặt ra ba trường hợp vô hiệu đó là lừa dối về chủ thể, lừa dối về đối tượng và lừa dối về nội dung; (iii) tranh chấp và khiếu kiện. Việc thiếu thông tin hoặc cung cấp thông tin sai lệch có thể dẫn đến tranh chấp và khiếu kiện pháp lý giữa các bên trong giao dịch; (iv) bên vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin trong giao dịch chuyển nhượng QSDĐ phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Tuy nhiên, pháp luật hiện hành không xác định rõ việc bồi thường thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin trong giao dịch chuyển nhượng QSDĐ thuộc trách nhiệm bồi thường trong hay ngoài hợp đồng; (v) chế tài khác. Chế tài khác ở đây có thể là buộc chấm dứt hoặc hủy bỏ hợp đồng.

Tuy nhiên, nhìn nhận rằng chế tài xử lý vi phạm liên quan đến nghĩa vụ cung cấp thông tin trong giao dịch chuyển nhượng QSDĐ chưa mang tính cụ thể và thiếu tính quyết liệt nên thực tiễn vẫn ngang nhiên tồn tại tình trạng vi phạm nghĩa vụ trong giao dịch chuyển nhượng QSDĐ. Việc tuân thủ nghiêm ngặt các nghĩa vụ cung cấp thông tin là rất quan trọng trong giao dịch bất động sản, nhằm đảm bảo tính minh bạch, công bằng và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các bên tham gia. Các hậu quả pháp lý và chế tài nghiêm trọng có thể ngăn chặn các hành vi vi phạm và đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững của thị trường bất động sản.

2.1.3 Kiến nghị hoàn thiện pháp luật về nghĩa vụ cung cấp thông tin trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Hoàn toàn có cơ sở khẳng định rằng thông tin có vai trò hết sức quan trọng, mang tính quyết định tới hiệu quả của hợp đồng và nghĩa vụ cung cấp thông tin đối với các bên trong quan hệ hợp đồng là vô cùng cần thiết[95]. Do vậy, cần có những giải pháp kịp thời hoàn thiện pháp luật về nghĩa vụ cung cấp thông tin trong giao kết hợp đồng nói chung và nghĩa vụ cung cấp thông tin trong giao dịch chuyển nhượng QSDĐ nói riêng, cụ thể:

***Thứ nhất**, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về nghĩa vụ cung cấp thông tin trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất*

Những quy định pháp luật hiện hành về nghĩa vụ cung cấp thông tin trong giao kết hợp đồng nói chung và trong giao dịch chuyển nhượng QSDĐ nói riêng còn khá ít dẫn đến nhiều vụ tranh chấp xảy ra. Trong thực tiễn xét xử, tòa án cũng thiếu vắng cơ sở pháp lý để áp dụng khi giải quyết tranh chấp, buộc tòa án phải sáng tạo và linh hoạt trong vận dụng pháp luật. Do đó, việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật điều chỉnh nghĩa vụ cung cấp thông tin trong giao kết hợp đồng nói chung và trong giao dịch chuyển nhượng QSDĐ nói riêng là cần thiết.

[95] Giản Thị Lê Na. (2020). Nghĩa vụ cung cấp thông tin trong hợp đồng dưới góc độ kinh tế. *Tạp chí Khoa học Pháp lý Việt Nam*, số 08 (138), tr.74.

Một số đề xuất của Tác giả trong việc cụ thể hóa các quy định của pháp luật về nghĩa vụ cung cấp thông tin trong giao dịch chuyển nhượng QSDĐ:

(i) Điều 443 BLDS năm 2015 nên sửa đổi, bổ sung thành: "*Bên bán có nghĩa vụ cung cấp cho bên mua thông tin cần thiết về tài sản mua bán; nếu bên bán không thực hiện nghĩa vụ này và ngay cả khi bên mua đã yêu cầu thì bên mua có quyền yêu cầu bên bán phải thực hiện ngay sau đó; nếu bên bán vẫn không thực hiện làm cho bên mua không đạt được mục đích giao kết hợp đồng thì bên mua có quyền hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại*".

Bên cạnh đó, pháp luật hiện hành không quy định về hình thức, thời điểm, chủ thể cũng như loại thông tin cần được cung cấp trong hợp đồng nói chung và trong giao dịch chuyển nhượng QSDĐ nói riêng. Do đó, để đảm bảo thực hiện và áp dụng pháp luật dễ dàng, hạn chế tranh chấp phát sinh, pháp luật cần quy định cụ thể về hình thức và nghĩa vụ cung cấp thông tin trong hợp đồng nói chung và trong giao dịch chuyển nhượng QSDĐ nói riêng, cụ thể: (i) Đối với chủ thể, cần đặt ra quy định về nghĩa vụ cung cấp thông tin của cả hai bên, bên bán/bên chuyển nhượng và bên mua/bên nhận chuyển nhượng. Miễn sao, bên nào có thông tin ảnh hưởng đến việc chấp nhận giao kết hợp đồng của bên kia thì phải thông báo cho bên kia biết; (ii) Đối với hình thức và thời điểm, pháp luật có thể điều chỉnh về hình thức và thời điểm cung cấp thông tin để đảm bảo tính kịp thời và minh bạch, bao gồm việc yêu cầu cung cấp thông tin trước khi ký kết hợp đồng và các yêu cầu bổ sung thông tin trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Tóm lại, việc đặt ra các giải pháp nêu trên không những góp phần nâng cao ý của các bên về trách nhiệm mình trong việc cung cấp thông tin khi xác lập giao dịch chuyển nhượng QSDĐ mà còn nhất quán trong việc đảm bảo tính đồng bộ và thống nhất bởi các văn bản quy phạm pháp luật, tính công khai và minh bạch, không xâm phạm quyền và lợi ích của Nhà nước, các bên trong quan hệ hợp đồng và đối với bên thứ ba, tính kế thừa các quy định pháp luật trong nước, đồng thời mở cửa, hội nhập và có chọn lọc pháp luật quốc tế đối với các giải pháp kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về nghĩa vụ cung cấp thông tin của cá nhân trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

***Thứ hai**, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng để tạo điều kiện cho các bên tiếp cận thông tin trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất*

Mỗi cơ quan được xác lập phạm vi thẩm quyền riêng biệt, sự phối hợp nhấn mạnh vào một quá trình kết hợp hoạt động của hai hay nhiều cơ quan, tổ chức một cách hài hòa trong việc thực hiện công việc vì lợi ích chung[96]. Tuy nhiên, do thiếu cơ sở dữ liệu chung hoặc các dữ liệu có liên quan đến việc cung cấp thông tin hiện đang được quản lý bởi từng cơ quan, tổ chức riêng lẻ làm các bên không có quyền hoặc khó có thể tiếp cận các thông tin về quy hoạch, tranh chấp, ngăn chặn hoặc quyền của bên thứ ba có liên quan đến thửa đất…

[96] Ninh Thị Hiền. (2023). Sự phân công, phối hợp, kiểm soát quyền đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai trong giao dịch về bất động sản. *Hội thảo Khoa học đảm bảo an toàn pháp lý trong giao dịch bất động sản*, Nxb. Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh & Hội Công chứng viên Thành phố Hồ Chí Minh, tr.143.

Do vậy, giữa các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, các cá nhân, tổ chức có liên quan (cụ thể là cơ quan công chứng, chứng thực; cơ quan quản lý đất đai, cơ quan quản lý xây dựng...) tăng cường phối hợp tạo ra cơ sở thông tin dữ liệu chung để các bên có thể dễ dàng trong việc tiếp cận thông tin, đáp ứng được nhu cầu của người dân.

2.2 Nghĩa vụ tài chính của cá nhân trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất

2.2.1 Quy định pháp luật về nghĩa vụ tài chính của cá nhân trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Nghĩa vụ tài chính là một trong những nghĩa vụ mà người sử dụng đất phải thực hiện đối với Nhà nước để được công nhận QSDĐ hoặc khai thác và sử dụng đất đai. Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản pháp luật quy định nghĩa vụ tài chính phục vụ cho công tác quản lý đất đai, khuyến khích khai thác và sử dụng hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả quỹ đất đai, đóng góp vào nguồn thu ngân sách Nhà nước[97].

Trong giao dịch chuyển nhượng QSDĐ, nghĩa vụ về tài chính sẽ bao gồm nhóm các nghĩa vụ đối với cơ quan Nhà nước, đối với các bên trong quan hệ hợp đồng và đối với chủ thể thứ ba có liên quan: tổ chức hành nghề công chứng, bên môi giới…

Thứ nhất, *nhóm nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất*

Nhóm nghĩa vụ tài chính đối với cơ quan Nhà nước sẽ bao gồm:

Thuế thu nhập cá nhân. Thuế là công cụ quan trọng của Nhà nước trong quá trình quản lý, điều tiết, ổn định kinh tế vĩ mô; là nguồn thu chủ yếu của ngân sách Nhà nước, phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, góp phần đảm bảo công bằng xã hội. Việt Nam đang trong quá trình hội nhập sâu rộng với kinh tế quốc tế, do đó tiến trình chuyển đổi dần cơ cấu tỷ trọng tăng dần của các sắc thuế trực thu là xu thế tất yếu nhằm phù hợp với thông lệ quốc tế về thuế của các quốc gia[98]. Do đó, cá nhân khi có phát sinh thuế thu nhập phải có nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của luật. Trong giao dịch chuyển nhượng QSDĐ thì cá nhân có nghĩa vụ phải nộp thuế thu nhập cá nhân do có phát sinh thu nhập từ chuyển nhượng QSDĐ và tài sản gắn liền với đất[99].

Hiện nay, mức thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản được xác định bằng giá chuyển nhượng bất động sản nhân (×) với thuế suất 2%[100]. Tại Khoản 11 Điều 2 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định về thu nhập

[97] Hà Thúc Viên, Phan Thị Thanh Trường. (2015), Đánh giá tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính đất đai của người sử dụng đất tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, *Tạp chí khoa học trường Đại học cần Thơ*, 42, tr.58-65.

[98] Huỳnh Thị Kim Hà. (2017), Quản lý thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam. *Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng*, số 5(114).

[99] Khoản 5 Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007 (được sửa đổi, bổ sung năm 2014).

[100] Điều 21 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 01/10/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.

tính thuế từ chuyển nhượng bất động sản, cụ thể: (i) thu nhập tính thuế được xác định là giá chuyển nhượng từng lần đảm bảo phù hợp với Thông tư số 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính, Điều 17 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính; (ii) giá chuyển nhượng bất động sản là giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng tại thời điểm chuyển nhượng; (iii) trường hợp trên hợp đồng chuyển nhượng không ghi giá đất hoặc giá đất trên hợp đồng chuyển nhượng thấp hơn giá do UBND cấp tỉnh quy định thì giá chuyển nhượng đất là giá do UBND cấp tỉnh quy định tại thời điểm chuyển nhượng theo quy định của pháp luật về đất đai.

Lệ phí trước bạ. Lệ phí trước bạ là khoản tiền mà cá nhân, tổ chức phải nộp vào ngân sách Nhà nước khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Bên cạnh đó, theo khoản 1 Điều 3 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ thì nhà đất là đối tượng chịu lệ phí trước bạ. Như vậy, khi cá nhân tiến hành cấp hoặc sang tên trên giấy chứng nhận QSDĐ thì người sử dụng đất phải nộp lệ phí trước bạ, trừ trường hợp được miễn theo quy định của pháp luật.

Căn cứ khoản 2 Điều 3 Luật Phí và lệ phí năm 2015 quy định về lệ phí như sau: "*Lệ phí là khoản tiền được ấn định mà tổ chức, cá nhân phải nộp khi được cơ quan Nhà nước cung cấp dịch vụ công, phục vụ công việc quản lý Nhà nước được quy định trong Danh mục lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí. Theo đó, lệ phí trước bạ là khoản tiền được ấn định của tổ chức, cá nhân thực hiện nghĩa vụ lệ phí trước khi tài sản thuộc đối tượng nộp lệ phí đưa vào sử dụng. Căn cứ tính lệ phí trước bạ là giá tính lệ phí trước bạ và mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ (%).*"

Trong đó, căn cứ khoản 1 Điều 8 Nghị định 10/2022/NĐ-CP thì mức lệ phí trước bạ phải nộp đối với nhà đất khi đăng ký QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở vẫn được giữ nguyên so với trước đây, cụ thể mức thu lệ phí là: 0,5%.

Lệ phí địa chính. Lệ phí địa chính hay còn được gọi là lệ phí cấp giấy chứng nhận QSDĐ. Là khoản thu vào khi tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức được ủy quyền giải quyết các công việc về địa chính. Tùy từng điều kiện cụ thể của từng địa bàn và chính sách phát triển kinh tế - xã hội của địa phương mà quy định mức thu cho phù hợp, đảm bảo nguyên tắc: (i) Mức thu tối đa áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân tại các quận thuộc thành phố trực thuộc Trung ương; (ii) Phường nội thành thuộc thành phố hoặc thị xã trực thuộc tỉnh, như sau: (i) Cấp giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; (ii) Chứng nhận đăng ký biến động đất đai; (iii) Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính. Hiện nay, mức lệ phí địa chính sẽ do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định trên cơ sở Luật Phí và Lệ phí.

Thứ hai, *nhóm nghĩa vụ tài chính đối với các bên trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất*

Nghĩa vụ tài chính đối với các bên trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất sẽ bao gồm:

Hoàn trả số tiền đặt cọc của bên chuyển nhượng. Đặt cọc là một trong số các biện pháp nhằm bảo đảm nghĩa vụ trong hợp đồng và được ghi nhận trong cả ba BLDS năm 1995, 2005, 2015. Theo đó, "*đặt cọc là việc một bên (sau đây gọi là bên đặt cọc) giao cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận đặt cọc) một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác (sau đây gọi chung là tài sản đặt cọc) trong một thời hạn để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng*"[101]. Theo quy định trên, tài sản đặt cọc bao gồm: tiền, kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác.

Bộ luật dân sự 2015 và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan không quy định việc đặt cọc phải được lập thành văn bản và được công chứng/chứng thực. Vì vậy, hoàn toàn có thể sử dụng hợp đồng đặt cọc để ràng buộc hợp pháp các bên ký kết và thực hiện hợp đồng mua bán, chuyển nhượng bất động sản, kể cả trường hợp bất động sản chưa đủ điều kiện để mua bán chuyển nhượng[102].

Trong giao dịch chuyển nhượng QSDĐ, nghĩa vụ hoàn trả lại số tiền đặt cọc chỉ được đặt ra khi hai bên có xác lập hợp đồng đặt cọc trước khi tiến hành giao kết hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ. Theo đó, "*Trường hợp hợp đồng được giao kết, thực hiện thì tài sản đặt cọc được trả lại cho bên đặt cọc hoặc được trừ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền; nếu bên đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì tài sản đặt cọc thuộc về bên nhận đặt cọc; nếu bên nhận đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì phải trả cho bên đặt cọc tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác*"[103]. Như vậy, đây là một trong những nghĩa vụ mà bên chuyển nhượng phải thực hiện. Tuy nhiên, các bên có thể thỏa thuận về việc cấn trừ vào việc thanh toán số tiền chuyển nhượng QSDĐ hoặc theo thỏa thuận của các bên.

Thanh toán tiền của bên nhận chuyển nhượng. Trong quan hệ mua bán nói chung và quan hệ giao dịch mua bán bất động sản nói riêng thì bên nhận chuyển nhượng (bên mua) phải có nghĩa thanh toán theo nội dung mà hai bên đã thỏa thuận xác lập.

Bộ luật dân sự 2015 quy định: *"Hợp đồng mua bán tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên bán chuyển quyền sở hữu tài sản cho bên mua và bên mua trả tiền cho bên bán."*[104]

Bên cạnh đó, Điều 433 Bộ luật Dân sự 2015 quy định: *"1. Giá, phương thức thanh toán do các bên thỏa thuận hoặc do người thứ ba xác định theo yêu cầu của các bên. Trường hợp pháp luật quy định giá, phương thức thanh toán phải theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì thỏa thuận của các bên phải phù hợp với quy định đó. 2. Trường hợp không có thỏa thuận hoặc thỏa thuận không rõ ràng về giá,*

[101] Khoản 1 Điều 328 Bộ luật Dân sự 2015.
[102] Trương Thanh Đức. (2018). *Chín biện pháp bảo đảm nghĩa vụ hợp đồng*, Nxb. chính trị quốc gia sự thật, tr.229.
[103] Khoản 2 Điều 328 Bộ luật Dân 2015.
[104] Điều 430 Bộ luật Dân sự 2015.

phương thức thanh toán thì giá được xác định theo giá thị trường, phương thức thanh toán được xác định theo tập quán tại địa điểm và thời điểm giao kết hợp đồng."

Do đó, việc thanh toán số tiền cho bên chuyển nhượng là một nghĩa vụ bắt buộc mà bên nhận chuyển nhượng phải thực hiện.

Thứ ba, *nhóm nghĩa vụ tài chính đối với các cá nhân, tổ chức khác có liên quan trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất*

Nghĩa vụ tài chính đối với các cá nhân, tổ chức khác có liên quan trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất sẽ bao gồm:

Phí công chứng. Phí công chứng trong giao dịch chuyển QSDĐ (gọi chung là phí công chứng) được quy định tại Thông tư 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính[105]. Theo quy định tại Điều 4 của thông tư này thì mức thu phí công chứng được tính dựa trên giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch là mức phí phải nộp cho các tổ chức hành nghề công chứng khi phát sinh giao dịch chuyển nhượng QSDĐ có công chứng.

Cũng theo Thông tư 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính, đối với các hợp đồng, giao dịch về QSDĐ, tài sản có giá theo quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thì giá trị QSDĐ để tính phí công chứng được xác định theo thoả thuận của các bên trong hợp đồng, giao dịch đó; trường hợp giá đất, giá tài sản do các bên thoả thuận thấp hơn mức giá do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định áp dụng tại giá trị QSDĐ theo giá do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành thời điểm công chứng.

Giá dịch vụ công chứng. Giá dịch vụ công chứng (thù lao công chứng)[106] là một trong những nghĩa vụ mà người yêu cầu công chứng phải thực hiện khi có phát sinh yêu cầu công chứng và được tổ chức hành nghề công chứng niêm yết tại trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng[107]. Do đó, giá dịch vụ công chứng vừa là quyền và cũng là nghĩa vụ của tổ chức hành nghề công chứng. Theo quy định của luật giá năm 2023 thì *"Người yêu cầu công chứng phải trả giá dịch vụ theo yêu cầu liên quan đến việc công chứng khi yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng thực hiện việc soạn thảo hợp đồng, giao dịch, đánh máy, sao chụp, dịch giấy tờ, văn bản và các việc khác liên quan đến việc công chứng"*[108].

Tuy nhiên, quy định này chỉ mang tính chất nguyên tắc mà không thể hiện một giá trị cụ thể nào về mức giá dịch vụ công chứng, theo đó: "2. *Ủy ban nhân dân cấp tỉnh định giá tối đa đối với dịch vụ theo yêu cầu liên quan đến việc công chứng áp dụng đối*

[105] Thông tư 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực, phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng, phí thẩm định điều kiện hoạt động văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên.
[106] Định nghĩa theo khoản 1 Điều 67 Luật công chứng năm 2014.
[107] Khoản 4 Điều 33 Luật Công chứng năm 2014.
[108] Điểm a khoản 9 Điều 73 Luật Giá năm 2023.

với các tổ chức hành nghề công chứng tại địa phương. Tổ chức hành nghề công chứng xác định giá cụ thể đối với từng loại việc không vượt quá mức giá tối đa do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành và niêm yết công khai các mức giá tại trụ sở của mình. Tổ chức hành nghề công chứng thu giá dịch vụ theo yêu cầu liên quan đến việc công chứng cao hơn mức giá tối đa và mức giá đã niêm yết thì bị xử lý theo quy định của pháp luật. 3. Tổ chức hành nghề công chứng có trách nhiệm giải thích rõ cho người yêu cầu công chứng về giá dịch vụ theo yêu cầu liên quan đến việc công chứng"[109].

Từ quy định trên ta có thể hiểu, giá dịch vụ công chứng là khoản tiền mà người yêu cầu công chứng phải nộp cho các tổ chức hành nghề công chứng khi có phát sinh yêu cầu công chứng, kể cả hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ.

Ngoài ra, trong quá trình giao kết và thực hiện hợp đồng còn có thể phát sinh phí chi phí khác như tiền đi lại, thù lao trong ủy quyền có thù lao, chi phí môi giới... sẽ được xác định theo sự thỏa thuận của các bên.

2.2.2 Thực trạng áp dụng pháp luật về nghĩa vụ tài chính của cá nhân trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Trên cơ sở các quy định pháp luật về NVCCN trong giao dịch chuyển nhượng QSDĐ, thực tế khi áp dụng sẽ có những bất cập:

Thứ nhất*, các bên kê khai giá chuyển nhượng thấp hơn giá trị giao kết hợp đồng trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất để giảm số tiền thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ phải nộp*

Trên thực tế, với nhiều mục đích khác nhau như: chuyển nhượng QSDĐ cho người thân, bạn bè, chuyển quyền để giải quyết công việc cá nhân, gia đình… hoặc với lý do tiêu cực hơn là để trốn tránh nghĩa vụ với cơ quan Nhà nước, tổ chức hành nghề công chứng mà các bên đã thỏa thuận giá chuyển nhượng QSDĐ thấp hơn giá thực tế giao dịch. Mặc dù không có thống kê cụ thể (ngoại trừ khi có đợt thanh tra, kiểm tra), nhưng mặt bằng chung, giá chuyển nhượng (giao dịch thành công) hiện nay thường không phản ánh đầy đủ giá giao dịch thực tế do việc kê khai giá thấp trong Hợp đồng chuyển nhượng để được giảm thuế.

Do đó, việc giao dịch chuyển nhượng nhà đất "hai giá" đang xảy ra khá phổ biến với nhiều mục đích khác nhau, trong đó lý do chủ yếu là để trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ khi sang tên nhà đất. Điều này vô tình dẫn đến các tranh chấp liên quan về yêu cầu tuyên bố hợp đồng chuyển nhượng vô hiệu trong trường hợp giá trên hợp đồng thấp hơn giá thực tế cũng thường gặp tại Tòa án.

Ví dụ: Bản án dân sự phúc thẩm số 113/2017/DS-PT ngày 29/11/2017 của TAND tỉnh Lâm Đồng về tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ và tranh chấp hợp đồng dân sự mua bán tài sản.

[109] Điểm a khoản 9 Điều 73 Luật Giá năm 2023.

Tóm tắt nội dung vụ việc

Phía nguyên đơn trình bày: Ngày 28/9/2016 vợ chồng ông Đào Anh N có nhận chuyển nhượng của vợ chồng ông Trịnh Quang H diện tích đất 747 m² thuộc thửa số 586, tờ bản đồ số 7 tọa lạc tại Thôn LN, xã PT, huyện LH với giá chuyển nhượng là 580.000.000 đồng. Sau khi thỏa thuận chuyển nhượng thì ông N có đặt cọc cho ông H, 20.000.000 đồng và có viết giấy tay đặt cọc. Sau đó, vợ chồng ông H và vợ chồng ông N có đến Văn phòng công chứng LH để lập hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ theo quy định, tại hợp đồng này chỉ ghi giá chuyển nhượng là 50.000.000 đồng nhằm mục đích trốn thuế. Ngày 17/10/2016 thì vợ chồng ông H đến bộ phận một cửa rút toàn bộ hồ sơ chuyển nhượng đất và tuyên bố không chuyển nhượng cho vợ chồng ông N nữa nên vợ chồng ông N khởi kiện yêu cầu ông H tiếp tục duy trì hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ lập 12/10/2016.

Phía bị đơn trình bày: Ngày 12/10/2016 vợ chồng ông H và ông vợ chồng ông N có viết giấy tay sang nhượng lô đất trên với giá 650.000.000 đồng, nhưng thực tế chuyển nhượng là 680.000.000 đồng vì ngày 28/9/2016 ông N đã đặt cọc 20.000.000 đồng, số tiền còn nợ là 550.000.000 đồng ông N hẹn đến ngày 14/10/2016 sẽ trả cho ông H. Sau đó hai bên đến Văn phòng công chứng LH lập hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ theo quy định, tại hợp đồng này chỉ ghi giá chuyển nhượng là 50.000.000 đồng nhằm mục đích giảm số tiền đóng thuế. Ngày 14/10/2016 vợ chồng ông N đến nhà ông bà để giao tiền, vợ chồng ông N có yêu cầu ông bà đưa phiếu hẹn thì ông bà có đưa, sau khi nhận phiếu hẹn xong thì vợ chồng ông N không giao đủ số tiền nợ còn lại như đã thỏa thuận nên ngày 17/10/2016 ông bà làm đơn xin rút lại hồ sơ tại bộ phận một cửa.

Kết quả giải quyết vụ án: Tòa án tiếp tục duy trì và công nhận hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ được công chứng tại Văn phòng công chứng LH đối với diện tích đất 747m² thuộc thửa số 586, tờ bản đồ số 7, tọa lạc tại Thôn LN, xã PT, huyện LH, tỉnh Lâm Đồng. Vợ chồng ông Đào Anh N và vợ chồng ông Trịnh Quang H có trách nhiệm đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền làm thủ tục chuyển nhượng QSDĐ theo quy định của pháp luật. Buộc vợ chồng ông Đào Anh N phải thanh toán đầy đủ số tiền nợ còn lại cho vợ chồng ông Trịnh Quang H theo thỏa thuận ký tay ngày 12/10/2016.

Nhận xét của Tác giả: Từ hồ sơ vụ án nêu trên, Tác giả thấy rằng việc tồn đọng các giao dịch "hai giá" trong mua bán bất động sản nói chung và chuyển nhượng QSDĐ nói riêng tìm ẩn rất nhiều rủi ro, cụ thể như sau:

(i) Rủi ro khi bị cơ quan chức năng phát hiện thì có thể bị truy thu thuế, phí, bị phạt hành chính nếu có hành vi khai giá trên hợp đồng chuyển nhượng nhà đất thấp hơn thực tế dẫn đến thiếu số tiền thuế, phí phải nộp và có thể bị xử phạt tùy theo mức độ vi phạm theo điều 17 Nghị định 125/2020/NĐ-CP[110].

[110] Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.

(ii) Người có hành vi khai giá trên hợp đồng chuyển nhượng nhà đất thấp hơn thực tế để trốn thuế, phí có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu đủ yếu tố cấu thành tội trốn thuế theo quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Bên cạnh đó, việc ghi giá trong hợp đồng chuyển nhượng đất thấp hơn giá thực tế không chỉ phát sinh rủi ro đối với bên chuyển nhượng mà còn rủi ro với bên nhận chuyển nhượng. Bởi, trong một số trường hợp đặc biệt thì bên nhận chuyển nhượng không thể đòi lại đầy đủ số tiền mà mình đã thanh toán khi hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ bị tòa án tuyên bố vô hiệu. Tâm lý chung của mọi người là muốn tránh né nghĩa vụ tài chính, muốn đóng thuế ít, đóng càng ít càng tốt, nên thường ghi giá trị giao dịch trong hợp đồng thấp hơn nhiều lần so với giá trị giao dịch thực tế. Thực trạng này cũng đã dẫn đến nhiều tranh chấp phát sinh khi giá trị trên hợp đồng khác so với giá trị giao dịch thực tế.

***Thứ hai**, thực trạng "bảo lưu" trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất để trốn thuế, lệ phí*

Trước những cơn sốt đối với bất động sản gần đây, việc một thửa đất có số lần giao dịch rất lớn diễn ra trong một thời gian ngắn là điều không còn xa lạ. Trong khi đó, với mỗi lần xác lập giao dịch chuyển nhượng QSDĐ là một lần phải nộp thuế thu nhập cá nhân hay lệ phí trước bạ nhà đất mà một số cá nhân đã có ý nghĩ về việc sẽ trốn thuế bằng nhiều hình thức. Trong số đó, việc "bảo lưu" trong giao dịch chuyển nhượng QSDĐ là khá phổ biến.

Có thể nói, "bảo lưu" là một thuật ngữ mới được sử dụng trong những thời gian gần đây và không được thừa nhận bởi bất kỳ một văn bản quy phạm pháp luật nào. "Bảo lưu" hay còn được gọi là "ký treo" hay "ký chờ" đã và đang xảy ra ở một số địa phương có tần suất giao dịch chuyển nhượng QSDĐ lớn. Theo tìm hiểu của Tác giả thì "bảo lưu" được hiểu là việc Công chứng viên của một số tổ chức hành nghề công chứng cho phép lưu lại chữ ký của bên chuyển nhượng và để trống thông tin cá nhân của bên nhận chuyển nhượng trong giao dịch chuyển nhượng QSDĐ để hạn chế số lần nộp thuế, lệ phí trước bạ khi không phải thực hiện thủ tục đăng ký chuyển tên tại cơ quan đăng ký QSDĐ.

Với cách thức này, hai bên trong giao dịch chuyển nhượng QSDĐ chỉ cần liên hệ đến tổ chức hành nghề công chứng yêu cầu "bảo lưu" lại chữ ký bên chuyển nhượng, để trống thông tin của bên nhận chuyển nhượng và giao toàn bộ giấy chứng nhận QSDĐ cho bên nhận chuyển nhượng. Sau khoảng một thời gian nhất định, bên nhận chuyển nhượng tìm được "người mua" mới và quay trở lại tổ chức hành nghề công chứng đó để ký hủy một số giao dịch đã lập trước đó: hợp đồng ủy quyền, hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ hay văn bản thỏa thuận… đồng thời yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng điền thông tin vào hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ mà chủ sử dụng đất đã ký trước đó cho người mua sau cùng. Như vậy, từ hai hay nhiều giao dịch chuyển nhượng QSDĐ bắt

buộc phải qua rất nhiều lần nộp thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ nhà đất thì các bên chỉ cần một lần thực hiện thủ tục đăng ký và chỉ một lần nộp các nghĩa vụ tài chính: thuế, phí, lệ phí với cơ quan Nhà nước.

Có thể thấy, hành vi trên không những vi phạm nghiêm trọng về trình tự thủ tục công chứng đối với các bên trong quan hệ hợp đồng mà còn là sự tiếp tay của một số tổ chức hành nghề công chứng đối với hành vi vi phạm pháp luật. Không những làm thất thu ngân sách Nhà nước mà còn tiềm ẩn rất nhiều rủi ro trong giao dịch chuyển nhượng QSDĐ vốn dĩ rất nhạy cảm. Do đó, cần có những giải pháp góp phần ngăn chặn tình trạng "bảo lưu" hay "ký treo" trong giao dịch chuyển nhượng QSDĐ. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức của người dân trong việc tuân thủ pháp luật cũng như đảm bảo quyền và lợi ích của Nhà nước, của các cá nhân trong giao dịch chuyển nhượng QSDĐ.

***Thứ ba**, nghĩa vụ tài chính về mức thu phí công chứng chưa tương ứng với giá trị tài sản trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất*

Có thể thấy, việc kê khai giá chuyển nhượng trong hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ thấp hơn giá thực tế không chỉ để né tránh một số nghĩa vụ tài chính đối với cơ quan Nhà nước như thuế thu nhập cá nhân hay lệ phí trước bạ nhà đất mà còn nhằm mục đích né tránh một phần mức phí công chứng phải nộp cho các tổ chức hành nghề công chứng.

Ví dụ: Các bên xác lập hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ nhưng chỉ ghi giá trị trong hợp đồng bằng hoặc cao hơn một ít so với giá trong bảng giá đất của Nhà nước nhằm trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế, trong khi giá trị giao dịch thực tế lại cao hơn rất nhiều lần và cũng xét xử nhiều vụ trốn thuế trong giao dịch chuyển nhượng[111].

Từ ví dụ trên có thể thấy, các tổ chức hành nghề công chứng cũng chỉ có thể thu phí công chứng căn cứ theo giá trị ghi trong hợp đồng mà không thể thu theo giá trị giao dịch thực tế. Mặc dù biết được giá trị hợp đồng nhìn chung là rất thấp so với giá trị giao dịch thực tế của tài sản. Tuy nhiên, các tổ chức hành nghề công chứng cũng không có cơ sở pháp lý để thu phí theo giá trị thị trường của tài sản mà chỉ có thể thu theo giá trị mà hai bên thể hiện trong hợp đồng. Do đó, việc các tổ chức hành nghề công chứng thu không đủ phí công chứng không những ảnh hưởng đến nguồn thu của văn phòng mà còn gián tiếp gây thất thu cho ngân sách Nhà nước thông qua các khoản thuế: thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp… mà tổ chức hành nghề công chứng phải nộp cho Nhà nước.

[111] Bản án hình sự sơ thẩm số 56/2021/HS-ST ngày 09/09/2021 của TAND huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương về tội trốn thuế khi ghi giá chuyển nhượng đất thấp hơn giá thực tế; Bản án dân sự phúc thẩm số 476/2020/DS-PT ngày 05/06/2020 của TAND huyện Dầu Tiếng về tranh chấp yêu cầu tuyên vô hiệu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Trong đó, mục đích của việc hủy bỏ hợp đồng cũ và ký lại hợp đồng theo giá thấp hơn nhằm để giảm tiền thuế khi làm thủ tục giấy tờ sang tên.

2.2.3 Kiến nghị hoàn thiện pháp luật về nghĩa vụ tài chính của cá nhân trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Các quy định cụ thể về nghĩa vụ tài chính của cá nhân trong giao dịch bất động sản như tầm quan trọng của tài chính đất đai được thể hiện rõ trong Nghị quyết số 18-NQ/TW, LĐĐ năm 2024, vấn đề về thuế, phí trong các văn bản Luật và một số Công văn như Công văn số 14257/BTC-VP ngày 15/12/2021 của Bộ Tài chính về việc chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh chuyển nhượng bất động sản; Công văn số 175/TCT-DNNCN ngày 17/01/2022 của Tổng cục Thuế về việc tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản và thương mại điện tử… Trong thời gian vừa qua, nhiều UBND cấp tỉnh đã xây dựng Đề án để triển khai chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản và đã đạt được một số kết quả nhất định.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai còn phát sinh một số vướng mắc gây khó khăn trong công tác chống thất thu từ hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản. Vì vậy, để giải quyết những vấn đề còn tồn đọng và bất cập nêu trên, Tác giả đề xuất một số giải pháp như sau:

Thứ nhất, *sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan về thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản*

Một trong những điểm mới của LĐĐ năm 2024 so với LĐĐ năm 2013 là quy định việc bảng giá đất được dùng để tính thuế thu nhập từ chuyển QSDĐ đối với hộ gia đình, cá nhân.[112] Ngoài ra, quy định việc hằng năm UBND cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất để công bố và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 của năm tiếp theo. Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh có trách nhiệm giúp UBND cấp tỉnh tổ chức việc xây dựng, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất. Trong quá trình thực hiện, cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh được thuê tổ chức tư vấn xác định giá đất để xây dựng, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất[113].

Có thể thấy, đây là một trong những bước ngoặt quan trọng làm cơ sở để xây dựng hành lang pháp lý về thuế thu nhập cá nhân trong giao dịch chuyển nhượng QSDĐ. Theo đó, với quy định trên sẽ phần nào làm giảm đáng kể tình trạng kê khai "hai giá" nhằm trốn tránh các nghĩa vụ về tài chính nói chung và nghĩa vụ về thuế thu nhập cá nhân nói riêng trong giao dịch chuyển nhượng QSDĐ, bởi việc thu thuế thu nhập cá nhân sẽ căn cứ vào bảng giá đất do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành chứ không căn cứ vào giá chuyển nhượng được ghi trong hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ như cách tính thuế trước đây.

---

[112] Điểm d, khoản 1 Điều 159 Luật Đất đai 2024.
[113] Khoản 3, Điều 159 Luật Đất đai 2024.

Tuy nhiên, các quy định về Luật thuế thu nhập cá nhân và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan về cách tính thuế thu nhập chuyển nhượng từ hoạt động mua bán bất động sản chưa đồng bộ và thống nhất với quy định mới của LĐĐ 2024. Do đó, cần điều chỉnh hoặc sửa đổi, bổ sung Luật Thuế thu nhập cá nhân và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan về cách tính thuế thu nhập phát sinh từ giao dịch chuyển nhượng QSDĐ để phù hợp với LĐĐ năm 2024, nhằm đảm bảo tính đồng bộ và thống nhất bởi các văn bản quy phạm pháp luật trong việc điều chỉnh các quan hệ về nghĩa vụ tài chính của cá nhân trong giao dịch chuyển nhượng QSDĐ trên cơ sở các tiêu chí mà Tác giả đã đề cập ở phần 1.3 tại chương 1 của Luận văn này.

Thứ hai, *đề xuất thanh toán qua ngân hàng đối với phương thức thanh toán trong giao dịch chuyển nhượng là bắt buộc và có giá trị chứng cứ*

Thanh toán qua ngân hàng từ lâu đã không còn mới lạ đối với các giao dịch dân sự của người dân Việt Nam. Trong đó, nhiều lĩnh vực bắt buộc phải được thanh toán qua ngân hàng được kể đến như: giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp[114]; Giao dịch chứng khoán cho khách hàng của công ty chứng khoán hay thanh toán giao dịch chứng khoán…[115] Do đó, Tác giả đề xuất việc quy định thanh toán qua ngân hàng đối với với phương thức thanh toán trong giao dịch chuyển nhượng QSDĐ là bắt buộc và có giá trị chứng cứ vì những lý do sau: (i) Giảm rủi ro trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất (ii) Giúp hạn chế tình trạng kê khai giá thấp trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Có thể thấy, để được đăng ký sang tên trên Giấy chứng nhận QSDĐ từ giao dịch chuyển nhượng QSDĐ thì các bên phải thực hiện thủ tục đăng ký chuyển quyền theo đúng trình tự về hồ sơ, thủ tục tại cơ quan đăng ký. Do đó, việc cung cấp các chứng từ thanh toán tại các tổ chức tín dụng/Ngân hàng để chứng minh đã hoàn tất nghĩa vụ thanh toán cho bên chuyển nhượng là điều rất cần thiết. Không chỉ giúp giảm thiểu số lượng các tranh chấp về sau mà còn là cơ sở để cơ quan Nhà nước kiểm tra, giám sát việc kê khai giá thấp trong giao dịch chuyển nhượng QSDĐ.

Thứ ba, *ban hành và áp dụng án lệ liên quan đến kinh nghiệm giải quyết vấn đề giao dịch hai giá*

Như đã phân tích ở trên, việc xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về thuế thu nhập đối với cá nhân trong giao dịch chuyển nhượng QSDĐ như đề xuất trên chỉ phần nào làm giảm bớt việc kê khai "hai giá" trong giao dịch chuyển nhượng QSDĐ mà chưa thể xử lý triệt để tình trạng này bởi nhiều lý do như: trốn tránh nghĩa vụ nộp lệ phí trước bạ, phí công chứng, hoặc để che giấu giá chuyển nhượng bởi những lý do cá nhân, gia đình của hai bên…

---

[114] Nghị định số 222/2013/NĐ-CP ngày 31/12/2013 của Chính phủ về thanh toán bằng tiền mặt và Thông tư số 09/2015/TT-BCT ngày 29/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch tài chính của doanh nghiệp.

[115] Nghị định số 222/2013/NĐ-CP ngày 31/12/2013 của Chính phủ về thanh toán bằng tiền mặt và Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán.

Do đó, cần phải có một án lệ liên quan đến việc công nhận giá chuyển nhượng ghi trong hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ đã được các tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận theo quy định của pháp luật là giá có giá trị thi hành cho các bên khi xử lý tranh chấp về giá chuyển nhượng trong giao dịch chuyển nhượng QSDĐ. Theo đó, Tòa án nên công nhận giá chuyển nhượng được ghi trong hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ có công chứng/chứng thực nếu việc giao kết hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ được chứng nhận đúng trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật về công chứng/chứng thực mà không công nhận giá chuyển nhượng dựa trên các giao dịch giấy tay về chuyển nhượng QSDĐ. Điều này không những nhất quán trong công tác xét xử mà còn phù hợp với quy định của pháp luật về công chứng, cụ thể: "*Hợp đồng, giao dịch được công chứng có giá trị chứng cứ; những tình tiết, sự kiện trong hợp đồng, giao dịch được công chứng không phải chứng minh, trừ trường hợp bị Tòa án tuyên bố là vô hiệu*"[116].

Theo đề xuất của Tác giả, việc ban hành và áp dụng án lệ liên quan đến kinh nghiệm giải quyết vấn đề về giao dịch hai giá không những tạo sự răn đe đối với các cá nhân có hành vi gian dối về giá chuyển nhượng mà còn nêu cao tinh thần, trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện đúng và nghiêm chỉnh các chính sách mà pháp luật đã quy định. Đúng tinh thần thượng tôn pháp luật trong công tác tuyên truyền và vận dụng của Nhà nước ta về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Thứ tư, *quy định rõ và chi tiết hơn đối với mẫu hợp đồng trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhằm tránh việc cho phép ký treo, ký chờ, bảo lưu*

Hiện nay, mẫu hợp đồng đối với các giao dịch liên quan đến đất đai chưa thật sự rõ ràng và chi tiết. Pháp luật về dân sự hay pháp luật về kinh doanh bất động sản chỉ quy định những điều khoản cơ bản đối với hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ trên cơ sở tham khảo và không có tính bắt buộc hay thống nhất chung. Bên cạnh đó, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 có quy định đối với mẫu hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ[117] bao gồm các thỏa thuận chung, cơ bản trên cơ sở các điều khoản đáp ứng đủ tại điều 18 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014. Vì thế, mẫu hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ tất yếu sẽ không đồng nhất giữa các tổ chức hành nghề công chứng trong cùng một địa phương hoặc giữa các địa phương khác nhau là điều hiển nhiên.

Do đó, Tác giả đề xuất nên ghi nhận về mẫu hợp đồng trong giao dịch chuyển nhượng QSDĐ mang tính bắt buộc chung nhằm tạo sự nhất quán giữa các tổ chức hành nghề công chứng trên phạm vi cả nước. Đồng thời nên cụ thể hóa một số chi tiết mang tính bắt buộc chuyên biệt để hạn chế tình trạng "*ký chờ, ký treo hay bảo lưu*" đối với giao dịch chuyển nhượng QSDĐ đã và đang xảy ra tại một số tổ chức hành nghề công chứng. Theo đó, pháp luật cần ghi nhận hình thức trình bày mẫu hợp đồng phải thống nhất, không được xen kẽ giữa hình thức văn bản dưới dạng đánh máy và viết tay cùng

[116] Khoản 3, điều 5 Luật Công chứng 2014.
[117] Mẫu số 6 ban hành kèm Nghị định 02/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản.

tồn tại trong mẫu hợp đồng. Việc đề xuất quy định trên nhằm hạn chế được một số tổ chức hành nghề công chứng tiếp tay cho một số đối tượng có hành vi trốn thuế trong giao dịch chuyển nhượng QSDĐ trên cơ sở cho phép bên chuyển nhượng ký trước vào hợp đồng và thông tin của bên nhận chuyển nhượng sẽ được điền tay về sau. Bên cạnh đó, với đề xuất này cũng góp phần hạn chế một số tổ chức hành nghề công chứng lợi dụng kẽ hở của pháp luật với cách thức tương tự để giải quyết tình trạng mua bán nền tái định cư (lúa non) mà pháp luật nghiêm cấm trong bối cảnh hiện nay.

Thứ năm, *tăng cường việc kiểm tra các cá nhân, tổ chức có liên quan trong việc tiếp tay hay có hành vi vi phạm pháp luật nhằm trốn tránh các nghĩa vụ tài chính*

Bên cạnh giải pháp trên, để ngăn chặn các sai phạm đối với trình tự thủ tục xác lập hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ nói chung và thực trạng "bảo lưu" hay "ký treo" trong giao dịch chuyển nhượng QSDĐ nói riêng, Sở tư pháp và các cơ quan có thẩm quyền chuyên môn nên rà soát, chấn chỉnh một số tổ chức hành nghề công chứng, các Công chứng viên trên địa phương thuộc quyền quản lý của mình về việc một hoặc một số Công chứng viên tiếp tay với người dân trốn thuế bằng việc cho phép lưu lại chữ ký hay văn bản của người yêu cầu công chứng.

Hành vi "bảo lưu" hay "lưu giữ" văn bản đã có chữ ký trước của bên chuyển nhượng để hạn chế số lần nộp thuế thông qua các lần giao dịch. Do đó, cần có biện pháp chế tài mạnh đối với các Công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng như: phạt tiền, thu hồi thẻ Công chứng viên… nếu có hành vi tiếp tay cho các đối tượng trốn thuế, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn thu ngân sách Nhà nước.

Thứ sáu*, tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân về nghĩa vụ tài chính trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất*

Trên hết, ý thức của người dân trong các chính sách Nhà nước nói chung và các nghĩa vụ tài chính nói riêng trong giao dịch chuyển nhượng QSDĐ là tiền đề để đảm bảo tính thực thi pháp luật. Do đó, cần tuyên truyền, vận động trên các phương tiện báo chí, thời sự… để người dân ý thức được những tác hại – rủi ro kể cả trách nhiệm pháp lý phải gánh chịu như: bị truy cứu trách nhiệm hình sự, trách nhiệm bồi thường dân sự, xử phạt vi phạm hành chính… đối với hành vi trốn thuế hoặc trốn các nghĩa vụ tài chính khác mà mình có nghĩa vụ phải thanh toán cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

2.3 Nghĩa vụ đăng ký đất đai trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất

2.3.1 Quy định pháp luật về nghĩa vụ đăng ký đất đai trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Ở Việt Nam, đăng ký bất động sản nói chung và đăng ký đất đai, đăng ký giao dịch chuyển nhượng QSDĐ nói riêng được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và pháp luật về đất đai. BLDS năm 2015 quy định: "*quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản là bất động sản được đăng ký theo quy định của Bộ luật này và pháp luật*

về đăng ký tài sản"[118]. Với quy định này, pháp luật quy định nghĩa vụ đăng ký bất động sản thực hiện theo quy định của pháp luật dân sự và pháp luật về đất đai. Tùy thuộc vào loại tài sản giao dịch, pháp luật về đăng ký tài sản sẽ có những quy định riêng biệt.

Đối với việc chuyển nhượng QSDĐ, pháp luật quy định: "*Việc chuyển QSDĐ có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký theo quy định của LĐĐ*"[119]. Pháp luật dân sự quy định về hình thức của giao dịch dân sư: (i) giao dịch dân sự được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể; (ii) giao dịch dân sự thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử được coi là giao dịch bằng văn bản; (iii) trường hợp luật quy định giao dịch dân sự phải được thể hiện bằng văn bản có công chứng, chứng thực, đăng ký thì phải tuân theo quy định đó[120]. Nghĩa là, pháp luật chuyên ngành quy định trong trường hợp giao dịch dân sự được hiện bằng văn bản có công chứng, chứng thực, đăng ký thì phải thực hiện nghĩa vụ công chứng, chứng thực, đăng ký theo đúng quy định của pháp luật chuyên ngành.

Trong khi đó, pháp luật về đất đai cũng đặt ra quy định nghiêm cấm: "*Sử dụng đất, thực hiện giao dịch về QSDĐ mà không đăng ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền*"[121]. Bên cạnh đó, theo quy định tại khoản 4 Điều 95 LĐĐ năm 2013 thì giao dịch chuyển nhượng QSDĐ thuộc trường hợp đăng ký biến động về đất đai. Cá nhân thực hiện nghĩa vụ đăng ký biến động khi giao dịch chuyển nhượng QSDĐ sẽ được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc chứng nhận biến động vào giấy giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp.

So sánh, đối chiếu với LĐĐ năm 2024, Tác giả nhận thấy quy định về đăng ký đất đai được cụ thể hơn thông qua việc khẳng định đăng ký đất đai "*là bắt buộc đối với người sử dụng đất*"[122] hay tức là nghĩa vụ của người sử dụng đất với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để được ghi nhận: *"Thực hiện kê khai đăng ký đất đai; thực hiện đầy đủ thủ tục khi chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật"*[123].

Do đó, đăng ký đất đai là bắt buộc đối với người sử dụng đất mục đích để quản lý về đất đai, đăng ký đất đai bao gồm đăng ký lần đầu và đăng ký biến động thông qua hình thức đăng ký trên giấy hoặc đăng ký điện tử[124].

---

[118] Khoản 1 Điều 106 Bộ luật Dân sự năm 2015.
[119] Điều 503 Bộ luật Dân sự năm 2015.
[120] Điều 119 Bộ luật Dân sự năm 2015.
[121] Khoản 6 Điều 12 Luật Đất đai năm 2013.
[122]Khoản 1 Điều 131 Luật Đất đai năm 2024.
[123] Khoản 2 Điều 31 Luật Đất đai năm 2024.
[124]Khoản 3 Điều 131 Luật Đất đai năm 2024.

2.3.2 Thực trạng áp dụng pháp luật về nghĩa vụ đăng ký đất đai trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Nhìn chung, pháp luật về nghĩa vụ đăng ký đất đai giao dịch chuyển nhượng QSDĐ được pháp luật điều chỉnh khá chi tiết, tuy nhiên vẫn tồn tại một số bất cập nhất định, cụ thể:

***Thứ nhất**, sự thiếu vắng quy định về trách nhiệm của cơ quan Nhà nước dẫn đến việc đăng ký giao dịch chuyển nhượng QSDĐ không đảm bảo tính chính xác*

Pháp luật về đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành không đặt ra những nguyên tắc hay yêu cầu về công tác đăng ký đất đai. Thực tế, các chủ thể liên quan (cán bộ công chức Nhà nước), kể cả cá nhân sử dụng đất chưa thật sự xem trọng trách nhiệm khi thực hiện đăng ký. Tình trạng sai sót số liệu, sai đối tượng và thậm chí sai chủ thể vẫn ngang nhiên tồn tại, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người sử dụng đất. Những sai sót từ phía cơ quan quản lý Nhà nước đối với đăng ký giao dịch chuyển nhượng QSDĐ hiện nay vẫn chưa có quy định chịu trách nhiệm pháp lý.

Ví dụ: Bản án số 01/2022/HC-ST ngày 18/01/2022 của TAND tỉnh Sóc Trăng về việc Khiếu kiện quyết định hành chính về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do TAND tỉnh Sóc Trăng thụ lý. Trích dẫn nội dung: *"…Tại thời điểm bà Nguyễn Thị U có Đơn đăng ký, cấp* giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu *và tài sản khác gắn liền với đất ngày 10/05/2019, đối với Thửa đất số 12, tờ bản đồ số 44, diện tích 96,6m² (loại đất ODT), tọa lạc ấp An Thành, thị trấn Kế Sách, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng là đất đang có tranh chấp, chưa được giải quyết và trên Sổ mục kê ruộng đất do người khác đứng tên sử dụng đất. Đứng ra, cơ quan chuyên môn và UBND huyện Kế Sách phải từ chối và không cấp Giấy chứng nhận cho bà U, do không đủ điều kiện cấp theo quy định tại Điều 99 và Điều 101 LĐĐ năm 2013; hướng dẫn tại khoản 5 Điều 19 và Điều 20 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ (Sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ)… Xét thấy, trước khi cấp Giấy chứng nhận cho bà U Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng không kiểm tra tính xác thực và có căn cứ của việc chuyển nhượng mà căn cứ vào hồ sơ do UBND thị trấn K chứng thực và cơ quan chuyên môn huyện Kế Sách thiết lập để cấp Giấy chứng nhận cho bà U là chưa đảm bảo theo quy định pháp luật. Tòa án đang thụ lý giải quyết vụ án hành chính (thụ lý ngày 17/12/2020) nhưng Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng cấp Giấy chứng nhận cho bà U ngày 09/03/2021 là không đúng luật định*".

Kết quả giải quyết của TAND tỉnh Sóc Trăng chấp nhận yêu cầu khởi kiện của người khởi kiện là bà Nguyễn Thị Mỹ N về việc yêu cầu hủy Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CN 592825 ngày 03/9/2019 của UBND huyện Kế Sách cấp cho bà Nguyễn Thị U và ngày 13/9/2019 điều chỉnh biến động cho bà Nguyễn Thị Mỹ N đứng tên.

***Thứ hai**, sự chậm trễ trong việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống đăng ký điện tử gây ảnh hưởng đến việc thực hiện nghĩa vụ đăng ký*

Đăng ký giao dịch chuyển nhượng QSDĐ qua mạng là một trong những hình thức hoạt động quản lý được áp dụng ở nhiều quốc gia trên thế giới[125]. Việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong hoạt động đăng ký sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng đất, kể cả cá nhân sử dụng đất chủ động, tiết kiệm thời gian và chi phí cho việc thực hiện nghĩa vụ của bản thân trong giao dịch chuyển nhượng QSDĐ trong bối cảnh thế giới đang đứng trước sự phát triển của công nghiệp hóa, hiện đại hóa như hiện nay, khi mọi thứ đang dần số hóa.

Tuy nhiên, thực tiễn tình hình Việt Nam hiện nay, việc thực hiện đăng ký giao dịch chuyển nhượng QSDĐ thông qua phương thức điện tử của người sử dụng đất chưa thật sự phổ biến và còn rất nhiều hạn chế. Việc các bên phải có mặt tại trụ sở của các cơ quan đăng ký QSDĐ để bắt số và thực hiện một loạt các thủ tục hành chính để thực hiện việc đăng ký chuyển quyền khi thay đổi chủ sử dụng đất không những tốn thời gian, thiếu linh hoạt mà còn tiêu hao ngân sách Nhà nước khi phải bố trí các cán bộ phụ trách hướng dẫn và thực hiện thủ tục đăng ký cho các bên.

***Thứ ba**, sự nhầm lẫn giữa hiệu lực theo pháp luật về hợp đồng và hiệu lực đăng ký theo pháp luật về đất đai*

Theo pháp luật dân sự quy định: "*Hợp đồng về QSDĐ là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó người sử dụng đất chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn QSDĐ hoặc thực hiện quyền khác theo quy định của LĐĐ cho bên kia; bên kia thực hiện quyền, nghĩa vụ theo hợp đồng với người sử dụng đất*"[126]. Với quy định này, hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ là một dạng hợp đồng dân sự.

Tại khoản 3 Điều 188 LĐĐ năm 2013 quy định: "*Việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp QSDĐ, góp vốn bằng QSDĐ phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính*". Bên cạnh đó, Luật công chứng năm 2014 lại quy định về thời điểm có hiệu lực của văn bản công chứng cụ thể: *"Văn bản công chứng có hiệu lực kể từ ngày được công chứng viên ký và đóng dấu của tổ chức hành nghề công chứng"*[127].

Như vậy, rõ ràng có sự bất hợp lý trong mối quan hệ lý thuyết chung về hợp đồng trong pháp luật về dân sự so với các pháp luật chuyên ngành. Bởi, hiệu lực của hợp đồng mà pháp luật về dân sự hướng đến là hiệu lực ràng buộc giữa các chủ thể trong hợp đồng, nghĩa là hợp đồng có hiệu lực chỉ ràng buộc các bên tham gia hợp đồng mà không ràng buộc chủ thể thứ ba. Một hợp đồng có hiệu lực khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện về chủ thể, về sự tự nguyện, điều kiện về nội dung, mục đích và điều kiện về hình

[125] Trần Quang Huy. (2015). Bình luận chế độ quản lý nhà nước về đất đai năm 2013. *Đề tài khoa học cấp Trường*, Nxb. Trường Đại học Luật Hà Nội, tr.184.
[126] Điều 500 Bộ luật Dân sự năm 2015.
[127] Khoản 1 Điều 5 Luật Công chứng năm 2014.

thức[128]. Do đó, chính sự không rõ ràng của quy định tại khoản 3 Điều 188 của LĐĐ năm 2013 hay của Luật công chứng năm 2014 dẫn đến sự nhầm lẫn giữa hiệu lực về hợp đồng theo pháp luật về dân sự và hiệu lực về đăng ký theo pháp luật về đất đai bởi nhiều trường hợp vì sự chậm trễ trong việc thực hiện nghĩa vụ đăng ký giao dịch chuyển nhượng QSDĐ, phát sinh những tình huống thừa kế do một trong hai bên chủ thể tham gia xác lập giao dịch chuyển nhượng QSDĐ chết gây "*lúng túng*" cho việc thực hiện thủ tục đăng ký giao dịch chuyển nhượng QSDĐ.

***Thứ tư**, chưa quy định về hậu quả pháp lý khi không đăng ký giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất*

Xuất phát từ việc thiếu quy định làm rõ mục đích đăng ký tài sản, một trong những vấn đề quan trọng và cần thiết để các chủ thể có quyền đối với tài sản cũng như các cơ quan có thẩm quyền làm rõ được mục tiêu khi tiến hành đăng ký tài sản nên ý thức nhận thức của cá nhân trong đăng ký giao dịch chuyển nhượng QSDĐ còn khá hạn chế.

Pháp luật hiện hành chỉ dừng lại ở quy định ghi nhận mục đích đăng ký là nhằm kê khai và ghi nhận tình trạng pháp lý tài sản mà chưa làm rõ được việc kê khai và ghi nhận tình trạng pháp lý tài sản có ý nghĩa như thế nào với các chủ thể có liên quan. Pháp luật đất đai không quy định rõ việc đăng ký được đề cập ở đây là đăng ký hợp đồng hay đăng ký trước bạ sang tên[129]. Nếu đăng ký hợp đồng thì mới là vấn đề thuộc về hình thức của hợp đồng và khi vi phạm về hình thức hợp đồng sẽ bị vô hiệu. Nhưng nếu đăng ký trước bạ sang tên thì chỉ là một nghĩa vụ mà cá nhân thực hiện giao dịch chuyển nhượng QSDĐ phải thực hiện, thuộc về nội dung mà không thuộc về hình thức của hợp đồng nên khi vi phạm sẽ không phải là yếu tố xác định dẫn đến vô hiệu hợp đồng. Pháp luật hiện hành chỉ dừng lại quy định việc đăng ký giao dịch chuyển nhượng QSDĐ mà không quy định hậu quả pháp lý việc giao dịch chuyển nhượng QSDĐ không thực hiện thủ tục đăng ký. Do đó, việc không quy định về hậu quả pháp lý về trường hợp không đăng ký giao dịch chuyển nhượng QSDĐ đã và đang gây nhiều khó khăn cho các Tòa án địa phương, thiếu cơ sở để giải quyết. Dẫn đến thiếu sự thống nhất, đồng bộ trong hướng giải quyết vụ án khi có tranh chấp xảy ra.

***Thứ năm**, ý thức tuân thủ trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ đăng ký giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất của bên chuyển nhượng còn hạn chế*

Pháp luật hiện hành không quy định bắt buộc trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ đăng ký giao dịch chuyển nhượng thuộc về riêng bên chuyển nhượng hay bên nhận chuyển nhượng mà là trách nhiệm của cả hai bên dựa trên sự thỏa thuận trong giao dịch chuyển nhượng QSDĐ. Tuy nhiên, thực tế hiện nay gần như bên chuyển nhượng "*phủi sạch*" trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ đăng ký trong giao dịch chuyển nhượng QSDĐ dẫn đến

[128] Điều 117 Bộ luật Dân sự năm 2015.
[129] Phan Thị Hồng (2021). Quy định "Hợp đồng phải đăng ký theo quy định của Luật" và Hậu quả pháp lý của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất chưa được đăng ký. *Tạp chí Khoa học Đại học Huế*, tr.31.

bên nhận chuyển nhượng gặp không ít khó khăn, trong việc hoàn tất thủ tục công nhận quyền sử dụng hợp pháp giao dịch chuyển nhượng QSDĐ đã thực hiện. Người chuyển nhượng đôi khi không có đủ kiến thức về các quy trình và quy định pháp lý liên quan đến đăng ký chuyển nhượng QSDĐ. Điều này có thể dẫn đến việc không biết cách thực hiện đúng các nghĩa vụ pháp lý, gây ra trục trặc trong quá trình giao dịch. Đôi khi, sự khó khăn trong quản lý và kiểm soát các giao dịch chuyển nhượng QSDĐ có thể dẫn đến việc người chuyển nhượng không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đăng ký. Các cơ quan chức năng cũng có thể gặp khó khăn trong việc giám sát và xử lý các vi phạm.

Ví dụ: Bản án dân sự sơ thẩm số 99/2018/DSST ngày 28/12/2018 của TAND thành phố Hà Nội về việc Yêu cầu thực hiện hợp đồng chuyển nhượng nhà đất.

Tóm tắt nội dung vụ án:

Vào năm 2005, ông N và bà H1 có chuyển nhượng cho vợ chồng ông M thửa đất số 90, diện tích 234m², tờ bản đồ số 38 tại phường Xuân Đỉnh, quận L, thành phố Hà Nội với hình thức giấy tay. Hai bên thống nhất giá bán là 100.000.000 đồng/1m². Sau đó ông M, bà H đã trả 6.300.000.000 đồng mua 63m² đất, phần còn lại 109m² khi nào có tiền sẽ mua sau. Từ năm 2010 đến ngày 08/11/2016, vợ chồng ông M đã trả tiền mua đất cho ông N, bà H1 với tổng số tiền là 11.930.000.000 đồng. Ngày 18/11/2016, vợ chồng ông M đã bàn giao nốt số tiền 2.000.000.000 đồng và đề nghị vợ chồng ông N, bà H1 ký công chứng làm thủ tục chuyển quyền sang tên cho con gái vợ chồng M là chị Đỗ Thị Thanh H2. Tuy nhiên vợ chồng ông N đã từ chối không ký, do vậy Hợp đồng công chứng đã không được ký kết. Đồng thời đuổi vợ chồng ông M ra khỏi khuôn viên đất nêu trên. Ông M khởi kiện yêu cầu tòa án công nhận hiệu lực của Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ ký ngày 08/01/2016 giữa ông Đỗ Văn N, bà Trần Thị H1 với ông và tiến hành thủ tục sang tên nhà đất tại thửa đất nêu trên.

Ý kiến bị đơn: Bị đơn bà H1, ông N giữ quan điểm chuyển nhượng cho ông M, Tuy nhiên đề nghị giữ nguyên giấy chứng nhận QSDĐ đã vì cho rằng thửa đất cấp cho hộ gia đình ông N và đề nghị Toà án không công nhận hiệu lực của Hợp đồng mua bán ký tay.

Kết quả bản án:

Bản án dân sự sơ thẩm số 99/2018/DSST ngày 28/12/2018 của TAND thành phố Hà Nội tuyên:

"*1. Chấp nhận yêu cầu kiện của ông Nguyễn Quang M đối với bà Trần Thị H1 và ông Đỗ Văn N về việc yêu cầu: Tiếp tục thực hiện hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ. 2. Công nhận ông Đỗ Văn N và bà Trần Thị H1 là chủ sử dụng hợp pháp 172m² đất tại thửa đất số 90, tờ bản đồ số 38 thôn Lộc, xã Xuân Đỉnh, huyện T, thành phố Hà Nội nay là quận L, thành phố Hà Nội. 3. Chấp nhận yêu cầu phản tố của ông Đỗ Văn N về việc điều chỉnh lại giấy chứng nhận QSDĐ do Ủy ban nhân dân huyện T cấp cho hộ gia đình ông Đỗ Văn N thành cấp cho ông Đỗ Văn N và vợ là bà Trần Thị H1. 4. Công*

nhận việc mua bán quyền sử dụng 172m² đất tại thửa đất số 90 tờ bản đồ số 38 huyện T, thành phố Hà Nội nay là quận L, thành phố Hà Nội giữa ông Đỗ Văn N, bà Trần Thị H1 với ông Nguyễn Quang M. 5. Vợ chồng ông Đỗ Văn N bà Trần Thị H1 và ông Nguyễn Quang M liên hệ cơ quan đăng ký QSDĐ để thực hiện thủ tục đăng ký theo quy định của pháp luật".

Từ bản án trên, Tác giả nhận thấy rằng, các chính sách pháp luật về đăng ký đất đai trong giao dịch chuyển nhượng QSDĐ chưa được cụ thể hóa quy định và thiếu tính trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp có sự chậm trễ của các bên do vi phạm nghĩa vụ của mình. Do đó, cần có những chế tài rõ ràng và cụ thể hóa các quy định của pháp luật về đăng ký đất đai trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

2.3.3 Kiến nghị hoàn thiện pháp luật về nghĩa vụ đăng ký đất đai trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Để phát huy được mục đích, ý nghĩa hoạt động đăng ký đất đai nói chung và nghĩa vụ đăng ký giao dịch chuyển nhượng QSDĐ nói riêng, pháp luật cần đặt ra những giải pháp hoàn thiện, cụ thể:

***Thứ nhất**, thống nhất hệ thống cơ sở pháp lý quy định liên quan đến đăng ký quyền sử dụng đất*

Việc thống nhất hệ thống cơ sở pháp lý quy định liên quan đến đăng ký giao dịch chuyển nhượng QSDĐ là rất quan trọng để đảm bảo tính minh bạch, công bằng và hiệu quả của các giao dịch. Về vấn đề này, Tác giả đưa ra một số kiến nghị: (i) cần tổng quát và phân loại các quy định hiện hành liên quan đến đăng ký chuyển nhượng QSDĐ từ các cơ quan quản lý và các văn bản pháp luật có liên quan như LĐĐ, Luật Nhà ở và các văn bản hướng dẫn của Chính phủ và các cơ quan chức năng khác; (ii) thẩm định và cải tiến các quy trình và thủ tục, loại bỏ các thủ tục thừa, tăng cường sự minh bạch và giảm thiểu rủi ro liên quan đến đăng ký chuyển nhượng để đơn giản hóa và tối ưu hóa; (iii) đảm bảo tính nhất quán và thống nhất trong việc áp dụng các quy định và thủ tục đăng ký chuyển nhượng QSDĐ trên toàn quốc, tránh được sự chênh lệch và mâu thuẫn giữa các địa phương; (iv) thiết lập hệ thống giám sát và đánh giá để theo dõi việc thực hiện và hiệu quả của các quy định về đăng ký; (v) xây dựng hệ thống pháp luật chuyên biệt về đăng ký tài sản cũng như đặt ra những quy định đối với từng trường hợp đăng ký cho từng loại tài sản/giao dịch cụ thể để việc áp dụng pháp luật về đăng ký được thống nhất và đồng bộ. Có như vậy, việc đăng ký giao dịch chuyển nhượng QSDĐ của cá nhân mới thật sự thuận lợi và hiệu quả.

***Thứ hai**, quy định rõ trách nhiệm pháp lý của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong việc thực hiện đăng ký giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất*

Trách nhiệm pháp lý của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong việc quản lý và giám sát các giao dịch chuyển nhượng QSDĐ rất quan trọng để đảm bảo tính công bằng, minh bạch và an toàn cho các bên tham gia. Khi trách nhiệm của cơ quan Nhà

nước được đảm bảo thực thi bằng những biện pháp xử lý (dân sự - bồi thường thiệt hại, hành chính, hình sự) tùy theo mức độ vi phạm nhằm nâng cao trách nhiệm trong quá trình hoạt động sẽ nâng cao ý thức trong việc giải quyết kịp thời, hiệu quả và chính xác hoạt động đăng ký tài sản nói chung và đăng ký giao dịch chuyển nhượng QSDĐ nói riêng. Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cần đảm bảo tính minh bạch và công khai trong việc quản lý và giám sát các hoạt động đăng ký giao dịch chuyển nhượng QSDĐ. Phải công khai thông tin về các quy trình, thủ tục và quy định pháp luật liên quan đến sử dụng đất để người dân và các bên liên quan có thể tiếp cận dễ dàng và nắm rõ quyền lợi của mình.

Những trách nhiệm này giúp cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đảm bảo quản lý hiệu quả về sử dụng đất, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật và bảo vệ quyền lợi của cộng đồng và cá nhân trong việc sử dụng đất.

***Thứ ba**, hoàn thiện hệ thống đăng ký điện tử*

Hội nhập và tiếp nhận những tiến bộ của các quốc gia trên thế giới về phương thức đăng ký điện tử trong quản lý đất đai, trong giao dịch chuyển nhượng QSDĐ để tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng đất, cá nhân sử dụng đất có sự lựa chọn và chủ động trong việc thực hiện nghĩa vụ đăng ký tài sản, đăng ký giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Về vấn đề này, Tác giả đưa ra một số kiến nghị: (i) cần phân tích và đánh giá hiện trạng của hệ thống đăng ký hiện tại. Xác định các điểm mạnh và yếu của hệ thống, cũng như những vấn đề cần cải thiện và mục tiêu cụ thể của việc hoàn thiện; (ii) cải thiện tính năng, tăng cường bảo mật, giảm thiểu thủ tục giấy tờ, tăng cường khả năng tích hợp với các hệ thống khác và cải thiện trải nghiệm người dùng; (iii) trước khi triển khai, thực hiện các bài kiểm tra và thử nghiệm kỹ lưỡng để đảm bảo tính ổn định và độ tin cậy của hệ thống. Kiểm tra cả tính năng, hiệu suất và bảo mật để phát hiện và khắc phục các lỗi sớm nhất có thể; (iv) sự cần thiết được ghi nhận vào quy định pháp luật.

***Thứ tư**, quy định ý nghĩa đăng ký giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất và hậu quả pháp lý khi không thực hiện thủ tục đăng ký*

Việc đăng ký giao dịch chuyển nhượng QSDĐ là rất quan trọng và có ý nghĩa lớn trong lĩnh vực bất động sản và pháp luật. Về vấn đề này, Tác giả đưa ra một số ý nghĩa: (i) Giấy chứng nhận quyền sở hữu là bằng chứng pháp lý quan trọng nhất để xác nhận quyền sở hữu của bên nhận chuyển nhượng. Do vậy, nó chứng minh rằng QSDĐ đã được chuyển nhượng hợp pháp từ bên chuyển nhượng sang bên nhận chuyển nhượng; (ii) việc đăng ký giúp bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cả bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng. Nếu không có đăng ký, có thể dẫn đến tranh chấp về QSDĐ trong tương lai; (iii) đăng ký giao dịch giúp tăng cường tính minh bạch và công khai trong các hoạt động chuyển nhượng bất động sản, giúp ngăn ngừa các giao dịch giả mạo và gian lận; (iv) giúp cơ quan Nhà nước quản lý và điều chỉnh các hoạt động thị trường bất

động sản một cách hiệu quả hơn, đảm bảo sự phát triển bền vững và ổn định của thị trường.

Về hậu quả pháp lý khi không thực hiện thủ tục đăng ký giao dịch chuyển nhượng QSDĐ. Về vấn đề này, Tác giả đưa ra một số bất lợi: (i) không có chứng cứ pháp lý vì bên nhận chuyển nhượng không có giấy chứng nhận đăng ký giao dịch, do đó không thể chứng minh được QSDĐ theo pháp luật khi có tranh chấp xảy ra; (ii) theo quy định của pháp luật Việt Nam, việc không đăng ký giao dịch chuyển nhượng QSDĐ có thể bị xem là vi phạm pháp luật, có thể bị xử lý hành chính hoặc hình sự tùy thuộc vào mức độ vi phạm; (iii) việc không đăng ký cũng có thể gây khó khăn trong các giao dịch bất động sản sau này, vì sự không rõ ràng về QSDĐ.

Vì vậy, việc đăng ký giao dịch chuyển nhượng QSDĐ không chỉ là yêu cầu pháp lý mà còn mang lại nhiều lợi ích quan trọng cho các bên liên quan, đồng thời giúp đảm bảo sự minh bạch và an toàn pháp lý trong thị trường bất động sản.

Khi nhận thức đúng đắn về ý nghĩa cũng như hậu quả pháp lý việc không đăng ký giao dịch chuyển nhượng QSDĐ, người sử dụng đất, cá nhân sẽ không còn chậm trễ hay trì hoãn thực hiện nghĩa vụ đăng ký giao dịch chuyển nhượng QSDĐ theo quy định pháp luật.

***Thứ năm**, xử lý nhanh chóng, kịp thời và nghiêm minh những trường hợp bên chuyển nhượng vi phạm nghĩa vụ đăng ký*

Trong trường hợp bên chuyển nhượng không thực hiện nghĩa vụ đăng ký, không hỗ trợ hoặc hỗ trợ nhưng không sát sao thủ tục đăng ký sẽ gây bất lợi cho việc hoàn tất thủ tục công nhận quyền sử dụng đối với giao dịch chuyển nhượng QSDĐ đã thực hiện thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ xử lý nhanh chóng, kịp thời và nghiêm minh trước pháp luật. Việc xử lý nhanh chóng, kịp thời và nghiêm minh những trường hợp bên chuyển nhượng vi phạm nghĩa vụ đăng ký là rất quan trọng để bảo vệ tính công bằng và trật tự pháp luật trong lĩnh vực bất động sản.

Về vấn đề này, Tác giả đưa ra một số kiến nghị: (i) cơ quan chức năng cần tiến hành kiểm tra và xác minh việc chuyển nhượng QSDĐ đã diễn ra mà không có đăng ký đầy đủ và hợp pháp theo quy định của pháp luật; (ii) nếu phát hiện vi phạm, cơ quan chức năng có thẩm quyền có thể áp dụng các biện pháp hành chính như xử phạt vi phạm hành chính, ngăn chặn hoặc yêu cầu điều chỉnh và bổ sung giấy tờ theo quy định của pháp luật; (iii) các cơ quan chức năng nên hợp tác và phối hợp chặt chẽ với nhau để đảm bảo quy trình xử lý vi phạm diễn ra một cách hiệu quả và nhanh chóng.

2.4 Nghĩa vụ khác về nghĩa vụ của cá nhân trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất

2.4.1 Quy định pháp luật về các nghĩa vụ khác của cá nhân trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Thứ nhất, *nghĩa vụ bàn giao thửa đất trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất*

Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ là một loại hợp đồng vừa có yếu tố kinh tế đồng thời mang bản chất của một giao dịch dân sự. Bởi bản thân nó là sự thỏa thuận của các bên làm phát sinh quyền và nghĩa vụ dân sự có liên quan đến QSDĐ. Bên cạnh đó, QSDĐ còn là đối tượng của hợp đồng kinh doanh bất động sản. Là sự dịch chuyển QSDĐ từ người này sang người khác. Vì vậy, sự chuyển giao QSDĐ khi đó được pháp luật ghi nhận và trở thành nghĩa vụ bắt buộc của bên chuyển nhượng.

Về thời hạn bàn giao QSDĐ trong giao dịch chuyển nhượng QSDĐ lại không được pháp luật về kinh doanh bất động sản hay pháp luật về đất đai quy định cụ thể. Điều 434 BLDS năm 2015 quy định: "*Bên bán phải giao tài sản cho bên mua đúng thời hạn đã thỏa thuận; bên bán chỉ được giao tài sản trước hoặc sau thời hạn nếu được bên mua đồng ý*". Như vậy, khi các bên không thỏa thuận thời hạn giao tài sản thì bên mua có quyền yêu cầu bên bán giao tài sản và bên bán cũng có quyền yêu cầu bên mua nhận tài sản bất cứ lúc nào, nhưng phải báo trước cho nhau một thời gian hợp lý. Trường hợp này có thể hiểu là khi bên bán và bên mua đã đưa ra một thời hạn cụ thể để bên bán có thể tiến hành giao tài sản cho bên mua nhưng bên bán không thực hiện đúng như cam kết. Thời gian giao tài sản có thể bị chậm trễ và bị kéo dài ra, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của bên mua. Như vậy, trường hợp này được xác định là bên bán vi phạm về thời gian thực hiện nghĩa vụ của hợp đồng.

Tuy nhiên, đối chiếu quy định của LĐĐ thì giao dịch chuyển nhượng QSDĐ của hộ gia đình, cá nhân sẽ phải được lập thành hợp đồng bằng văn bản, phải được công chứng, chứng thực[130]. Bên cạnh đó, thời điểm Nhà nước công nhận về quyền của người sử dụng đất khi hai bên hoàn tất thủ tục đăng ký. Hay hiểu cách khác là khi bên nhận chuyển nhượng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Do vậy, cũng có thể hiểu thời điểm bàn giao QSDĐ phải hoàn thành trước khi hai bên hoàn tất thủ tục đăng ký QSDĐ, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Thứ hai, *nghĩa vụ giải chấp tài sản trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất*

Giải chấp tài sản là thủ tục bắt buộc phải thực hiện sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ trả nợ. Chỉ sau khi giải chấp (đăng ký xóa thế chấp) thì tài sản thế chấp mới có thể tham gia vào một giao dịch dân sự khác mà không cần xin ý kiến của tổ chức tín dụng nhận thế chấp. Hiện nay, không ít trường hợp người có đất đang thế chấp muốn sang tên QSDĐ cho người khác. Theo quy định tại khoản 8 Điều 320 BLDS năm 2015 quy định về nghĩa vụ của bên thế chấp như sau: "*Không được bán, thay thế, trao đổi, tặng cho tài sản thế chấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 321 của Bộ luật này*." Theo đó, khoản 4 và khoản 5 Điều 321 BLDS năm 2015 quy định về quyền của

[130] Khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai 2013.

bên thế chấp như sau: Được bán, thay thế, trao đổi tài sản thế chấp nếu tài sản đó là hàng hóa luân chuyển trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

Trong trường hợp này, quyền yêu cầu bên mua thanh toán tiền, số tiền thu được, tài sản hình thành từ số tiền thu được, tài sản được thay thế hoặc được trao đổi trở thành tài sản thế chấp. Theo khoản h, điểm 1, Điều 12 Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm thì bên thế chấp được xóa đăng ký thế chấp nếu thuộc trường hợp sau: "*Đăng ký thay đổi để rút bớt tài sản bảo đảm hoặc xóa đăng ký theo yêu cầu của bên bảo đảm mà có văn bản có nội dung thể hiện việc bên nhận bảo đảm đồng ý xóa đăng ký hoặc xác nhận về việc hợp đồng bảo đảm đã chấm dứt, đã được thanh lý hoặc xác nhận về việc giải chấp hoặc văn bản khác thể hiện ý chí của bên nhận bảo đảm về việc đồng ý rút bớt tài sản bảo đảm, đồng ý xóa đăng ký thì chỉ cần có chữ ký, con dấu (nếu có) của bên bảo đảm*". Sau khi tất toán xong, bên thế chấp có quyền xóa đăng ký thế chấp. Lưu ý, theo điểm a khoản 2 Điều 20 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/05/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi Trường quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được ghi rõ tại Trang bổ sung của sổ đỏ. Nội dung xóa đăng ký thế chấp được ghi trong sổ đỏ và có đóng dấu đỏ của cơ quan đăng ký đất đai. Như vậy, tài sản phải tiến hành thủ tục giải chấp tên Giấy chứng nhận trước khi thực hiện thủ tục chuyển nhượng QSDĐ.

Thứ ba, *thực hiện nghĩa vụ về công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất*

Có quan điểm cho rằng, quyền và nghĩa vụ các bên là điều khoản không thể thiếu trong hợp đồng, nhất là đối với hợp đồng song vụ, nó quyết định một hợp đồng có được xác lập, hình thành và được thực hiện hay không. Bởi hầu hết các quyền và nghĩa vụ cơ bản của các bên đã được quy định trong luật. Kể cả không thỏa thuận trong hợp đồng thì chỉ cần xác định được đối tượng, hợp đồng vẫn hình thành và có cơ sở thực hiện. Quyền và nghĩa vụ các bên vừa là điều khoản thông thường, vừa là điều khoản tùy nghi[131].

Trong đó nghĩa vụ các bên phải thực hiện để đăng ký, cấp Giấy chứng nhận QSDĐ khi cá nhân giao dịch chuyển nhượng QSDĐ là nghĩa vụ hợp pháp hóa giao dịch chuyển QSDĐ của cá nhân thông qua công chứng. Tại khoản 3 Điều 27 LĐĐ năm 2024 đã quy định về công chứng, chứng thực liên quan đến thực hiện quyền của người sử dụng đất về việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất được thực hiện như sau: (i) Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng QSDĐ, QSDĐ và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này; (ii) Việc công chứng, chứng thực thực hiện theo quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực.

[131] Nguyễn Thuỳ Trang. (2017). *Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở theo pháp luật hiện hành của Việt Nam*. (Luận án Tiến sĩ, Trường Đại học Luật Hà Nội), tr.85.

Về cơ bản, quy định liên quan đến công chứng, chứng thực giữ nguyên như LĐĐ năm 2013. Đồng thời, dẫn chiếu việc thực hiện công chứng, chứng thực về quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực để đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật và đảm bảo đăng ký biến động theo điểm a khoản 4 Điều 95 LĐĐ năm 2013[132], khoản 6 Điều 95 LĐĐ năm 2013[133] và được ghi nhận tại LĐĐ năm 2024. Việc công chứng các hợp đồng, giao dịch về đất đai, nhà ở còn góp phần quan trọng trong công tác quản lý Nhà nước đối với quá trình chuyển QSDĐ, tránh thất thoát nguồn thu thuế, giảm gánh nặng cho cơ quan tiến hành tố tụng thông qua việc giảm thiểu số lượng và quy mô tranh chấp phát sinh từ việc thực hiện các giao dịch liên quan. Hiện nay, thực hiện thí điểm liên thông khi có yêu cầu của cá nhân, tổ chức đối với thủ tục công chứng, đăng ký QSDĐ, tài sản gắn liền với đất và thuế nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí trong việc thực hiện thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức, giúp phát hiện, ngăn chặn các giao dịch giả tạo, hợp pháp hóa các giao dịch bất hợp pháp, tránh thất thoát nguồn thu cho ngân sách Nhà nước[134].

Thứ tư, *bảo đảm quyền của bên thứ ba ngay tình đối với thửa đất nhận chuyển nhượng*

Theo quy định tại khoản 10 Điều 3 LĐĐ năm 2013, chuyển QSDĐ là việc chuyển giao QSDĐ từ người này sang người khác thông qua các hình thức chuyển nhượng bằng QSDĐ. Trường hợp giao dịch dân sự vô hiệu nhưng đối tượng của giao dịch là tài sản không phải đăng ký đã được chuyển giao cho người thứ ba ngay tình thì giao dịch được xác lập, thực hiện với người thứ ba vẫn có hiệu lực, trừ trường hợp luật quy định khác[135]. Trường hợp giao dịch dân sự vô hiệu nhưng tài sản đã được đăng ký tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, sau đó được chuyển giao bằng một giao dịch dân sự khác cho người thứ ba ngay tình và người này căn cứ vào việc đăng ký đó mà xác lập, thực hiện giao dịch thì giao dịch đó không bị vô hiệu.

Căn cứ vào quy định trên, điều kiện để người thứ ba ngay tình được bảo vệ trong các giao dịch về chuyển QSDĐ theo BLDS 2015 là: (i) trước khi người thứ ba tham gia vào giao dịch thì đã có một giao dịch đã xác lập trước đó bị vô hiệu[136]; (ii) người thứ ba được nhận chuyển giao tài sản một cách ngay tình. Trường hợp người thứ ba không biết hoặc không thể biết những giao dịch trước đó bị vô hiệu. Họ có căn cứ để tin rằng đối tượng, chủ thể giao dịch với mình đủ điều kiện theo đúng quy định của pháp luật. Đối với giao dịch về chuyển QSDĐ thì một trong những căn cứ để người thứ ba tin rằng đối tượng, chủ thể giao dịch với mình là hợp pháp là Giấy chứng nhận QSDĐ; (iii) giao dịch với người thứ ba ngay tình phải được đăng ký theo quy định của pháp luật, trừ

[132] Khoản 1 Điều 27 và điểm a khoản 3 Điều 27 Luật Đất đai năm 2024.
[133] Điểm a khoản 1 Điều 133 Luật Đất đai năm 2024.
[134] Nghị quyết số 172/NQ-CP ngày 19/11/2020 của Chính phủ về chính sách phát triển nghề công chứng.
[135] Khoản 1 khoản 2 Điều 133 Bộ luật Dân sự năm 2015.
[136] Ví dụ: Để bảo đảm cho hợp đồng vay tiền, A đã ký kết hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ cho B. Trên cơ sở hợp đồng chuyển nhượng công chứng, B đã đăng ký, sang tên Giấy chứng nhận QSDĐ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Sau đó, B chuyển nhượng QSDĐ cho Bên C và Bên C cập nhật biến động, sang tên theo đúng quy định của pháp luật. Thời gian sau, A kiện B để yêu cầu tuyên bố hợp đồng chuyển nhượng là vô hiệu, toà án xác định hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ giữa A và B là vô hiệu, lúc này C là người thứ ba ngay tình.

trường hợp người thứ ba ngay tình nhận được tài sản này thông qua bán đấu giá tại tổ chức có thẩm quyền hoặc giao dịch với người mà theo bản án, quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền là chủ sở hữu tài sản nhưng sau đó chủ thể này không phải là chủ sở hữu tài sản do bản án, quyết định bị hủy, sửa đổi.

Do đó, để được pháp luật bảo vệ, người thứ ba phải hoàn thành nghĩa vụ đăng ký tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để xác lập quyền sở hữu/sử dụng theo đúng quy định của pháp luật. Trường hợp nếu việc chuyển nhượng xong, các bên đã hoàn thành thủ tục đăng ký quyền sở hữu tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bên nhận chuyển nhượng đã chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba ngay tình và người này căn cứ vào việc đăng ký đó mà xác lập, thực hiện giao dịch thì giao dịch với người thứ ba không bị vô hiệu[137].

2.4.2 Thực trạng áp dụng pháp luật về các nghĩa vụ khác của cá nhân trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Thứ nhất, *về nghĩa vụ bàn giao quyền sử dụng đất trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất*

Hiện nay, số lượng giao dịch chuyển nhượng QSDĐ rất lớn và đang có xu hướng gia tăng khi thị trường bất động sản đang ngày càng sôi động, đặc biệt là ở những thành phố lớn với mật độ dân số cao. Như đã phân tích ở trên, trong giao dịch chuyển nhượng QSDĐ thì bên chuyển nhượng có nghĩa vụ bàn giao QSDĐ cho bên mua. Tuy nhiên, trên thực tế Tác giả nhận thấy không ít các trường hợp bên chuyển nhượng không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ của mình. Điều này không chỉ làm ảnh hưởng đến lợi ích của bên còn lại mà còn phát sinh trách nhiệm và phạm vi bồi thường của bên vi phạm.

Theo nhìn nhận của Tác giả thì một số trường hợp vi phạm nghĩa vụ chuyển giao tài sản (QSDĐ) trong giao dịch chuyển nhượng QSDĐ: Bên chuyển nhượng đã nhận đủ tiền nhưng không bàn giao hoặc bàn giao không đúng hiện trạng như đã thảo thuận; vi phạm thời hạn bàn giao thửa đất…

Ví dụ: Tại Bản án dân sự sơ thẩm số 43/2022/DS-ST ngày 17/11/2022 của TAND huyện H, tỉnh Bình Phước về tranh chấp yêu cầu thực hiện nghĩa vụ giao tài sản từ hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ.

Tóm tắt nội dung bản án: Nguyên đơn là: Ông Lưu Thiện T, sinh năm 1985, địa chỉ: Tổ 8, khu phố 2, thị trấn T, huyện H, tỉnh Bình Phước có mua từ bị đơn là Ông Nguyễn Trọng L, sinh năm 1967, địa chỉ: Tổ 6, Khu phố 2, thị trấn C, huyện C, tỉnh Bình Phước một phần thửa đất số 534, tờ bản đồ 43 diện tích 372,4m² đất tọa lạc khu phố 3, Thị trấn T, huyện H, tỉnh Bình Phước giá 950.000.000 đồng. Hợp đồng được hoàn tất thủ tục công chứng vào ngày vào ngày 17/03/2021. Tuy nhiên, kể từ đó cho đến nay, Vợ chồng ông Nguyễn Trọng L không thực hiện thủ tục đăng ký sang tên và từ chối yêu cầu thủ tục tách thửa sang tên trên

[137] Khoản 2 Điều 133 Bộ luật Dân sự năm 2015.

Giấy chứng nhận QSDĐ cho nguyên đơn. Phía nguyên đơn cho rằng, trước đây ông có ký chuyển nhượng một phần thửa đất số 534, tờ bản đồ 43 diện tích 372,4m² đất tọa lạc khu phố 3, thị trấn T, huyện H, tỉnh Bình Phước giá 950.000.000 đồng cho ông Lưu Thiện T. Tuy nhiên, hai bên có thỏa thuận về thời gian thực hiện thủ tục đăng ký lý do là trên thửa đất hiện đang có căn nhà cấp 4 do ông Hồ Văn M, chị Hồ Thị T1, anh Hồ Văn T2 đang sinh sống, chưa thể di dời nơi ở và không thể yêu cầu cơ quan có thẩm quyền đăng ký QSDĐ.

Tại Bản án dân sự sơ thẩm số 43/2022/DS-ST ngày 17/11/2022 của TAND huyện H, tỉnh Bình Phước quyết định:

"1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Lưu Thiện T đối với ông Nguyễn Trọng L tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ. Công nhận hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ lập ngày 17/3/2021 giữa ông Nguyễn Trọng L và vợ chồng ông Lưu Thiện T, Nguyễn Thị H1. 2. Chấp nhận yêu cầu độc lập của ông Nguyễn Trọng L với những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan ông Hồ Văn M, chị Hồ Thị T1 và anh Hồ Văn T2. 3. Buộc ông Hồ Văn M, chị Hồ Thị T1, anh Hồ Văn T2 và ông Nguyễn Trọng L có nghĩa vụ liên đới bàn giao trả lại cho ông Lưu Thiện T, bà Nguyễn Thị H1 diện tích đất 372,4m² (trong đó có 100m² đất ở và 272.4m² đất trồng cây lâu năm) tọa lạc tại khu phố 3, thị trấn T, huyện H, tỉnh Bình Phước thuộc tờ bản đồ số 43, thửa đất số 534 theo giấy chứng nhận QSDĐ số DB 820380 ngày 06/5/2021".

Thông qua bản án trên, chính việc chậm trễ nghĩa vụ di dời chỗ ở đã dẫn đến việc khó khăn, trở ngại trong việc đăng ký chuyển quyền tài sản.

Thứ hai, *thực trạng giải chấp tài sản trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất*

Một số trường hợp giao dịch QSDĐ chưa đăng ký xóa thế chấp xuất phát từ những nguyên nhân như: (i) QSDĐ đã có thông báo xóa thế chấp của ngân hàng nhưng chủ sử dụng nhà đất không tiến hành đăng ký xóa thế chấp do không nắm rõ trình tự thủ tục; hoặc (ii) các bên mong muốn nhanh chóng thực hiện giao dịch, thanh toán và bàn giao tài sản mà chưa quan tâm đến tình trạng nhà đất chưa được đăng ký xóa thế chấp.

Trong thực tiễn giao dịch, các tổ chức công chứng và cơ quan Nhà nước có cách giải quyết khác nhau. Tại các địa phương, tổ chức hành nghề công chứng yêu cầu chủ sử dụng đất phải thực hiện thủ tục xóa đăng ký thế chấp tại cơ quan có thẩm quyền. Sau đó, các bên mới được tiến hành ký hợp đồng chuyển nhượng, thay đổi chủ sử dụng. Cách thức này gây ra nhiều bất tiện, người sử dụng đất phải đến cơ quan Nhà nước thực hiện nhiều thủ tục hơn và kéo dài thời gian trong các giao dịch mặc dù từ ban đầu, giao dịch đã đủ các điều kiện tiến hành. Một số trường hợp khác, tổ chức công chứng cho phép các bên ký kết hợp đồng chuyển nhượng trước khi chủ sử dụng đất xóa đăng ký thế chấp. Trường hợp này không loại trừ nghĩa vụ xóa đăng ký thế chấp của chủ sử dụng, song xét thấy cách xử lý này mang đến lợi ích cho các bên về mặt tiến hành thủ tục chuyển nhượng. Tức là, sau khi ký hợp đồng chuyển nhượng, bên có nghĩa vụ xóa

thế chấp hoặc bên được ủy quyền sẽ thực hiện thủ tục xóa đăng ký thế chấp cùng lúc với đăng ký biến động chủ sở hữu (đăng bộ sang tên) tại cơ quan có thẩm quyền.

Thực tế giao dịch ghi nhận nhiều trường hợp không có văn bản đồng ý cho chuyển nhượng của ngân hàng. Một số nguyên nhân dẫn đến tình trạng này như: (i) người sử dụng đất không có yêu cầu đối với ngân hàng; (ii) từ thời điểm chấm dứt thế chấp đến thời điểm giao dịch chuyển nhượng là khoản thời gian dài nhiều năm, ngân hàng không có cơ sở xác nhận văn bản đồng ý hoặc; (iii) thủ tục xin ý kiến của ngân hàng có nhiều khó khăn, phức tạp. Thực trạng này dẫn đến thủ tục không được đảm bảo hoặc giao dịch không được tiến hành trước khi xóa đăng ký thế chấp. Song song đó, cũng có trường hợp tổ chức công chứng xem xét đơn yêu cầu xóa đăng ký thế chấp hoặc thông báo xóa thế chấp như một hình thức đồng ý của ngân hàng, làm cơ sở cho giao dịch chuyển nhượng QSDĐ.

Có thể thấy, mặc dù quy định đã rõ nhưng vấn đề áp dụng cho các giao dịch cụ thể có sự khác biệt. Cả hai phía cơ quan, tổ chức có thẩm quyền và người sử dụng đất đều chưa nắm rõ những yêu cầu về thủ tục, từ đó gây chậm trễ trong việc thực hiện thủ tục đăng ký, giải chấp tài sản.

Thứ ba, *một số vướng mắc về chế định bảo vệ người thứ ba ngay tình trong giao dịch chuyển quyền sử dụng đất*

Về xác định người thứ ba ngay tình trong các giao dịch không có yếu tố "chuyển giao" tài sản. Một trong các điều kiện để người thứ ba ngay tình được bảo vệ là tài sản phải "được chuyển giao bằng một giao dịch dân sự khác cho người thứ ba ngay tình". Như vậy, để có thể áp dụng chế định người thứ ba ngay tình thì người thứ ba phải được chuyển giao tài sản. Tuy nhiên, thực tế một số trường hợp người thứ ba mặc dù không được chuyển giao tài sản nhưng nhận bảo đảm bằng tài sản, như thế chấp QSDĐ thì có được pháp luật bảo vệ theo cơ chế người thứ ba ngay tình hay không? Thực trạng nói trên cho thấy, hiện nay vẫn chưa có đường lối giải quyết thống nhất về bảo vệ người thứ ba ngay tình đối với các giao dịch không có yếu tố "chuyển giao" tài sản. Công văn số 64/TAND-PC ngày 03/4/2019 là công văn hướng dẫn nghiệp vụ nội bộ của ngành toà án và không được xem là văn bản pháp luật làm căn cứ giải quyết vụ án. Tuy nhiên, ngay cả khi có Công văn số 64/TAND-PC ngày 03/4/2019 thì cũng tồn tại nhiều quan điểm trái chiều về vấn đề trên.

Về điều kiện xác định người thứ ba ngay tình. BLDS năm 2015 đưa ra cơ chế bảo vệ người thứ ba ngay tình khi giao dịch dân sự vô hiệu nhưng lại không đưa ra một khái niệm, điều kiện cụ thể để xác định như thế nào là người thứ ba ngay tình. Pháp luật hiện hành chưa có một quy định nào hướng dẫn về người thứ ba ngay tình. Thực tế, còn nhiều cách hiểu khác nhau dẫn đến việc áp dụng pháp luật còn tuỳ nghi. Cùng phân tích một tình huống thực tế: Theo Bản án phúc thẩm (có hiệu lực pháp luật), A phải có nghĩa vụ trả nợ cho B số tiền là 2 tỷ đồng. Thi hành bản án, cơ quan thi hành án dân sự đã bán đấu giá tài sản là QSDĐ của A. C là người đã trúng đấu giá nhưng trình tự, thủ tục đấu

giá thực hiện không đúng theo quy định của pháp luật, dẫn đến giá trúng đấu giá thấp ảnh hưởng đến quyền lợi của A. A đã khởi kiện yêu cầu huỷ kết quả đấu giá. Trường hợp này C có được xem là người thứ ba ngay tình?

Thực tế xét xử cho thấy, toà án đã công nhận C là người thứ ba ngay tình, mặc dù thủ tục đấu giá có sai phạm, thể hiện qua nhận định của Bản án dân sự phúc thẩm số 64/2019/DS-PT ngày 26/4/2019 của TAND tỉnh Đồng Nai: "*Ông T và bà L hoàn toàn không biết việc vay tiền và thế chấp giữa Ngân hàng K, công ty Y và ông H, bà T1. Ông bà là người đã mua đấu giá ngay tình. Theo quy định tại Điều 258 của BLDS năm 2005 và Điều 133 của BLDS năm 2015 thì ông T bà L là những chủ sử dụng đất ngay tình, được pháp luật bảo vệ và chủ sở hữu, sử dụng cũ (ông H, bà T1) không được đòi lại tài sản này kể cả trong trường hợp Ngân hàng K và Công ty bán đấu giá có sai phạm gây thiệt hại cho bà T1, ông H*".

Theo nhận định trên, mặc dù đánh giá giao dịch với người thứ ba (đấu giá) là không hợp pháp nhưng người thứ ba vẫn được bảo vệ theo cơ chế người thứ ba ngay tình. Theo nhóm Tác giả, quan điểm trên là không phù hợp, vì dễ bị lợi dụng chính sách người thứ ba ngay tình. Chính giao dịch với người thứ ba không hợp pháp thì cơ sở đâu xác định người thứ ba là ngay tình.

Không chỉ ở ví dụ trên, nhiều trường hợp khác "người thứ hai" cố tình chuyển QSDĐ cho người thứ ba để tẩu tán tài sản, lợi dụng chính sách bảo vệ người thứ ba ngày tình[138]. Chính vì do không có khái niệm, tiêu chí, điều kiện xác định cụ thể như thế nào là người thứ ba ngay tình nên việc áp dụng pháp luật còn tùy nghi, có phần theo ý chí chủ quan.

2.4.3 Kiến nghị hoàn thiện pháp luật về các nghĩa vụ khác của cá nhân trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất

***Thứ nhất**, đảm bảo nghĩa vụ bàn giao thửa đất nhận chuyển nhượng trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất*

Bộ luật dân sự năm 2015 và một số luật chuyên ngành quy định về thời điểm có hiệu lực của hợp đồng, thời điểm chuyển giao quyền sở hữu, chuyển giao rủi ro còn nhiều bất cập, không phù hợp với thực tiễn giao dịch chuyển nhượng nói chung và giao dịch chuyển nhượng QSDĐ nói riêng. Để đảm bảo nghĩa vụ chuyển giao tài sản chuyển nhượng là QSDĐ có thể được hiểu là một cam kết pháp lý để chuyển nhượng QSDĐ từ người này sang người khác. Việc chuyển giao tài sản thường đi kèm với việc thực hiện các thủ tục pháp lý nhất định để xác nhận và ghi nhận sự chuyển nhượng này, nhằm đảm bảo tính chính thức và hiệu lực pháp lý của giao dịch.

Việc bàn giao tài sản nói chung, bàn giao thửa đất chuyển nhượng nó riêng do các bên tự thỏa thuận. Tuy nhiên, việc thỏa thuận này cần được ghi nhận một cách rõ ràng,

[138] Bản án 113/2018/DS-PT ngày 31/08/2018 của toà án nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất liên quan đến việc tuyên hợp đồng vô hiệu do có dấu hiệu tẩu tán tài sản.

cụ thể về thời gian, địa điểm bàn giao. Thực tế, gần như trong hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ được công chứng, nghĩa vụ này được ghi nhận một cách chung chung, mang tính chất tự thỏa thuận giữa các bên.

***Thứ hai**, kiến nghị về nghĩa vụ giải chấp tài sản trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất*

Giao kết hợp đồng trước khi đăng ký xóa thế chấp không loại trừ nghĩa vụ của bên thế chấp đối với cơ quan đăng ký. Dù hợp đồng chuyển nhượng đã được ký kết, bên thế chấp vẫn có nghĩa vụ thực hiện xóa đăng ký thế chấp. Sự khác nhau ở đây là về thời điểm đăng ký xóa chấp và mặt lợi ích các bên đạt được là tiết kiệm được thời gian, công sức. Đối với tổ chức hành nghề công chứng, cơ quan tiếp nhận đăng ký thế chấp cần vận dụng quy định phù hợp để đạt hiệu quả về quản lý cũng như mang đến lợi ích, thuận tiện cho người dân. Cần tạo điều kiện giải quyết nhanh chóng trong trường hợp người sử dụng đất đã cung cấp những thông tin, tài liệu phù hợp. Điều kiện và thủ tục chuyển nhượng QSDĐ đã được quy định rõ ràng và có hướng dẫn chi tiết.

Khi có nhu cầu thực hiện giao dịch, các bên cần tìm hiểu các vấn đề pháp lý liên quan nhằm có kế hoạch thực hiện phù hợp. Trong những trường hợp phát sinh những điều kiện đặc biệt, như trường hợp chưa xóa đăng ký thế chấp như vừa được trình bày trên đây, người sử dụng đất, các bên trong giao dịch cần tham vấn ý kiến chuyên gia pháp lý nhằm có cách thức tiến hành phù hợp, tiết kiệm thời gian, chi phí. Đối với người sử dụng đất, khi quyết định giao dịch chuyển nhượng QSDĐ cần đưa ra yêu cầu bảo vệ quyền lợi hợp pháp đồng thời cung cấp đầy đủ văn bản, tài liệu cần thiết để các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét, giải quyết đúng pháp luật.

***Thứ ba**, kiến nghị về nguyên tắc bảo đảm bên thứ ba ngay tình*

Pháp luật cần mở rộng chế định bảo vệ người thứ ba ngay tình theo hướng, không chỉ những giao dịch nhằm chuyển giao quyền sử dụng như: Hợp đồng chuyển nhượng, chuyển đổi, góp vốn bằng QSDĐ… mà cả những giao dịch bảo đảm bằng QSDĐ mang tính chất đăng ký. Cụ thể, khoản 2 Điều 133 BLDS có thể sửa đổi cụm từ "chuyển giao" thành "chuyển giao hoặc đăng ký" như sau: *"Trường hợp giao dịch dân sự vô hiệu nhưng tài sản đã được đăng ký tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, sau đó được chuyển giao hoặc đăng ký bằng một giao dịch dân sự khác cho người thứ ba ngay tình và người này căn cứ vào việc đăng ký đó mà xác lập, thực hiện giao dịch thì giao dịch đó không bị vô hiệu".* Pháp luật cần ban hành nghị quyết hướng dẫn nêu rõ tiêu chí, điều kiện xác định người thứ ba ngay tình được pháp luật bảo vệ. Trong đó, phải xác định điều kiện bắt buộc để người thứ ba ngay tình được bảo vệ là giao dịch của người thứ ba phải hợp pháp, để tránh tình trạng lợi dụng chính sách người thứ ba ngay tình để tẩu tán tài sản.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

Nhận thấy pháp luật về nghĩa vụ cá nhân trong giao dịch chuyển nhượng QSDĐ chưa thật sự được quan tâm đúng mực, ý thức trách nhiệm của cả cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và người sử dụng đất cũng như hệ thống cơ sở pháp lý còn rất mơ hồ, chưa thật sự đồng bộ, thống nhất và hiệu quả. Sau khi nghiên cứu, thực trạng pháp luật về nghĩa vụ cá nhân trong giao dịch chuyển nhượng QSDĐ, Tác giả rút ra một số kết luận sau:

***Thứ nhất**, về nghĩa vụ cung cấp thông tin*. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về nghĩa vụ cung cấp thông tin trong giao dịch chuyển nhượng QSDĐ còn khá ít dẫn đến thực tế nhiều tranh chấp phát sinh gây lúng túng trong công Tác giải quyết. Công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc tạo điều kiện để cá nhân thực hiện nghĩa vụ cung cấp thông tin trong giao dịch chuyển nhượng chưa thật sự đảm bảo, gây khó khăn cho người sử dụng đất. Nhiều quy định về nghĩa vụ cung cấp thông tin còn bất cập như việc quy định "thời gian hợp lý", chủ thể cung cấp thông tin, loại thông tin, hình thức và thời điểm cung cấp thông tin... phần nào ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động đăng ký giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

***Thứ hai,** về nghĩa vụ đăng ký*. Sự phân tán quy định pháp luật về đăng ký giao dịch chuyển nhượng QSDĐ ở pháp luật về dân sự và pháp luật chuyên ngành tạo ra những khó khăn, trở ngại nhân khi thực hiện nghĩa vụ đăng ký giao dịch chuyển nhượng QSDĐ. Sự thiếu vắng quy định về trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước trong việc đăng ký giao dịch chuyển nhượng QSDĐ dẫn đến những sai sót, không đảm bảo tính chính xác. Sự chậm trễ trong việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống đăng ký điện tử làm giảm đi tính chủ động, mất thời gian và chi phí cho người sử dụng đất.

***Thứ ba,** về nghĩa vụ tài chính*. Thực trạng bảng giá đất không tiệm cận nguyên tắc thị trường đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện NVCCN trong giao dịch chuyển nhượng QSDĐ. Nghĩa vụ tài chính về mức thu phí công chứng chưa tương ứng với giá trị tài sản giao dịch chuyển nhượng QSDĐ. Nghĩa vụ tài chính không thực hiện đúng thỏa thuận thanh toán theo hợp đồng, vi phạm nghĩa vụ gây thiệt hại cho bên chuyển nhượng.

***Thứ tư,** về nghĩa vụ khác*. Việc công chứng giúp hạn chế tranh chấp trong quá trình thực hiện giao dịch do các điều khoản hợp đồng đã được thẩm tra và xác nhận bởi công chứng viên. Do đó, tất cả các giao dịch về bất động sản, đặc biệt là giao dịch giữa chủ đầu tư với bên mua, bên thuê mua, bên nhận chuyển nhượng là cá nhân (bên yếu thế) quy định phải được công chứng, chứng thực. Đồng thời, pháp luật cần hoàn thiện các quy định liên quan đến như thực hiện nghĩa vụ giải chấp tài sản hay đảm bảo người thứ ba ngay tình.

KẾT LUẬN

Nghĩa vụ của cá nhân trong giao dịch chuyển nhượng QSDĐ và pháp luật về NVCCN trong giao dịch chuyển nhượng QSDĐ được giới nghiên cứu luật học trong và ngoài nước tiếp cận, nghiên cứu dưới các khía cạnh khác nhau. Các công trình liên quan đến vấn đề này được công bố và được phân chia thành nhóm công trình nghiên cứu về quyền sở hữu đất đai và QSDĐ; nhóm công trình nghiên cứu về giao dịch QSDĐ; nhóm công trình nghiên cứu về giao dịch chuyển nhượng QSDĐ trong và nhóm công trình nghiên cứu về hoạt động công chứng trong lĩnh vực đất đai... Trong quá trình nghiên cứu, Tác giả nhìn nhận, đánh giá và phát hiện một số bất cập, hạn chế qua đó đề xuất giải pháp tương ứng góp phần hoàn thiện pháp luật về NVCCN trong giao dịch chuyển nhượng QSDĐ, cụ thể:

Thứ nhất, *nghĩa vụ cung cấp thông tin trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất.* Hoàn toàn có cơ sở khẳng định rằng thông tin có vai trò hết sức quan trọng, mang tính quyết định tới hiệu quả của hợp đồng. Do vậy, cần có những giải pháp kịp thời hoàn thiện pháp luật về nghĩa vụ cung cấp thông tin trong giao kết hợp đồng nói chung và nghĩa vụ cung cấp thông tin trong giao dịch chuyển nhượng QSDĐ nói riêng, cụ thể: Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về nghĩa vụ cung cấp thông tin trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất; Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng để tạo điều kiện cho các bên tiếp cận thông tin trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Thứ hai, *nghĩa vụ tài chính của cá nhân trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất.* Trong quá trình triển khai còn phát sinh một số vướng mắc gây khó khăn trong công tác chống thất thu từ hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản. Vì vậy, để giải quyết những vấn đề còn tồn động và bất cập nêu trên, tác giả đề xuất một số giải pháp như sau: Sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan về thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản; Đề xuất thanh toán qua ngân hàng đối với với phương thức thanh toán trong giao dịch chuyển nhượng là bắt buộc và có giá trị chứng cứ; Ban hành và áp dụng án lệ liên quan đến kinh nghiệm giải quyết vấn đề giao dịch hai giá; Quy định rõ và chi tiết hơn đối với mẫu hợp đồng trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhằm tránh việc cho phép ký treo, ký chờ, bảo lưu; Tăng cường việc kiểm tra các cá nhân, tổ chức có liên quan trong việc tiếp tay hay có hành vi vi phạm pháp luật nhằm trốn tránh các nghĩa vụ tài chính; Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân về nghĩa vụ tài chính trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Thứ ba, *nghĩa vụ đăng ký đất đai trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất.* Để phát huy được mục đích, ý nghĩa hoạt động đăng ký đất đai nói chung và nghĩa vụ đăng ký giao dịch chuyển nhượng QSDĐ nói riêng, pháp luật cần đặt ra những giải pháp hoàn thiện, cụ thể: Thống nhất hệ thống cơ sở pháp lý quy định liên quan đến đăng ký quyền sử dụng đất; Quy định rõ trách nhiệm pháp lý của cơ quan nhà nước có

thẩm quyền trong việc thực hiện đăng ký giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất; Hoàn thiện hệ thống đăng ký điện tử; Quy định ý nghĩa đăng ký giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất và hậu quả pháp lý khi không thực hiện thủ tục đăng ký; Xử lý nhanh chóng, kịp thời và nghiêm minh những trường hợp bên chuyển nhượng vi phạm nghĩa vụ đăng ký.

Thứ tư, *nghĩa vụ khác về nghĩa vụ của cá nhân trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất.* Hoàn thiện nghĩa vụ khác liên quan đến NVCCN trong giao dịch chuyển nhượng QSDĐ, cụ thể: Đảm bảo nghĩa vụ bàn giao thửa đất nhận chuyển nhượng trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất; Kiến nghị về nghĩa vụ giải chấp tài sản trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất; Kiến nghị về nguyên tắc bảo đảm bên thứ ba ngay tình.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

A. Sách, tạp chí khoa học, giáo trình, luận văn, luận án

1. Anh, T.T., & Khánh, H.M. (2023). Vi phạm nghĩa vụ trả tiền trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có điều kiện hủy bỏ hợp đồng? *Tạp chí Kiểm sát*, số 11, 54-57.

2. Chín, T.T.Đ. (2018). *Biện pháp bảo đảm nghĩa vụ hợp đồng*. NXB chính trị quốc gia sự thật.

3. Dũng, N.V. (2016). *Pháp luật đăng ký quyền sử dụng đất ở Việt Nam* (Luận văn Thạc sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội).

4. Hải, H.T. (2014). *Một số vấn đề pháp lý về thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp hoàn thiện* (Luận văn Thạc sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội).

5. Hoa, T.N. (2020). *Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật dân sự* (Luận văn Thạc sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội).

6. Hiến, N.V. (2016). Bản chất của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo pháp luật hiện hành. *Tạp chí Dân chủ và pháp luật*, số 294, 25-28.

7. Hiến, N.V. (2017). *Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở theo pháp luật hiện hành của Việt Nam* (Luận án Tiến sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội).

8. Hiền, P.T., & Du, P.H. (2018). Những rủi ro khi nhận chuyển nhượng suất tái định cư là đất ở chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. *Tạp chí Nghề Luật*, số 1.

9. Hiền, P.T. (2021). Trách nhiệm giải trình của đại diện chủ sở hữu về đất đai ở Việt Nam. *Tạp chí khoa học Đại học quốc gia Hà Nội*, số 08.

10. Hiền, N.T. (2023). Sự phân công, phối hợp, kiểm soát quyền đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai trong giao dịch về bất động sản. *Kỷ yếu Hội thảo Khoa học đảm bảo an toàn pháp lý trong giao dịch bất động sản.* NXB Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh & Hội Công chứng viên Thành phố Hồ Chí Minh, tr.143.

11. Hồng, P.T. (2021). Quy định "Hợp đồng phải đăng ký theo quy định của Luật" và hậu quả pháp lý của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất chưa được đăng ký. *Tạp chí Khoa học Đại học Huế*, 31.

12. Hồng, P.T. (2022). Đăng ký đất đai và giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Việt Nam. *Tạp chí Nhà nước và Pháp luật*, số 2 (406), 62-70.

13. Hợi, N.V. (2023). Hoàn thiện các quy định về quyền chuyển quyền sử dụng đất của người sử dụng đất trong Luật Đất đai năm 2013. *Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp*, số 07.

14. Huân, T.L., & Thơ, L.P.A. (2023). Pháp luật về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất và một số kiến nghị hoàn thiện. *Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn*, số 54, 44.

15. Huy, T.Q. (2015). Bình luận chế độ quản lý Nhà nước về đất đai năm 2013. *Đề tài khoa học cấp Trường*. NXB Trường Đại học Luật Hà Nội, tr.184.

16. Huy, T.Q. (2017). *Bình luận chế định quản lý Nhà nước về đất đai trong Luật Đất đai năm 2013*. NXB Tư pháp.

17. Ly, NK. (2022). Nâng cao trách nhiệm của người sử dụng đất trong việc sử dụng đất đai hiệu quả. *Tạp chí Quản lý Nhà nước*, số 318.

18. Na, G.T.L. (2020). Nghĩa vụ cung cấp thông tin trong hợp đồng dưới góc độ kinh tế. *Tạp chí Khoa học Pháp lý Việt Nam*, số 08 (138), 74.

19. Nam, L.V., & Kiệt, T.H. (2021). Một số bất cập trong quy định của pháp luật liên quan đến việc xử lý những giao dịch dân sự nhằm trốn tránh nghĩa vụ. *Tạp chí Toà án nhân dân*, số 5, 8-12.

20. Nhung, D.H., & Mai, N.T.N. (2016). Một số giao dịch tư lợi trong thực tiễn chuyển nhượng quyền sử dụng đất. *Tạp chí Nhà nước và pháp luật*, số 3(287), 60-65.

21. Sơn, L.T. (2014). Việc ghi nhận nghĩa vụ cung cấp thông tin tiền hợp đồng: Thực tiễn thế giới và kinh nghiệm cho Việt Nam. *Tạp chí Khoa học pháp lý*, số 5, 12 – 13.

22. Tài, T.V. (2017). Công chứng giao dịch về quyền sử dụng đất – Một số vướng mắc và kiến nghị hoàn thiện pháp luật. *Tạp chí Dân chủ và Pháp luật*, số chuyên đề tháng 1, 449.

23. Thạnh, L.N. (2014). Những vấn đề về quyền sử dụng đất theo Luật Kinh doanh bất động sản và các quy định pháp luật khác. *Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp*, số 12 (268).

24. Thạnh, L.N., & Quyên, N.T.K. (2017). Pháp luật về nhận quyền sử dụng đất ở và quyền thuê mua nhà ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài. *Tạp chí Tài Nguyên và Môi Trường*, số 05 (333).

25. Thạnh, L.N. (2023). Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo mẫu: pháp luật, thực tiễn và kiến nghị hoàn thiện. *Kỷ yếu Hội thảo khoa học pháp luật về hợp đồng mẫu, khoa luật kinh tế, Trường đại học Phan Thiết"*. NXB Tài Chính, tr.123-133.

26. Thu, P.T.G. (2019). *Giáo trình Luật Thuế Việt Nam*. NXB Công an nhân dân.

27. Thy, T.T. (2022). *Pháp luật về nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất đối với Nhà nước qua thực tiễn thi hành trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi* (Luận văn Thạc sĩ Luật học, Trường Đại học Luật – Đại học Huế).

28. Trang, N.T. (2017). *Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở theo pháp luật hiện hành của Việt Nam* (Luận án Tiến sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội).

29. Trường Đại học Luật Hà Nội. (2001), *Giáo trình Lý luận Nhà nước và pháp luật*. NXB Công an nhân dân, Hà Nội.

30. Trường Đại học Luật Hà Nội. (2008). *Giáo trình Luật đất đ*ai. NXB Công an nhân dân, Hà Nội.

31. Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh. (2018). *Giáo trình Luật Đất đai*. NXB Hồng Đức.

32. Tuyến, N.Q., & Cường, H.T. (2021). Tính đồng bộ, thống nhất của các quy định về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất trong Luật Đất đai. *Tạp chí Dân chủ và Pháp luật*, số 4.

33. Vân, P.T.T. (2015). *Chuyển nhượng quyền sử dụng đất.* NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

34. Viện Khoa học Pháp lý. (2006). *Từ điển Luật học*. NXB. Từ điển Bách Khoa và NXB Tư pháp.

35. Ý, N.N. (1998). *Đại từ điển tiếng Việt*. NXB Văn hóa Thông tin.

B. Trang thông tin điện tử

36. Hoa, L.T.T. (2021). *Bảo đảm tính công khai, minh bạch trong quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật ở Việt Nam*. Truy cập ngày 15/5/2024, từ http://www.lapphap.vn/Pages/TinTuc/210940/Bao-dam-tinh-cong-khai--minh-bach-trong-quy-trinh-xay-dung-va-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-o-Viet-Nam.html.

37. Huy, N.V. (2020). *Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất không tuân thủ quy định về hình thức*. Truy cập ngày 10/3/2024, từ https://tapchitoaan.vn/hop-dong-chuyen-nhuong-quyen-su-dung-dat-khong-tuan-thu-quy-dinh-ve-hinh-thuc.

38. Kiên, T., & Thu, N.K. (2019). *Khái niệm hợp đồng và những nguyên tắc cơ bản của hệ thống pháp luật hợp đồng Việt Nam*. Truy cập ngày 01/03/2024 từ http://www.lapphap.vn/Pages/tintuc/tinchitiet.aspx?tintucid=210246.

39. Loan, N.T. (2023). *Quan điểm triết học Mác - Lênin về mối quan hệ cá nhân và xã hội*. Truy cập ngày 05/7/2024, từ https://congdankhuyenhoc.vn/quan-diem-triet-hoc-mac-lenin-ve-moi-quan-he-ca-nhan-va-xa-hoi-179230310000732242.htm.

40. Mến, Đ. (2024). *Đưa thông tin gian dối để chiếm đoạt 80 tỷ đồng tiền đặt cọc dự án bất động sản*, truy cập ngày 06/7/2024, từ https://vneconomy.vn/dua-thong-tin-gian-doi-de-chiem-doat-80-ty-dong-tien-dat-coc-du-an-bat-dong-san.htm.

41. Phát, N.N. (2010). *Một số đề xuất sửa đổi, bổ sung Bộ luật Dân sự năm 2005*. Truy cập ngày 10/02/2024, từ https://phapluatdansu.edu.vn/2010/03/09/21/26/4690/.

42. Phúc, V.V. (2022). *Chế độ sở hữu toàn dân về đất đai do Nhà nước đại diện chủ sở hữu ở Việt Nam*, truy cập ngày 27/6/2024, từ https://www.tuyengiao.vn/che-do-so-huu-toan-dan-ve-dat-dai-do-nha-nuoc-dai-dien-chu-so-huu-o-viet-nam-143012.

43. Phương, D. (2024). *Tranh chấp đất vì không sang tên*. Truy cập ngày 06/7/2024, từ https://baovinhlong.com.vn/phap-luat/202406/tranh-chap-dat-vi-khong-sang-ten-3184118//index.htm.

44. Quang, L.V. (2020). *Bàn về giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất không có công chứng, chứng thực*. Truy cập ngày 10/5/2024, từ https://kiemsat.vn/ban-ve-giai-quyet-tranh-chap-hop-dong-chuyen-nhuong-quyen-su-dung-dat-khong-co-cong-chung-chung-thuc-56996.html.

45. Thăng, P.N. (2020). *Các phương pháp quản lý Nhà nước về kinh tế*. Truy cập 05/7/2024, từ https://phaptri.vn/cac-phuong-phap-quan-ly-nha-nuoc-ve-kinh-te-/.

46. Văn, N. (2013). *Quyền con người không tách rời nghĩa vụ công dân*, Tạp chí Quốc phòng toàn dân. Truy cập ngày 06/7/2024, từ http://tapchiqptd.vn/vi/phong-chongdbhb-tu-dien-bien-tu-chuyen-hoa/Quy%E1%BB%81n-con-nguoi-khong-tach-roi-nghia-vu-congdan/4432.html.

47. Vân, C.T.K. (2019). *Chủ thể giao dịch quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai*, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp. Truy cập ngày 06/7/2024, từ http://www.lapphap.vn/Pages/tintuc/tinchitiet.aspx?tintucid=210237.

48. Việt, V.T. (2021). *Nghĩa vụ pháp lý của con người trong pháp luật và cơ chế thực thi*. Truy cập ngày 13/03/2024, từ https://danchuphapluat.vn/nghia-vu-phap-ly-cua-con-nguoi-trong-phap-luat-va-co-che-thuc-thi.

49. Vĩnh, N. (2023). *Kiên định quan điểm đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện quản lý không phải là sự thụt lùi lịch sử!* Truy cập ngày 27/6/2024, từ https://hlhpn.bacgiang.gov.vn/chi-tiet-tin-tuc/-/asset_publisher/M0UUAFstbTMq/content/kien-inh-quan-iem-at-ai-thuoc-so-huu-toan-dan-do-nha-nuoc-ai-dien-quan-ly-khong-phai-la-su-thut-lui-lich-su-.

C. Tài liệu khác

50. Bản án dân sự phúc thẩm số 113/2017/DS-PT ngày 29/11/2017 của TAND tỉnh Lâm Đồng về tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tranh chấp hợp đồng dân sự mua bán tài sản.

51. Bản án dân sự sơ thẩm số 99/2018/DSST ngày 28/12/2018 của TAND thành phố Hà Nội về việc yêu cầu thực hiện hợp đồng chuyển nhượng nhà đất.

52. Bản án dân sự phúc thẩm số 476/2020/DS-PT ngày 05/06/2020 của TAND huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương về tranh chấp yêu cầu tuyên vô hiệu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

53. Bản án hình sự sơ thẩm số 56/2021/HS-ST ngày 09/09/2021 của TAND huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương về tội trốn thuế khi ghi giá chuyển nhượng đất thấp hơn giá thực tế.

54. Bản án hình chính sơ thẩm số 01/2022/HC-ST ngày 18/01/2022 của TAND tỉnh Sóc Trăng về việc Khiếu kiện quyết định hành chính về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do TAND tỉnh Sóc Trăng thụ lý.

55. Bản án dân sự sơ thẩm số 43/2022/DS-ST ngày 17/11/2022 của Tòa án nhân dân huyện H, tỉnh Bình Phước về tranh chấp yêu cầu thực hiện nghĩa vụ giao tài sản từ hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ.

56. Công văn số 3801/TCT-KK ngày 22/08/2017 của Tổng Cục Thuế về hoàn trả lệ phí trước bạ và thuế thu nhập cá nhân.

57. Công văn số 64/TAND-PC ngày 03/4/2019 là công văn hướng dẫn nghiệp vụ nội bộ của ngành toà án.

58. Công văn số 14257/BTC-VP ngày 15/12/2021 của Bộ Tài chính về việc chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh chuyển nhượng bất động sản.

59. Công văn số 175/TCT-DNNCN ngày 17/01/2022 của Tổng cục Thuế về việc tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản và thương mại điện tử.

D. **Tài liệu tiếng nước ngoài**

60. Eric Robert Boot. (2015). Human Duties and the Limits of Human Rights Discourse, Netherlands Organization for scientific Research, tr.17.

60. Henry Campbell Black. (1910). *A Law Dictionary Containing Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence*, Ancient and Modern. 2nd edition. p. 618.

62. Merriam-Webster, Inc. (1996). *Merriam-Webster's Dictionary of Law*. p. 323.

DANH MỤC VĂN BẢN

A. Văn kiện của Đảng

1. Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/06/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao do Ban Chấp hành Trung ương ban hành.

B. Văn bản Quy phạm pháp luật

2. Hiến pháp năm 1980 (hết hiệu lực).

3. Hiến pháp năm 2013.

4. Luật Cải cách ruộng đất năm 1953 (hết hiệu lực).

5. Luật Công chứng năm 2014.

6. Bộ luật Dân sự năm 1995 (hết hiệu lực).

7. Bộ luật Dân sự năm 2005 (hết hiệu lực).

8. Bộ luật Dân sự năm 2015.

9. Luật Đất đai năm 1987 (hết hiệu lực).

10. Luật Đất đai năm 1993 (hết hiệu lực).

11. Luật Đất đai năm 2003 (hết hiệu lực).

12. Luật Đất đai năm 2013 (hết hiệu lực).

13. Luật Đất đai năm 2024.

14. Bộ Luật Hồng Đức (thời Lê Sơ).

15. Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

16. Luật Nhà ở năm 2014 (hết hiệu lực)

17. Luật Nhà ở năm 2023.

18. Nghị quyết số 172/NQ-CP ngày 19/11/2020 của Chính phủ về chính sách phát triển nghề công chứng.

19. Nghị định 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.

20. Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định về thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng bất động sản.

21. Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ quy định về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

22. Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 01/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ.

23. Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.

24. Nghị định số 02/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản.

25. Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15/01/2022 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ.

26. Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm.

27. Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 01/10/2013 của Bộ Tài chính Hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 65/2013/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

28. Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP.

29. Thông tư 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/05/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi Trường quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

30. Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế 71/2014/QH13 và Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

31. Thông tư 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực, phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng, phí thẩm định điều kiện hoạt động văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên.

32. Thông tư số 328/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.